

מדינת ישראל

יחידת סמך משרד האוצר

תמליל

הוועדה הארצית לתכנון ולבניה
ישיבת המועצה הארצית מס' 605

תאריך הישיבה : יום ראשון, ט' באדר התשע"ז 7.3.2017
מקום הישיבה : אגף מוסדות תכנון ארציים
רח' קפלן 2 קריית הממשלה ירושלים

מתמללת: ש. נגרין

- "מסמך זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם כלשהו במשרד האוצר".
- "עובדי משרד האוצר אינם מורשים לערוך, לתקן או להורות על מחיקת מקטעים מן המסמך ואולם העברת מלל ממסמך זה לאחר – מותרת".
- משרד האוצר וחברת התמלול עושים ככל יכולתם על מנת לייצר תמליל איכותי ובעל ערך. עם זאת מודגש כי קריאה בתמליל צריכה להיעשות באופן מושכל תוך הבנה שיתכנו טעויות ו/או השמטות מסיבות אובייקטיביות שונות.

גב ' אילנה שפרן , יו"ר
 גב ' רונית מזר
 עו"ד שירה ברנד
 עו"ד אפרת דון יחיא
 עו"ד יעל אדורם
 מר רענן אמויאל
 גב ' כרמית יוליס
 מר ברוך יוסקוביץ
 גב ' אורנה להמן
 מר ראם חממי
 גב ' מיכל אריאל
 גב ' שירלי לוי
 מר אבנר סעדון
 מר יגאל צרפתי
 מר גלבע זינגר
 מר הלל זוסמן
 מר שחר סולר
 גב' מרים ביליש
 מר דוד וינברג
 גב ' אורלי זיו
 מר אלי בן ארי
 מר מוני אלימלך
 מר אברהם דובדבני
 גב ' דנה מרגליות
 מר יאשה יורבורסקי
 מר נתי שוברט
 גב ' עדי סילברמן
 עו"ד אבי פורטן
 אינג ' אבי שרייבר
 גב ' תמי בולר
 מר רוני נאון
 אדר ' אליחי וישנר
 מר רן דרסלר
 מר אבי גולדשמיט
 גב ' שירה שגיא
 שמעון בר שמעון
 מר שמעון בר שמעון
 גב' רעות עמית
 גב ' שירה סגל
 מר דוד מנינגר
 מר טל פודים
 מר שלמה משיליאן

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב ' כרמית יוליס
מר דרור לוינגר
גב ' דנה מרגליות
גב ' כרמית יוליס
מר דרור לוינגר
גב ' דנה מרגליות
מר יאשה יורבורסקי
מר אסף כהן

מר חן ויצמן :

מתחילים באישור פרוטוקול .

נושא מספר 1 :

אישור פרוטוקול

מטרת הדיון : אישור פרוטוקול המועצה הארצית מס ' 604 מיום 7.2.2017

מר חן ויצמן :

מבוא לאישור פרוטוקול ישיבה 604 מ- 7 לפברואר. מזכירות המועצה לא קיבלה הערות לכן אנחנו נאשר את הפרוטוקול. הדיון הבא בסדר היום הוא תמ"א 1.

נושא מס ' 2 :

תמ"א 1 - תכנית המתאר הארצית החדשה

דיון בהסמכת הולנת"ע

מטרת הדיון :

מר חן ויצמן :

דיון בהסמכת הולנת"ע.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

לתמ"א 1 הגיעו המון המון הערות מכול ששת המחוזות. ואפילו הארכנו את המועד אני מזכירה לכם להגשת ההערות. ואנחנו חושבים המקום הנכון לדון בהם לפרטי הפרטים כמו שאנחנו מכירים זה בולנת"ע ולכן אנחנו מציעים להסמך את הולנת"ע לדון בהערות ולהמליץ למועצה הארצית.

מר שחר סולר :

כאילו הולנת"ע תשב על כול הערה או מישהו עושה עיבוד של הנתונים ?

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

אנחנו נכין , כמו שעשינו גם בתמ"אות קודמות , מי שזוכר אתה תמ"א ,

גב ' רונית מזר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

34 / ב' / 6 ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

גם שם הכנו טבלה מסודרת עם התייחסות ואנחנו נדון בסעיפים היותר כבדים , אני מניחה שיש גם הרבה הערות טכניות.

מר אלי בן ארי :

אפשר לשאול ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן.

מר אלי בן ארי :

קודם כול ברמה הטכנית יש לי רק הערה אחת. היה לנו הליך בבג"ץ בנוגע לפרק החופים שהתוצאה שלו האופרטיבית היא די מצומצמת אבל היא אומרת שצריך לעשות ,

דוברת :

תשריט ,

מר אלי בן ארי :

איזה שהוא בדיקה השוואתית ,

דוברת :

נכון.

מר אלי בן ארי :

אז קודם כול גם בהנחה שהולכים לדון בזה לפני שהבדיקה ההשוואתית נבחנה לא לדון בפרק החופים ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא יקרה , לא יקרה.

מר אלי בן ארי :

לא יקרה, זה ברמה הטכנית.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ברור שלא.

מר אלי בן ארי :

עכשיו ברמה הטיפ טיפה יותר גבוה ועקרונית. כמה הערות התקבלו ?

גב' רונית מזר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מעל 300.

מר אלי בן ארי :

300 ? כי בדיון אמרו מעל 1.000.

גב' רונית מזר :

אני זוכרת מעל 300.

(מדברים יחד)

דוברת :

אם אתה מקבץ את אותה הערה שחזרה כמה פעמים זה ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

בהערות שחוזרות על עצמן אנחנו פחות , הרבה פחות. אבל אם אנחנו סופרים אחת אחת זה הסדרי גודל.

מר אלי בן ארי :

מעבר לעניין של פרק החופים שלגביו יש לנו התייחסות נקודתית ספציפית , צריך לתקן אותנו וכול זה . גם בהנחה שהכול מתוקן. השאלה אם בשלב הזה היות והתכנית הזאת לא נעשתה אף פעם עד היום , השאלה אם גם בשלב הזה לא נכון , לפחות לחשוב ככה בצורה טיפה , לא כאילו מובן מאליו שאנחנו ממשיכים בתהליך הזה. האם זה באמת נכון ? האם באמת במאה אחוז צריך את התמ"א הזאת ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

כי אנחנו רק השתכנענו יותר ויותר ,

מר אלי בן ארי :

למה ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

לא רק שאנחנו השתכנענו , אפילו הספקנים הגדולים בתחילת התהליך רואים היום את היתרונות של תמ"א 1 , אבל אנחנו לא נחזור על זה עוד פעם , אבל זה שהיום לקראת שקיפות לציבור ולנו , אפילו לציבור המתכננים , רק יודעי חן יודעים למצוא את התיקון הזה ואת התיקון וההוא וההוא ובהוא ובטוח שאנחנו גם מפספסים. שמים את הכול במקום אחד במסמך אחד ברור ומובנה שאתה יכול להתמצא בו , אני הייתי בטוחה שאתה תהיה הראשון שתהיה בעד הדברים האלה.

מר אלי בן ארי :

זה בדיוק המובנה הזה ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

כן ,

מר אלי בן ארי :

כשמסתכלים במסמך ואני יצא לי קצת לעיין עוד פעם בנוסח שהופקד. יש שם חתיכת סרבול , באמת כמישהו בא רק לעבור על כול ההוראות ויש את הכלליות ויש את האחרות איך הן מתייחסות אחת לשנייה.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

נו ,

מר אלי בן ארי :

אני כמו שנראה לי כרגע , באמת אני לא משוכנע ולא מגובש במאה אחוז , אבל אני אומר , על פניו , על פניו אני מנסה לדמיין כשיצטרכו לעשות תיקון לדבר זה. היום יש תיקון לכול לכול אחת ... זה דבר יחסית פשוט. לעשות תיקון לדבר זה , זה נראה לי , אנחנו נכנסים למשהו שבאמת לא יהפוך את החיים לקלים יותר.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

מותר לך לחשוב ככה , מה אני אגיד לך , לשם שינוי אנחנו חלוקים.

מר אלי בן ארי :

אולי לא נכון , לפני שמתחילים לעשות את העבודה הגדולה כזאת בולנת"ע ולגזול המון זמן מאנשים שיושבים פה וגם מאחרים שלא יושבים פה , כן , זה תהליך , זה תהליך שגזול המון משאבים. השאלה אם מבחינת עלות תועלת לא נכון לעשות איזה שהיא מחשבה אם באמת אנחנו רוצים לעשות את הצעד הנוסף.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אני לא חושבת שיש מישהו חוץ ממך שמפקפק בנחיצות של הצעד הזה.

מר אלי בן ארי :

אני לא יודע אם יש ההרבה שכול כך חשבו על זה , כאילו זה ...

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

טוב , אז יש לכם זמן לחשוב עד לדיוני הולנת"ע ואם אין למישהו איזה שהיא התייחסות לעניין הספציפי הזה אז אני , כן ,

מר דוד ויינברג :

היות ועשו את ההצבעה בולנת"ע ... משרד הבריאות ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

כן ,

מר דוד ויינברג :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

והיות ומדובר בתכני מאוד חשובה אני חייב להסתייג ,

גב ' רונית מזר :

אבל זה יחזור למועצה ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

זה יחזור לפה ,

גב ' רונית מזר :

ויש לך זכות הצבעה ,

מר דוד ויינברג :

אולי זו הזדמנות להחזיר אותם. אולי ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

אתה יכול כול ישיבה לשאול את השאלה הזאת. חברים , אני רוצה להקריא הצעת החלטה. המועצה הארצית החליטה בתאריך 5/7/2016 על העברת תמ"א 1 להערות הוועדות המחוזיות לתקופה של 90 יום. בתאריך 8/11/2016 החליטה המועצה להארכת המועד להעברת ההערות עד ליום 15/1/2017. לתכנית הוגשו הערות רבות מכול ששת הוועדות המחוזיות , משכך מחליטה המועצה להסמיך את הולנת"ע לדון בהערות הוועדות המחוזיות לתמ"א ולהמליץ בעניין למועצה הארצית. פה אחד והסתייגות משרד הבריאות.

מר אלי בן ארי :

רק שנייה , אני פשוט לא ידעתי שזה יהיה כול כך מהר. אני רוצה להציע הצעה נגדית , אפשר ?

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

כן.

מר אלי בן ארי :

בשלב זה בו הושלמה הגשת מאות הערות הוועדות המחוזיות , נכון היה לבחון מחדש במונחים של עלות מול תועלת את הצורך בהשלמת הליך הכנת התמ"א המאוחדת לפני שניגשים לשלב התובעני מאוד מבחינת עלויות וכוח אדם ומשאבי תכנון. (סוגריים שתמיד באים על חשבון משהו אחר אולי דחוף אחר של השלמת התמ"א). מבחינת העלות המדובר בהליך , הקראתי את זה מהר מדי. מדובר בהליך שאת עלויותיו ואת מורכבותו קשה להעריך בשלב זה. היות והתמ"א מורכבת מאוד מדובר גם בהכבדה ניכרת יחסית למצב היום , יש חשש להכבדה ניכרת יחסית למצב היום על הליכי התכנון , על הליכי העדכון הנדרשים בעתיד. טיוטת התמ"א שהופצה לוועדות המחוזיות היא כבר כך מורכבת מאוד ויחסי הגומלין בין חלקיה הולכים ונעשים סבוכים. הדבר צפוי רק להחמיר , הכנת שינויים בתמ"א בעתיד ואין ספק שיידרשו כאלה ... הרבה פחות קלים מכפי שזה כיום בעת עדכון התב"עות ... לאור זאת מוצע שלא להמשיך בשלב זה בהכנת התמ"א אלא לבצע הליך של

בדיקה אולי תוך הסתייעות במומחים חיצוניים בנוגע לעצם קיום שורה תחתונה של רווח בהמשך אישורה. לאחר מכן תוכל המועצה הארצית לדון ... ולקבל החלטה מושכלת.

מר חן ויצמן :

יש לנו שתי הצעות, הצעת היו"ר, הצעת נציג ארגון הגג. מי בעד הצעת היו"ר ? עשרה חברים. בעד הצעת נציג ארגון הגג ? חבר אחד. נמנעים ? חבר אחד. התקבלה הצעת היו"ר.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו מתקדמים, מחלף כניסה.

נושא מס' 3 : **תמ"א 4/2/א - מחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון**
מטרת הדיון : **דיון בהברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור**

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

מי מציג ?

גב' רונית מזר :

צריך לקרוא לאנשים פשוט, הם כולם בחוץ.

מר אלי בן ארי :

אפשר לשאול משהו בינתיים.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בטח.

מר אלי בן ארי :

בנוגע לעדכון על ההליך האסטרטגי, אני פשוט לא יודע איך לקרוא לזה, מה שמתנהל בממשלה ועובר לוועדות המחוזיות, האם לא היה ראוי שזה גם יעבור כאן ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

זה וודאי יגיע הנה, אבל אנחנו עוד אין לנו מה להביא לכאן. הממשלה החליטה על תכנית אסטרטגית והמשמעות של ההחלטה הזאת קודם כול שמינהל התכנון צריך לבחון את ההשפעה של אותן יחידות דיור שלפי חלוקה למחוזות מה המשמעות. אנחנו עושים בדיקה לכול אחד ואחד מהמחוזות ולבדיקה הזאת הוזמנו כול חברי המועצה הארצית כדי לבדוק האם יש צורך בשינוי תמ"מ או שינוי תמ"א 35. ברור שככול שיעלה ויתברר שיש צורך אנחנו נהיה כאן. או ככול שנסיים עבודות בכול אחד ואחד מהמחוזות אני יודעת להגיד אם נעבור מחוז מחוז או שנציג את העבודה בשלמותה. אבל למשל כבר עכשיו מסתמן ככול הנראה שבמחוז חיפה אין צורך כנראה לא בשינוי תמ"מ ולא בשינוי תמ"א 35, אז אין צורך לבוא הנה. השאיפה להתכנס ככול האפשר ללא צורך בשינויים זה כול הרעיון.

מר אלי בן ארי :

אני אומר למה אני שואל. אם באמת זה היה כמו שהדברים , אם באמת זה היה משהו כמו בואו תבדקו משהו ובמידת הצורך ועל פי הפרסומים שהיו ולפי גם מה שדורון העביר , מדובר בשורה של החלטות בנוגע להיקף הצרכים לאופן שהן התחלקו , אז דברים נעשו שזה תכנון כלל ארצי שנכון היה ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

רגע , היקף יחידות הדיור כבר נקבע בהחלטת הממשלה ,

מר אלי בן ארי :

אני יודע , אבל ...

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

פרוגרמה , כמה מבני ציבור ,

מר אלי בן ארי :

... החלטת הממשלה אבל הדברים האלה , הממשלה גם תיאורטית יכולה להחליט איך לתכנן את היערות ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

היא לא החליטה איך לתכנן , היא הציבה יעד אוכלוסייה אסטרטגי. עכשיו צריך לתת לזה מענה תכנוני , זה מה שהחליטה הממשלה.

מר שחר סולר :

אבל אולי כדאי להציג בישיבה הבאה , להציג את ההחלטה ומה המשמעויות ומה התהליך שאתם ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אפשר להציג את ההחלטה ואת התהליך , זה אין בעיה. אני רק אומרת ,

גב' אורלי זיו :

שירה ומה לגבי התחזיות של האוכלוסייה , כאילו אותנו מעניין לדעת מאיפה התחזיות או מי עשה את התחזיות או מה התחזיות שעומדות ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

קודם כול אפשר להציג את זה אין שום בעיה. נתחיל מזה , דבר שני אני אגיד שתחזיות האוכלוסייה פה הם לא כולל כך מסובכות ומורכבות מכיוון שמדובר בילדים שכבר נולדו. אז מי שיצטרך דירה בעוד 20 , 25 שנה כבר נולד. אז נולד אתמול , נולד שלשום , נולד לפני שנה , שנתיים אז אין פה הרבה זה.

מר שחר סולר :

שירי , נתנו לנו רק הזימון לחיפה , אם אפשר לקבל גם את הזימון לתל אביב ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תקבלו את הזימון לכולם ברגע שיהיה בוודאי.

מר שחר סולר :

אהה, לא קיבלנו. בסדר.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בוודאי, כשנקבע מועד אז אתם מזומנים, התחלנו שם אז קיבלתם זימון לשם. כולם מזומנים ואני מקבלת את ההצעה להציג פה את ההחלטה.

מר שחר סולר :

אפשר להביא ... את המועצה לכלכלה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו יודעים להציג את זה מצוין ואם צריך אפשר להביא גם אותם, אין שום בעיה, נציג פה את ההחלטה.

גב' אורלי זיו :

התחזיות לקחו רק את אלה שנולדו היום? לא תחזיות של הגידול באוכלוסייה 4 אחוז, 5 אחוז, כאילו לפי המגמות שהיו בשנים האחרונות?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו בעיקר מתחילים, אנחנו מדברים על יחידות דיור, זה עוד לא מדבר על אוכלוסייה, אחת ההחלטות,

גב' אורלי זיו :

לא, אבל יחידות דיור ...

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא, זה לא אותו דבר, כי באוכלוסייה את סופרת ילדים וביחידות דיור אנחנו לא סופרים. אחת המשימות שנתקבלו בהחלטת הממשלה היא באמת לתרגם את זה מיחידות דיור לאוכלוסייה. זה לא אותו דבר, יחידות דיור זה ילדים שהיום בעוד 20 שנה יהיו מבוגרים אנחנו כבר יודעים להגיד מי הם. כמה ילדים יהיו להם זה כבר משהו אחר.

גב' אורלי זיו :

לא, אבל כשאנחנו מתכננים את התשתיות,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

נכון,

גב ' אורלי זיו :

למה שאתם מתכננים יחידות דיור , אנחנו צריכים לקחת בחשבון מה הגידול באוכלוסייה על מנת ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

נכון ,

גב ' אורלי זיו :

שלא לכול יחידה תהיה כמות וכמות אלא לגודל משפחה מתאים ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

ולכן אחת המשימות מהחלטת הממשלה היא שהמועצה הלאומית לכלכלה תצטרך להפוך את המונח של יחידות דיור לאוכלוסייה , כי הרבה מאוד תשתיות באמת מדברות במונחים של אוכלוסייה ולא של יחידות דיור. זאת אחת המשמעויות.

מר שחר סולר :

זה כתוב ... גם תואמת לממשלה.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

כן וכול החידוש הגדול פה , אני אגיד במשפט אחד ואז ניכנס לתמ"א. החידוש הגדול בו , הרי אנחנו במועצה הארצית ובמינהל תכנון ובמחוזות מתכננים כבר אני לא יודעת מאז היווסדנו לטווח הארוך , אין פה חידוש. שאנחנו עוסקים בתכנון לטווח הארוך ולפני 20 שנה תכננו ל- 202 והיום אנחנו מתכננים ל- 2040 את כול תכניות המתאר , אין פה איזה חידוש גדול. החידוש הגדול בהחלטת הממשלה היא שסוף סוף יש על השולחן תכנית אסטרטגית ... את כול משרדי הממשלה , את כול הממשלה לעבוד לפיה. זה לא שאנחנו מתקדמים לכיוון אחד ותכניות העבודה האחרות של משרדי ממשלה אחרים הם במקום אחר. כולנו מתייחסים לאותם יעדים וכולנו מתיישרים על אותם יעדים. זה כול החידוש בהחלטה.

מר אלי בן ארי :

ומי לא משותף , מי שתמיד מתעסק בתכנון ארוך טווח , הוא לא בתמונה.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

הממשלה מחליטה ,

מר אלי בן ארי :

אין לו סיי למשל ,

(מדברים יחד)

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

לממשלה יש החלטה, לממשלה יש זכות תתפלא לקבל החלטות, כן, היא מחליטה החלטות זה חלק מתפקידה באופן ככה חריג ויוצא מן הכלל זה מה שהיא עושה.

מר אלי בן ארי :

זה שזה תפקידה ללא ספק אבל השאלה מי אמור לעשות תכנון ארצי ארוך טווח וזה קודם כול הגוף הזה, קודם כול. במקרה הזה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו עוד לא בתכנון, אתה צודק, אנחנו עוד לא בתכנון, אנחנו כרגע ביעד אסטרטגי והמשימה של מינהל התכנון ושל המועצה הארצית היא באמת לעסוק בתכנון. אנחנו עוד לא שם.

מר אלי בן ארי :

אבל מינהל התכנון הוא לא מחליף את המועצה, אני יודע שאת שם אבל אנחנו לא.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

סליחה, המועצה כבר החליטה והממשלה כבר החליטה גם על התמ"מים וגם על תמ"א 35. וברור שאנחנו אמורים להתכנס למגבלות האלה. ואני אגיד יותר מזה, גם ברור שיש מחוזות שכנראה לא נצליח ונצטרך לבוא לפה ונבוא לפה ונחשוב איך אנחנו מתקנים ומה אנחנו מתקנים ובוזה הסתיים הדיון בעניין כי יש פה אורחים שמחכים לנושא של תמ"א 2/4.

מר אלי בן ארי :

אני מקווה שהמחאה של, אני יודע שלא מצטרפים אלי כאן אבל אני מבקש רק לרשום שלפחות כול אחד פה אומר שבמקרה הזה ההליך הזה פוסח בינתיים לפחות על המועצה הארצית פוסח, כול מיני הנחות מוצא נקבעות בלי מעורבות של הגוף הזה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אין פה עוד הנחות מוצא, הנחות מוצא הם ילדים שכבר נולדו, לא שאלו אותך וגם אני אגלה לך לא שאלו אותי.

מר אלי בן ארי :

ואיך את מתרגמת לילדים האלה יחידות דיור זה גם משהו שקבוע במדד,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן.

מר אלי בן ארי :

וכאילו זה אובייקטיבי לגמרי?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן.

מר אלי בן ארי :

כן ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן. קרוב מאוד, שיעור הסטייה פה הוא לא כזה שיש מה לדון בו וסיימנו את הדיון בעניין. ואנחנו נקיים אותו במועצה הבאה כשנציג, זה לא שאין מה לשמוע ושאנחנו נבהלים מלשמוע עמדות במיוחד שלך שהן שונות משלנו. אנחנו פשוט נקיים את הדיון הזה במועצה הבאה. מי מציג את תמ"א 2/4 /א /2.

גב' עדי סילבמן :

או קי, תמ"א 2/4 /א /2 תכנית למחלף כניסה מערבי לנמל התעופה בן גוריון. אנחנו כאן בדיון לטובת העברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור. באוגוסט 97 אושרה התכנית המפורטת תמ"א 2/4 /א /2 א שהיא בעצם תכנית מתאר ארצית חלקית מפורטת. לכול הפיתוח של נמל התעופה בן גוריון והיא כללה בתוכה גם את המחלף שבעצם אמור היה לתת מענה תחבורתי הולם למי שמגיע מכיוון מערב לנמל התעופה. בשנת 2001 הוגשה עתירה לבג"צ של כפר חב"ד והמועצה האזורית עמק לוד, נגד ביצוע התכנית של המחלף. וב- 2006 הגיעו הצדדים להסכמה שבעצם עוגנה אחר כך בהחלטת בית המשפט על הגשת שינוי לתמ"א, שהשינוי הזה בין היתר יכלול את צמצום השטח של המחלף לעומת מה שהיה ב- 2/4 /א. שיקוע של רמפה מכיוון מערב לכיוון צפון ולכיוון נתב"ג. ושיקוע רמפה מצפון, מנתב"ג למזרח לכוון ירושלים. בנוסף דיברה ההחלטה, בעם ההסכם דיבר על הוספה של גשר להולכי רגל ולרוכבי אופניים,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תיכף יהיה תשריט,

גב' עדי סילברמן :

כבר יהיה תשריט,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

והסבר מפורט.

גב' עדי סילברמן :

כן.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

זה רק דברי הסבר.

גב' עדי סילברמן :

הוספה של גשר להולכי רגל ורוכבי אופניים מעל רצועת מסילת הברזל בין כפר חב"ד לצפריה ולבית רבקה. הנה, זו התכנית של 2/4 /א /2 א ורואים כאן למטה את המחלף בצבע אדום. בנוסף ההחלטה דיברה גם על העתקה והארכה של קיר מסתור שקיים היום לאורך

רמפת היציאה מהחניון של הנתיב המהיר לכיוון מזרח. בעצם מדובר על קיר מסתור שיסתיר את כלי הרכב שעוברים בדרך מספר 1 מכפר חב"ד. ההחלטה גם דיברה על כך שבעצם חברת נתיבי ישראל לא תתנגד להקמה של תחנות דלק בשטח כפר חב"ד מצפון ומדרום לדרך מספר 1. ובנוסף גם אפשר יהיה להקים אותם על דרכי השירות במחלף, כולל במידת הצורך למשל הגשת שינוי לתמ"א 18. המועצה הארצית בשנת 2011 נתנה הוראה, היה דיון ראשון במועצה הארצית, נתנה הוראה להכנת התכנית ואושרו הנחיות לתסקיר השפעה על הסביבה. המועצה הארצית גם הסמיכה את הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית לדון בתכנית בממצאי התסקיר ולהעביר את ההמלצות שלה למועצה הארצית. בשנת 2013 ו- 2014 התקיימו שני דיונים בוועדה המשותפת שבעצם דנה בהמלצות של התסקיר, אישרה חלופה שזו החלופה שהיום נתיבי ישראל יציגו לנו והמלצות של הוועדה המשותפת הם להעביר את התכנית להערות והשגות הציבור.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז אם אתם רוצים, עורכי התכנית יציגו.

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

אבי מדגש הנדסה בשם נת"י, מתכנן ... התכנית. מה שאנחנו רואים כאן תמ"א 4 / 2 א המאושרת ... כאשר כאן תוכנן בשעתו, כלומר קיים מאושר מחלף חדש לכיוון נתב"ג, זה ... לא בוצעה בגלל התנגדות של כפר חב"ד, כרגע ... הסכמות שהתקבלו איתם ...

(מדברים מרחוק)

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

... לדיונים בוועדה לתחבורה יבשתית ששמענו כרגע, זה נאמר כרגע. הרקע התכנוני בתמ"א 4 / 2 ... אושר חיבור נוסף ישיר בין הטרמינל ... הכביש של הטרמינל ובין כביש ... הוא כולל מחלף ... הוא כבר קיים בחלקו אבל צריך לשדרג אותו, לשפר אותו ולכוון אותו לכיוון כביש מספר 1. מחלף חדש על כביש מספר ... ודרך מחברת ביניהם. מחלף מספר 1 כלומר המחלף על כביש מספר 1 הוא באחריות נת"י ולכן אנחנו נמצאים כאן. והמחלף הדרומי למעשה שלא דורש הליך סטטוטורי הוא מבוצע על ידי, הוא מתוכנן כרגע על ידי רשות שדות התעופה.

מאז שאושרה תמ"א 4 / 2 נעשו די הרבה שינויים במערך התכנוני המרחבי ... קודם כול אנחנו מצמצמים את השטחים התפוסים על ידי המחלף וזה בעקבות ההסכמות עם כפר חב"ד על פי בג"צ. אנחנו מבטלים את רמפה, נסיעה העילית על כביש 1 ומסב אותם לרמפות תת קרקעיות. ... המקורי שהכיל רמפה תת קרקעית מתחת לכביש מספר 1 ורמפה אחת עילית מעל כביש מספר 1 לכיוון ירושלים. התכנית החדשה מורידה את שתיהן אל מתחת לכביש מספר 1, כך שכרגע אין שום תנועה מערכתית ... פנימית יש אבל מערכתית אין ... מספר 1.

גב' רונית מזר :

אבי, אולי אתה יכול כול משפט שאתה אומר להציג על התשריט תנוחה כדי שאנשים יבינו.

גב' שירה שפרבר, יו"ר :

שאפשר יהיה לראות מה אתה אומר.

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

או קי, אני כבר מגיע, בסדר. אנחנו משלבים את החיבורים ... הפרדה מפלסית 202 ...
ואנחנו משפרים את ...

(מדברים מרחוק)

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

זה למעשה השטח המכוסה על ידי תמ"א 4/2 בהצעה המקורית. כאן אנחנו רואים, לא
רואים כול כך טוב אני חושב, אנחנו רואים כאן ירוק אלה שטחים שאנחנו מחזירים אותם
לייעוד המקורי, לייעוד החקלאי. כול מה ... על ידי קירות ... צמצום, דרך אגב המחלף
המקורי ... גם דרכי שירות שבוטלו בינתיים לכן גם זה אפשר לצמצם את הדברים. אנחנו
מחזירים שטחים חקלאיים כאן באזור ... כפר חב"ד ... אם אנחנו נראה את התנוחה
הכללית ונעבור לאלמנטים שיש. הצהוב זה כביש מספר 1 הקיים שנשאר כמות שהוא, הוא
מורחב עם נתיב נוסף לכול כיוון, ... פיתוח עתידי. יש לנו החיבורים לנתב"ג ... ממערב.
אנחנו כאן יוצאים מכביש מספר 1, סוללים מתחת לכביש מספר 1, עולים צפונה
ומתחברים לחיבור שנכנס ... יציאה לתל אביב, באים מכפר חב"ד, אנחנו רואים את הגשר
בית רבקה ואנחנו מתחברים לכביש מספר 1 לכיוון תל אביב.
חיבורים למזרח, ממזרח יש רמפה ישירה שבאה מכיוון מזרח, מתחברת עם הרמפה מתל
אביב ושניהם נכנסים לתוך נתב"ג. היציאה מזרחה, אנחנו באים מתוך ... סוללים כאן, לא
כמו ... מתחת לכביש מספר 1 ומתחברים כאן בחזרה לכביש מספר 1 לכיוון מזרח.
האלמנטים הנוספים שהזכרנו קודם שכללו את החנה וסע. יש היום רמפה שיוצאת מהחנה
וסע ומתחברת בערך כאן, אנחנו נצטרך לקחת את הרמפה הזאת להסית אותה דרומה. היא
... מסביב לרמפה, היא תעקוף את הרמפה שנכנסת מנתב"ג ותתחבר כאן חזרה לכיוון
מזרח. החיבור מהחנה וסע במקום שיעשה כאן הוא נעשה מזרחה בערך כמה מאות מטרים
מזרחה. יש לנו כאן משהו נוסף, בינתיים יש שם מעבר ... מעבר עילי מעל הרכבת ...
מפלסית. יש כאן היום מעבר מפלסי דרך המסילה שהולכת מתחת לכביש מספר 1, מחברת
את צפריה את בית רבקה את אחיעזר ואת מערך הישובים ... ההפרדה המפלסית מתבטלת,
אנחנו עושים הפרדה דו מפלסית. זו ההפרדה המאושרת והיא מתחברת לתוך מערך
הכבישים שלנו. כאן יהיה כביש חדש למעשה שעובר מעל כביש מספר 1 ומתחבר לצפריה.
הכביש הזה מקובל על כפר חב"ד, הוא כביש שמחבר שני ישובים דתיים ואין בעיה, ...
בשבת ואין מניעה שהכביש הזה יהיה עילי והמעבר הזה הולך איתו. היום יש מעבר תחת
שהוא ... הוא מוצף בחורף, הוא בלתי אפשרי, אמנם משותף להולכי רגל ולרכבים ...
בנוסף לפי הבקשות אנחנו כאן מחברים מעבר נוסף להולכי רגל ואופניים מתוך מרכז כפר
חב"ד מעל הרכבת מעל הנחל, מתחברים ישירות אל הגשר שמשמש היום מעבר עיקרי של
בנות שגרות בכפר חב"ד ולומדות ... וזה למעשה ... שלהם שהם הולכים לבית הספר.
אני חושב שכיסייתי את כול הדברים הנוספים כרגע.
במחלף נמצאים חמישה גשרים, חמישה גשרים חדשים. אחד הוא הגשר התחתני מתל אביב
המעבר הזה מתחת לכביש מספר 1. המעבר התחתני ... יציאה מחב"ד לירושלים. יש לנו גשר
מעל ... שהוא מחבר את בית רבקה, הוא בערך מאחר וזה מעבר תת קרקעי, הוא בערך ...

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

הקיימים פלוס 2 מטר , מטר או שניים. יש לנו את המעבר העילי מעל כביש מספר 1 שהוא מחבר למעשה את כפר חב"ד עם צפריה הישובים העירוניים וגם נותן אפשרות גישה לשטחים החקלאיים. והגשר הנוסף גשר הולכי רגל ואופניים שמתחבר כאן ... כסוללה ממשיך ומתחבר לגשר הזה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה.

מר ברוך יוסקוביץ :

אני ראיתי באחד הפרוטוקולים שאתם מתכוונים לסגור אחר כך את הכניסה המזרחית לנתב"ג?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא , לא , זה הפוך.

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

המחלף הקיים ?

מר ברוך יוסקוביץ :

כן.

מר ברוך יוסקוביץ :

אני באחד הניירות ראיתי ולא הבנתי בכלל ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בטח קראת מתוך ההחלטות של הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית. אנחנו לא ראינו שבשלב, שאחרי השלמה אתם סוגרים את הכניסה המזרחית ,

גב' רונית מזר :

אפשר להחזיר את השקף ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בשלב הראשון אין צורך בחיבור מזרחה לירושלים כיוון שקיים המחלף הקיים.

מר ברוך יוסקוביץ :

כן ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אבל עדין השארנו שם את האופציה גם להתחבר בעתיד.

מר ברוך יוסקוביץ :

כן , זה בסדר , אבל לא יסגרו את המזרחי ?

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא, לא, פשוט בלב הראשון כנראה שיבוצע רק החיבור מערבה. כן, יש לנו יש לנו מישהו מהאורחים שרצה להתייחס.

עו"ד אבי פורטן :

כן. עו"ד אבי פורטן בשם כפר חב"ד. ראשית אני רוצה לברך את נת"י שאחרי 11 שנים מאז פסק הדין שקבע שתוך שנתיים יגיש את תכנית. אז סוף סוף נמצאת פה והיא הגישה את התכנית. אני רק מצר על כך שלמרות ... של 9 שנים התכנית הזו לא תואמה עם כפר חב"ד. כפי שמוצג פה בסקירה במבוא התכנית הזו היא תולדה של הליך משפטי שנקטו יחדיו הן המועצה האזורית עמק לו והן כפר חב"ד, שתי העותרות בבג"צ, כנגד תמ"א 4/2 א המאושרת ספציפית למחלף שמאפשר שם, עם טענות שונות כנגד המחלף וצורתו ופועלו. הבג"ץ היה תלוי ועומד 5 שנים, ב-2006 הגיעו הצדדים להסכם פשרה. וכפי שאמרו נת"י, לא בכדי עד היום לא פתחו את המחלף הזה וכול מי שנוסע נכנס לטרמינל 3 הוא מכיר את דרך ... שהוא צריך לנסוע בתוך שדה התעופה עד שהוא יכול להגיע לטרמינל 3 בגלל שאין ... לישוב.

עכשיו, אחרי הרבה דיונים ומאמצים ומאבקים הגיעו להסכם הפשרה שהטמיעו את עיקריו והוא אמור להיות הבסיס לתכנית הזאת. חלק מהותי מכול ההסדר הזה זה שהתכנון המחודש הזה ייעשה בתיאום עם המועצה האזורית ועם כפר חב"ד. הרי זה נובע מהסכם, לצערי הרב במהלך השנים האלו נת"י, היא כבר הייתה בשלושה או ארבעה ... זה היה עם מע"צ ואחרי זה מ"צ החדשה ואחרי זה חברה לאומית ועכשיו נת"י ובכול גלגול גלגלו אותנו לבן אדם אחר ולא שיתפו פעולה עם כפר חב"ד בתכנון הזה. עכשיו, דיברנו קצת במסדרון בחוץ, אז הם תיכף יספרו לכם, בטח הם שיתפו פעולה, הם לפני שבוע ימים כבר משלחת מתכננים, לכמה אנשים במועצה והציגו את המצגת הזאת. זה התיאום, אחרי 11 שנים, הנה תראו, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מתכוונים לאשר. ועוד הם כתבו לעצמם סיכום פנימי שזה מקובל, כתבו לעצמם סיקור פנימי שבכלל לא ראיתי אותו אבל עכשיו הראו לי על ... שהתכנון הזה גם מקובל עלינו. אז אני אומר לכם בצורה מפורשת בשם כפר חב"ד, נתתי לכם מכתב מיושב ראש ... ודיברתי פעם נוספת עם יושב ראש הוועדה המקומית עכשיו בחוץ, שאלתי אותו, אתה היית בישיבה, הוא אמר כן. שאלתי אותו, אתם הסכמתם לתכנון הזה? הוא אמר, מה פתאום. שאלתי, הוא אומר, שאלנו, מה הסטאטוס של זה. אמרו לנו לא, זה רק עכשיו אנחנו מיידעים, זה עוד לא ממשי, עוד לא. אז אני לא מבין את כול התהליך הזה. אם 11 שנים היה לכם לתכנן את זה, אז למה עכשיו לבוא ובדקה התשעים ולהגיד, הנה הכול בסדר, תפקידו, תעבירו להערות והשגות, משהו שלא קיבל הסכמה לא של המועצה ולא של כפר חב"ד. זה קודם כול לגבי הפרוצדורה.

עכשיו לגבי המהות, יש בהסכם שורה של דברים, אבי הציג לכם בשקף את השינויים המבוקשים. את השינוי האחרון הוא לא הציג בשקף שלו, נושא של תחנות התדלוק. תיכף אני ... הנושאים שהוצגו בשקף הם נושאים מקצועיים. מעברים, כניסות לפה ושם, מעברים שמקשרים בין צד אחד של הרחבה לבין המוסד בית רבקה, מגוונים אקוסטיים, רמפות, כניסות ויציאות. הדברים האלה צריכים להיבחן, שכפר חב"ד תגיד, אכן מקובל עלי, תואם את ההסכם אין לי הערות. וזה לא נעשה, שוב, מציגים לנו מצגת כזו חצי שעה בפני חלק מהעובדים במועצה, בכלל לא באו לישוב עצמו לכפר חב"ד ואומרים, הנה, את

זה התכנון שלנו, אפילו לא אומרים שזה יבוא בעוד שבוע למועצה הארצית לקבלת החלטה. אתם יודעים שהחלטה על העברה להערוך והשגות היא החלטה כמעט סופית. זה אתם אומרים, זה מקובל עלינו אם לא נגלה פתאום הפתעות בהתנגדויות. זה לא מה שהוצג למועצה.

עכשיו לגבי תחנות תדלוק. חלק מהותי מהסכם הפשרה זה ההסכמה של החברה הלאומית לדרכים שיהיו תחנות תדלוק על כביש 1, שתי תחנות מצפון ומדרום. ואני חייב להגיד לכם במהלך ה-11 שנים האלה כפר חב"ד שיתפה פעולה ועשתה את כול הויתורים מכוח אותו הסכם פשרה ומסרה את החזקה בקרקע, היא מסרה חזקה בקרקע לצורך הקמת הנתיב המהיר שזו הפקעה נוספת, היא מסרה חזקה בקרקע לצורך כניסה לחנה וסע, היא לא תבעה פיצויים לפי 197, היא ויתרה למעשה על כול זכויותיה כנגד מה שהובטח לה בהסכם ורק נת"י לא עומדת בצד שלה בהסכם. עכשיו, אומרים לנו, תגישו אתם תכניות, זה לא תפקיד שלנו לתכנן תחנות דלק, תגישו אתם תכניות. לכן יש פה כביכול, אני אומר כביכול שאלה של ביצה ותרנגולת. כול עוד אין תכנון של המחלף, איך אני יכול להגיש תכנון של תחנות דלק שצריכות להתחבר למחלף. אבל, אני גם לא יכול מצד שני, אני אומר כביכול ביצה ותרנגולת, כי אני גם לא יכול לחכות לא לעשות כלום, לחכות שאתם תאשרו את הצורה המסוימת של המחלף ואז לבוא ולהציע תחנות תדלוק כי יגידו לי, זה לא מתחבר, זה לא עובד, זה לא מרחקי בטיחות, זה לא תמ"א 18, למה לא באת בשלב התכנון לתאם שהיינו מוסיפים פה רמפה, משנים, מאריכים, משנים את הזוויות. הרי ברור לכולכם אתם אנשי תכנון מקצועיים, גם למי שהוא לא מהנדס כבישים מוסמך, שאתה חייב לתכנן כבר בשלב הזה של תכנון המחלף את האפשרות של התחברות לתחנות הדלק והדברים גם כתובים. והסדר הפשרה, אני מפנה אתכם לפסקה 2.5 לפסקה השנייה, בטרם הגשת השינוי לתמ"א 4/2 א, כלומר בטרם הגשת התכנית הזאת ... החברה הלאומית לדרכים ... אפשרות להתאים את תכנית תנועה ואת תשריט ייעודי הקרקע באופן שיאפשר ככול הניתן הגשת תכניות לתחנות תדלוק. זה אפילו לא היה בבולטים של המצגת, זה בכלל לא קיים. הם לא הראו לכם שהם בחנו ואפשר להתחבר עם תחנות תדלוק, אי אפשר להתחבר עם תחנות תדלוק, בדקנו והגענו למסקנה כזו או אחרת, זה בכלל לא באג'נדה שלהם. עכשיו, לכפר חב"ד היו הצעות רבות לאורך השנים והתכנון הזה השתנה לאורך השנים, לא שככה זה התחיל וככה זה נגמר ... הזכרתם את זה כול פעם. ניסינו להציע משהו בהתאם, אנחנו כול הזמן רודפים אחרי הזנב, מנסים לברר מה התכנון העדכני של מע"צ ולהתאים לזה איזה שהוא פתרון לתחנות תדלוק, אבל אף אחד לא משתף איתנו פעולה. והראיה שאת הדבר הזה אף אחד לא בא לכפר חב"ד ואמר, או קי, קחו את הקבצים, יש לכם יועץ תנועה, אגב יש לנו יועץ תנועה גל גרונר מ-ד.א.ל שמוכר לכולכם, מתכנן כבישים, מסילות ברזל ואף אחד לא מפקפק בכישוריו המקצועיים. הוא מנסה ולא מצליח, דבר בסיסי, לקבל קבצים ולהראות התאמה אפשרית פה של תחנות תדלוק. ולכן הבקשה שלנו היא מאוד פשוטה, כפי שאמרתי, אנחנו שיתפנו פעולה 11 שנים את חלקנו קיימנו, מסרנו את הקרקעות, לא רצנו והגשנו עתירות. ...

(מדברים ברקע)

עו"ד אבי פורטן :

אבל אחרי שהיא כבר בכזה פיגור אני מבקש לא פתאום אצה הדרך , אני מבקש מכם לא לקבל החלטה היום , להורות לנת"י את התכנית הן עם המועצה האזורית והן עם כפר חב"ד ועל פי התיאום הזה לא צריך לקחת הרבה זמן ... שתפו פעולה , זה יכול להיעשות תוך חודש , חודשיים וזה יכול לחזור אליכם לדיון די מהר. אבל אני לא רוצה להיות במצב של ביזיון בית משפט שנת"י לא מקיימת את ההסכם , לא מתאמת ופתאום נהיה לה דחוף דחוף. אגב , כשניסינו לברר לפני כשנה אמרו לנו ... בתכנית חומש , אז זה לא יהיה ב- 5 שנים הבאות ולכן התמ"א הזאת בכלל לא בערה להם. אז זו הבקשה שלנו ותודה על הסבלנות.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

תודה.

גב' תמי בולר :

אני אגיד מבחינה פרוצדוראלית , תמי בולר , נתיבי ישראל. מבחינת ההליך שנמשך לאורך שנים , תיכף מנהל הפרויקט ישלים את דבריי. מבחינת הישיבות והתיאומים , אני יודעת שנעשו לאורך השנים. ולפני שבועיים אף ישבנו עם מנכ"ל המועצה האזורית ונציגי כפר חב"ד וסגן ראש המועצה , ישבנו , הראינו להם את התכנון , הם בירכו על התכנון. אל תעשה לי ככה כי אני הייתי שם , הם בירכו , אנחנו גם הפצנו סיכום דיון ולא קיבלנו תגובות למשהו אחר ממה שכתוב. הם מברכים על התכנית , הם קיבלו את כול מה שהתכנית מציעה. קיבלו גם סט של תכניות , אני גם באופן אישי שלחתי שאת זה למהנדסת הוועדה גם את המצגת וגם את מסמכי התכנית. אני באופן אישי גם שלחתי את הזימון של הסדר יום הזה למנכ"ל המועצה. זאת אומרת מבחינתנו שיתוף הפעולה הוא מלא , גל גרונר גם מכיר אותי מתפקידי הקודמים , אין שום בעיה לפנות אלי ולקבל את המסמכים , אנחנו הפצנו אותם לכול מי שרצה. אז זה מאוד מקומם לשמוע את הדברים האלה , צר לי שאתה אומר אותם כי אני הייתי בישיבה ופשוט בירכו על התכנית , אז אני מאוד מופתעת שאתה כרגע מגיע בדקה ה- 90 ומגיש מסמכים שאני לא ראיתי ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

רגע , רגע אבי , היא לא הפריעה לך , היא שמעה בסבלנות. כן ,

גב' תמי בולר :

זה מאוד מצער , מבחינת הנושא של התחנות דלק , זה גם עלה בישיבה ולא נאמר דבר. אני אבקש מרוני ,

מר רוני נאון :

קודם אבי ואחר כך אני אשיב.

אינג' אבי שרייבר , מתכנן :

אני רוצה רק להוסיף שהתכנית הזאת ... את כפר חב"ד מספר פעמים ואנחנו ישבנו איתם על איפה מיקום הגשר הולכי הרגל והמדרגות. הם ביקשו את החיבור ... ואת הדברים הם מכירים כולל גם ההפרדה המפלסית , מכירים אותם היטב היבט. מבחינת כפר חב"ד אנחנו הצגנו , כפר חב"ד גם לחץ את ידינו אמר יישר כוח אפילו. אבל זה לא שייך לתחנות דלק.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

תחנות דלק, יש אצלי במשרד לפחות 5 או 6 ורסיות שכפר חב"ד הגישו, התקיימו גם דיונים במע"צ, חלק מההצעות יותר טובות חלק פחות טובות היו, אבל האמירה הייתה תגישו את התכנית תחנות דלק, אנחנו נסיים ... ואתם אחרינו מגישים תכנית לתחנות דלק, אחרי שהתכנית תגיע ...

(מדברים ברקע)

מר רוני נאון :

שמי רוני נאון ואני מנהל הפרויקט ... החל משנת 2010 ,

(מדברים מרחוק)

גב' רונית מזר :

עדיף שתדבר למיקרופון.

מר רוני נאון :

לפני הייתה הגברת רות לברן, ... את ההיסטוריה של הפרויקט הזה. אני גייסתי את כול תעצומות הנפש שיש לי כדי לא להתפרץ לדבריו של העורך דין המכובד שהוא יודע לטעון יפה. אבל ייצר כאן מציאות וירטואלית שאין בינה לבין המציאות כמעט ואין בה דבר. אני לא רוצה להטיח דברים יותר קשים, אני חושב שזה מסביר. לאורך התקופה היינו במגע, אני מתייחס רק לתחנות הדלק, אני אגיד בקצרה שכול הדברים האחרים מוסכמים, הם מברכים על הגשר להולכי רגל, הם מברכים על הרמפה לכיוון ירושלים שהיא שקועה ואפילו הם הסכימו להגדיל את ההפקעה מהם ב- 40 דונם והכול היה מתואם איתם, אנחנו נפגשנו לפחות עשר ישיבות במשך השנים, עשינו תהליך מאוד מסודר. מי שטיפל בנושא תחנות הדלק מטעם כפר חב"ד זה היה איזה שהוא יזם בשם עודד לאופר, מנהל פרויקט. היינו איתו בישיבות והעברנו קבצים. לאחרונה עודד לאופר, בשנתיים שלוש האחרונות נעלם מהשטח, אני נרגש סליחה,

גב' תמי בולר :

זה פשוט מקומם, אחרי כול כך הרבה שנים לבוא ולשמוע את הדברים האלה, לא בסדר.

(מדברים ברקע)

מר רוני נאון :

לאחרונה אני יודע שעודד לאופר מנסה למכור את הזיכיון הזה, אני לא יודע מה יש לו למכור. ומתעניינים ובאים אלי אנשים ואני מקבל במשרד ואנחנו מעבירים קבצים ואין שום הסתרה. אני אמרתי לעודד לאופר בתקופה שהוא טיבל את זה עוד ברצינות. הדרך היחידה שלך להשפיע על נושא תחנות הדלק, זה להעמיד מתכנן תנועה מטעמך, אנחנו ... מגישים את התכנית, יש את הקבצים, יש אפשרות להזיז רדיוס כזה, רדיוס כזה כדי לעשות התאמה. הציפייה הייתה גם מדברי העורך דין, שנתבי ישראל יתכנו תחנות האלה במסגרת המחלף. ולזה לא היה לנו שום מנדט ושום הסכמה והסברנו את זה. אני חושב שהיה תהליך מאוד מסודר והדברים של העורך דין ממש ממש לא מדויקים. תודה.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עו"ד אבי פורטן :

קצר ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

קצר מאוד ,

עו"ד אבי פורטן :

קודם כול נמצא פה מר לאופר עצמו והוא יכול להעיד. דבר שני , אני יכול להמציא לכם מכתב שמר לאופר מלפני שנתיים , שלוש שהוא זועק על כך שלא מתאמים , זה לא דבר חדש. דבר שלישי , אני מגיש לא מעט תכניות למוסדות תכנון , כשאני בא לוועדה והם שואלים אותי , תיאמת עם משרד התחבורה ? אני אומר , בטח , ... נציג משרד התחבורה אומר , אני בכלל לא ראיתי , לא קיבלתי את התכניות. ואז שואלים אותי , יש לך מכתב ממשרד התחבורה ? אז זה יפה מאוד שאתם אומרים היו עשרות פגישות ותיאמנו ואנחנו מתפלאים ואנחנו מופתעים. עם כול הכבוד זה דבר בסיסי , תכנית שנועדה עבור כפר חב"ד עבור המועצה האזורית בעקבות בג"ץ ,

גב ' תמי בולר :

זה לא עבור כפר חב"ד ,

עו"ד אבי פורטן :

מביאים הסכמה , אומרים , הנה , הנה החתימה שלהם הם הסכימו.

גב ' תמי בולר :

מה , ממש לא מקובל , מה אנחנו בבית משפט שצריכים להגיש מסמכים חתומים , זה לא בסדר.

(מדברים יחד)

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

תמי , אנחנו לא מתווכחים ,

גב ' תמי בולר :

מה , אנחנו לא בית משפט עכשיו.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

בסדר ,

גב ' תמי בולר :

זה פשוט לא בסדר.

עו"ד אבי פורטן :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

סליחה, גברת בונר, שאני בא לא לבית משפט, שאני בא לוועדה מחוזית ויש לי תנאי הפקדה באישור נת"י, אומרים לי תביא מכתב מנת"י,

גב' תמי בולר :

איפה זה כתוב? איפה זה כתוב?

גב' שירה שפרבר, יו"ר :

אבל אין פה תנאי הפקדה אישור כפר חב"ד ואבי אני אגלה לך, התכנית היא לא עבור כפר חב"ד, התכנית היא עבור מדינת ישראל, עבור שדה התעופה. בואו נעשה רגע סדר,

עו"ד אבי פורטן :

אני מקבל את התיקון, אני מקבל את התיקון, אני אומר זה בעקבות, מתקן את עצמי, בעקבות עתירה של כפר חב"ד והמועצה האזורית בהסכם איתם, אם לא הייתה עתירה היה נשאר המחלף המקורי. וזו כוונתי וכוונתי היחידה. ולכן אני דיברתי גם הבוקר וגם עם ראש הוועדה המקומית, סגן ראש המועצה האזורית, גם עם יושב ראש וועד כפר חב"ד. ומה שאתם אומרים לצערי פשוט לא נכון, כי אם היה מוסכם הם לא היו שולחים אותי כאן לבוא ולטעון, אין להם שום עניין סתם להתנגח. יש להם עניין שיקויים הסכם הפרשה. והתייחסות אחרונה למה שאמרו מנהלי הפרויקט, אני חוזר בעניין של ביצה ותרנגולת. לא שמעתם שאמרו כאן כן בדקנו את החמש חלופות השונות,

גב' אילנה שפרן :

אז אני ארצה להתייחס לזה,

עו"ד אבי פורטן :

לא שמעתי כאן, כן בדקנו חמש חלופות השונות והאפשרויות לתחנות דלק ואמרנו שהן אפשרויות. מה ששמעתם תקשיבו טוב להחלטה, הם אומרים שהוגשו לנו חמש חלופות. מה עשיתם איתם? לא יודע, שמתם במגרה, בדקתם אם הן ישימות, אולי כדי שאחת מהן תתממש צריך לשנות איזה ספגטי כזה או אחר או להאריך אותו 2 מטר, אז זה הזמן לעשות את זה. אבל הם לא ראו, הם לא רואים את זה כתפקיד שלהם, הם מתנערים מזה, זה העניין. מבחינתם זה לא חשוב ומה שאתם תחליטו עכשיו אני מזכיר לכם, זה תמ"א, זו תכנית ארצית, אי אפשר אחר כך לשנות אותה בתכנית בסמכות מקומית לתכנית לתחנת דלק בסמכות מקומית או בתכנית בוועדה המחוזית, תכנית מתאר מקומית.

(מדברים ברקע)

עו"ד אבי פורטן :

מה שאתם תקבעו פה כתמ"א, זהו, זה כובל, זו התצורה הסופית שלו של המחלף. ולכן החובה שלהם עכשיו לעשות את זה. ואני חוזר ואומר, יש לנו יועץ והוא מזה שנתיים כבר פנה והעמיד את עצמו לרשות צוות המתכננים והוא יעמיד את עצמו גם עכשיו אם תחליטו בחודש, בחודשיים הקרובים, 24/7 לפתור את העניין זה לא כול כך מסובך ויש לנו פתרונות תחבורתיים טובים. תודה רבה.

גב' אילנה שפרן :

כן, אני רוצה להתייחס, אני רוצה בשני נושאים להתייחס, דבר ראשון בישיבות הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית השתתפו נציגי כפר חב"ד, אנחנו זימנו אותם, הצגנו. כול התשריטים האלה היו ידועים וגם היו התייחסויות בין היתר גם לנושא של תחנות תדלוק. אבל אני רוצה להביא דווקא משהו מהצד של, אז זה היה מע"צ, רות לברן, היא הבהירה שהגיאומטריה המוצעת למחלף תאפשר תכנון גם של תחנות תדלוק. התכנית הזאת אמנם לא מתייחסת לתחנות תדלוק, כי היא תכנית למחלף ולא לתחנות תדלוק. אבל בהחלט היא כותבת פה, שאפשר יהיה בעתיד גם להתייחס לתחנות תדלוק, אפילו לתסקיר השפעה על הסביבה, הייתה התייחסות בו להתכנות לתחנות תדלוק והייתה התנגדות של החברים להכניס לתוך התכנית הזאת את כול הנושא של תחנות התדלוק. ועם זאת אני רוצה להגיד, שמהמסכים של התכנית היום מאפשרים גם שינויים בהתוויה של הדרכים, שינויים קטנים באישור צוות מלווה. התכנית הזו מלווה עם צוות מלווה, שיכול לאשר שינויים קטנים, אם צריך להיכנס לצאת זה באישור צוות מלווה. ואם צריך שינויים שהם מעט יותר גדולים ברמפות, בכול החיבורים שיידרשו לטובת תחנת התדלוק זה באישור הולנת"ע. ככה שלר צריך פה שינוי של התכנית הזאת, אם תחנת תדלוק תהיה במקום כזה או אחר. אלא יש תשובה במסגרת המסמכים של התכנית הזאת.

עו"ד אבי פורטן :

אני מבקש שמע"צ תציג לכם את האמירה הזאת, כלומר ...

גב' אילנה שפרן :

זה נמצא בהוראות, זה נמצא בהוראות התכנית.

עו"ד אבי פורטן :

את אותה התכנות להתחברות שאתם מדברים עליה, כי לנו הם אמרו אחר כך דברים אחרים בעל פה. אם רות לברן הייתה לפני אי אלו שנים,

גב' אילנה שפרן :

אבל אנחנו מדברים על אותה תכנית, התכנית הזאת הוצגה לוועדה המשותפת עם האפשרויות של החיבורים איפה שהם יכולים להיות, היא אומרת, הגיאומטריה מאפשרת גם חיבורים לתחנות תדלוק. זאת הייתה הכוונה של התכנית הזאת, מתוך הסכמה עם בית המשפט. ואתם הגשתם איזה שהן התוויות מאוד כלליות, אבל ברגע שיהיה משהו ספציפי זה יוגש לצוות המלווה, הצוות המלווה יכול לאשר את החיבורים האלה. ואם צריך גם שינוי ברדיוס של הרמפה לטובת החיבור הזה, עדין יש את הכלים במסגרת התכנית הזאת.

עו"ד אבי פורטן :

לנו לצערי זה לא הוצג, אני מקווה שלכם זה הוצג.

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

אני ... את החלופות הנבחרות שדיברו פעם אחת על התפצלות מתוך הרמפה לכאן, יצירת כביש שירות אל הרמפה הזאת, תחנת דלק שתיווצר כאן באזור הזה. ועל ההתכנות ... אבל ... השנייה ... זה דרך היציאה דרך הנתיב המהיר, תחנה באזור הזה או העתקה קלה של

הרמפה הזאת קצת דרומה ותחנה באזור הזה ... שתי חלופות שרצו כחלופות לכיוון מזרח של תחנות דלק.

מר אלי בן ארי :

אפשר לשאול ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

כן בטח.

מר אלי בן ארי :

עד עכשיו התעסקנו רק בתחנות דלק שזה דבר מאוד חשוב , אבל יש לי שאלה אחרת. פשוט אצלנו אנחנו מזכירים תמיד את התיקון של הכניסה לנתב"ג ,

דובר :

אבסורדים היותר ...

מר אלי בן ארי :

מבלי להעליב אף אחד , כן , אבל באמת אחד מפרקי התכנון הכי בעייתיים שקיימים במדינת ישראל עד היום וזה בזבוז נוראי גם של נסיעה וגם של בניה וגם של כביש וזה שהמחלף הזה לא נבנה לפני שנים זה באמת , עד היום אני לא מבין את זה ולא רק אני. אבל השאלה היא עכשיו , אנחנו מתכננים את זה , השני הולך להישאר לא מורידים אותו , הקיים , הולך להישאר עם כניסות גם לכיוון מערב וגם לכיוון מזרח. השאלה היא למה פה צריך יציאה לכיוון מזרח.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אמרנו בהחלטה של הוועדה המשותפת , אנחנו שומרים את האופציה , האופציה היא מכיוון שנתב"ג בינתיים היא השדה היחיד של מדינת ישראל.

מר אלי בן ארי :

או קי ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

וכמות הטיסות רק תלך ותגדל ולכן אנחנו שומרים גם אופציה לחיבורים ,

דובר :

יש גם את הכביש יציאה לכביש 40.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

... גם לטרמינל 3 וגם לטרמינל 1 , אני חושבת שזה יהיה נורא אם אנחנו לא נשמור את השטחים האלה ונבין בעוד כמה שנים שאנחנו לא מאפשרים כי יש מחלף צולע. אם בעתיד יראו שלא צריך את אחד המחלפים כי נתב"ג יפסיק לתפקד פה ויתחיל לתפקד במקום אחר. נעשה שינוי גורף של כול הדברים , אבל כרגע אנחנו שומרים ...

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

(מדברים יחד)

גב' רונית מזר :

מבחינת הביצוע המזרחי לא יבוצע בשלב הראשון.

דובר :

יש בצד המזרחי יציאה.

גב' תמי בולר :

אלי, יש שלביות ביצוע בתכנית, אפשר לבנות אותו הכול בהינף אחד, אפשר בשלבים. לפחות לשמור את האופציה הסטטוטורית.

מר אלי בן ארי :

גם ההסבר הזה, לא הצלחתי להבין, למה צריך את זה ?

גב' תמי בולר :

לשמור אופציה סטטוטורית,

מר אלי בן ארי :

אני הבנתי לשמור אופציה,

גב' רונית מזר :

מה המחיר של זה שאתה ...

מר אלי בן ארי :

מישהו שבא מכיוון מזרח יגיע לשם ? הכביש הזה יש שם שלושה נתיבים שנכנסים,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש גם,

מר אלי בן ארי :

בכביש הקיים אין עומס, אין פקקים ואם יש אז זה בגלל הכניסה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

היום, אבל אנחנו מדברים על, אנחנו לא מתכננים לטווח המיידי שהיום אין עומס, אבל בעתיד כן יהיה עומס, כי ברגע שנתב"ג יגיע ליותר ויותר קיבולת אז גם יהיה עומס על הכניסה, שיש כבר היום עומס על הכניסה כשאתה נכנס לשדה התעופה, יש שם עומס. תהיה עוד אופציה לעוד נתיב.

מר אלי בן ארי :

לכיוון ירושלים,

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

מכיוון ירושלים, מכיוון 443, מכיוון כביש 6 כן.

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

אני יענה, ... גם הפילוסופיה שנולד כול המערכת הזאת, קודם כול אנחנו מדברים ... שנות 70, 80, 90 ועוד הרבה שנים קדימה, שהמחלף הזה הוא המחלף המערכתי שמחבר את שדה התעופה למדינת ישראל. שאומרים לשדה התעופה יודעים שיש מחלף אחד, השני היה אמור לשמש את הכביש שירות, כלומר מחלף שירות הולך לגדול גם ...

מר אלי בן ארי :

זה מחלף ענק,

אינג' אבי שרייבר, מתכנן :

והכביש הפנימי ילך ... שם עם חיבורים לחניונים, עם חיבורי לאזורי ... כרגע אנחנו מכינים את ... הזה. ברור שהחיבורים ממזרח הם המאוחרים יותר, החיבורים ממערב הם הראשונים יותר.

(מדברים מרחוק)

(מדברים ברקע)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש לנו עוד שאלות, התייחסויות?

גב' שירלי אמיר :

שירלי אמיר, רשות שדות התעופה. ראשית אני מתחברת לדברים של שירי, המחלף הזה נועד לשרת את נתב"ג ולא לעשות תחנות דלק. שוב אני חוזרת, שדה התעופה היחיד של מדינת ישראל לטיסות בינלאומיות נכון להיום. אנחנו מברכים מאוד על התכנית, אנחנו מבקשים לקדם אותה בדחיפות. לפי בדיקות שאנחנו ערכנו בשנת 2023, אם הגידול מוערך בתנועת הנוסעים, שאנחנו דרך אגב קודם כול מתבדים, יש לנו את התחזיות גידול והנסיעות בפועל עולות עליו. כבר בשנת 2023 הכניסה הקיימת תגיע לקריסה והתורים עלולים להגיע עד כביש 1, אז לכן יש דחיפות לקידום המחלף.

גב' שירלי לוי :

יש חצייה אלכסונית של המחלף של קו 161 של חברת חשמל, היום קווי 161 נדרשים בתכנית ואנחנו מבקשים שלפני הפקדה הסיפור הזה יתואם, במקרה שיהיה צורך בהעתקת של הקו כדי לבצע את המחלף.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה. יש לנו עוד התייחסות?

גב' מיכל אריאל :

מיכל אריאל משרד הביטחון. הגובה של הגשר העילי שמחבר את כפר חב"ד לצפריה , הגובה הגברית המתוכנן שם ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אבי ,

גב מיכל אריאל :

גובה הגברית ?

אינג' אבי שרייבר , מתכנן :

סליחה ?

גב מיכל אריאל :

בגשר העילי המתוכנן מעל כביש 1 ,

אינג' אבי שרייבר , מתכנן :

כן ,

גב מיכל אריאל :

גובה הגברית המתוכנן שם ?

אינג' אבי שרייבר , מתכנן :

לדעתי מה שהיה אחרון המרבי זה ה- 5.75 , קצת יותר , אפילו יותר. את מדברת מבחינת רת"א ,

גב מיכל אריאל :

לא , בהיבט שינוע ,

אינג' אבי שרייבר , מתכנן :

בהיבט הפיזי ?

גב מיכל אריאל :

כן.

אינג' אבי שרייבר , מתכנן :

הפיזי יתוכנן בגובה שיהיה ...

(מדברים יחד)

גב מיכל אריאל :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

כרגע, היום הגישה של מערכת הביטחון זה של 6 מטר גובה גברית. אני מבקשת תיאום עם מערכת הביטחון על גובה הגברית.

גב' תמי בולר :

גם בתכנון המפורט,

גב מיכל אריאל :

זה כביש ראשי, אנחנו צריכים בכבישים ראשיים אנחנו צריכים לשמר ...

(מדברים ברקע)

גב מיכל אריאל :

תודה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש לנו עוד התייחסות ? כן,

גב' אורלי זיו :

מדובר כאן על תחנות תדלוק, אני מזכירה שלפני שמקימים כאן צריך חוות דעת של ...

(מדברים ברקע)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו לא מדברים כאן על תחנות תדלוק, זה בדיוק העניין.

גב' אורלי זיו :

אני אומרת בדיוק העניין, אנחנו מדברים, פה בדיון היו תחנות אז ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כשתגיע התכנית של תחנת התדלוק היא תבוא לדיון.

גב' אורלי זיו :

כול ההסכמים האלה, הם צריכים להבין שזה צריך לעמוד בתנאים ...

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש לנו עוד הערות לאו שאלות ? כי אם לא אז נגיד תודה לאורחים שלנו ואנחנו נתכנס פה לדיון הפנימי.

דיון פנימי

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

מישהו רוצה להתייחס ?

מר ברוך יוסקוביץ :

כן. אני פוחד מאוד ממה שהוזכר פה ,

מר ברוך יוסקוביץ :

אני מוטרד ממה ...

(מדברים ברקע)

מר ברוך יוסקוביץ :

בגלל החיוניות של הפרויקט נראה שחשוב מאוד שיהיה ריאלי וישים. כי אם יגררו לבתי משפט על כול מיני צווי מניעה , אז זה תקוע. נספח התנועה הוא נספח שלא מחייב , מכיוון שיש להם חמש או שש הם אמרו חלופות , מכיוון שהוא הציג חלופה שהיא ממש סבירה. אני מציע שנת"י במסגרת הנספח ... הכללית הלא מחייב ... גם את האופציה אחת שקיימת ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אבל למה ? למה ?

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו לא מתכננים במועצה ארצית תחנות תדלוק.

מר ברוך יוסקוביץ :

לא , אבל זה ברמה של נספח לא מחייב , לפחות מבחינת בדיקה שמחר יבואו לבית משפט יראו שיש התכנות.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

שיעשו את כול הבדיקות לא בתכנית , על יד התכנית איזה בדיקות שהם רוצים.

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא התחייבו , אין פה התחייבות , התחייבו לבדוק , התחייבו לבדוק.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ברוך יוסקוביץ :

בית משפט זה לא התחייבות ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא ,

(מדברים יחד)

עו"ד יעל אדורם :

לא , הוא פשוט ציטט את מה שכתוב בהסכם. הוא קרא את מה שנוח לו ,

מר ברוך יוסקוביץ :

יש פה משפטנים , אני משפטן.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו נקריא לך את ההחלטה.

גב' אפרת דון יחיא :

יש הסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין , הסדר פשרה שבוודאי לא מחייב את המועצה הארצית כי הייתה מודעת לתהליך ... של הפרקליטות. וגם במהות שלו ספק כמה הוא מחייב גם את נת"י. הוא מסדיר עניינים כמו המיסוד כלפי הישוב ,

מר ברוך יוסקוביץ :

זה הכול , אני מדבר רק על הספציפית מתחנת הדלק.

עו"ד אפרת דון יחיא :

לגבי תחנת הדלק , אני יקריא לך איך זה נאמר , מאוד מאוד בזהירות. החברה הלאומית לדרכים לא תתנגד להגשת תכנית על ידי כפר חב"ד שמטרתה הקמת תחנת תדלוק בשטח כפר חב"ד , מצפון לכביש מספר 1. וכן לא תתנגד להגשת שינוי לתמ"א 18 לצורך הקמת תחנת התדלוק. יובהר כי הסכמת החברה הלאומית לדרכים להקמת תחנת דלק כאמור , אין בה כדי לכבול את שיקול דעתו של משרד התחבורה בוועדות התכנון. בטרם הגשת השינוי לתמ"א 4 / 2 / א תבחן החברה הלאומית לדרכים בחיוב אפשרות להתאים את תכנית התנועה ואת תשריט ייעודי הקרקע באופן שיאפשר ככול שהדבר ניתן להגשת תכניות לתחנת תדלוק כאמור בהתאם ובשינוי להוראות תמ"א 18. מובהר כי אין באמור בסעיף זה בכדי לחייב את החברה הלאומית לדרכים לערוך שינויים כול שהם בתכנית התנועה והיא תעשה אותם על פי שיקול דעת הבלעדי. עכשיו , נאמר פה , על פניו התכנית כפי שהיא מוגשת היא לא ... אפשרות לבחון הקמה של תחנת תדלוק. כמובן בכפוף לכול הבדיקות הרגילות שנעשות ביחס לתחנות התדלוק. מה שאנחנו עושים פה לא מוחק את האפשרות. אנחנו נבחן את זה , המועצה הארצית מקדמת עכשיו מחלף , לא אמורה להתנות או לעכב מחלף בסדר גודל בגלל איזה שהיא אופציה שישוב מבקש לקדם תחנת תדלוק. התיאומים ככול שייעשו הם עניין של רצון טוב בין הצדדים האלו , לא מחייבים את המועצה הארצית

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

ואני לא מרגישה שאנחנו ... של התכנית הזאת עושים משהו שהוא פגיעה מעבר , אם בכלל ... פגיעה באיזה שהיא אופציה עתידית של כפר חב"ד אם יבקשו לבחון מול הגורמים הרלבנטיים. ולהבנתי המשפטית את ההסכם פשרה הזה , הוא לא כובל אותנו ולא מונע מאיתנו להחליט היום ...

גב' אילנה שפרן :

מה גם שהתרשמנו שזה אפשרי ונתנו את הכלים.

מר ברוך יוסקוביץ :

לכן , בגלל זה אמרתי להשתיל בנספח בינוי עוד קשקוש של תחנה ,

(מדברים יחד)

מר ברוך יוסקוביץ :

יורת פשוט מכול הפיקוחים ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

עוד לא בדקו בשום היבט אחר ,

עו"ד אפרת דון יחיא :

לא , ממש לא , צריך לבדוק את זה , אי אפשר סתם ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

רגע , אני רוצה להגיד שתחנת תדלוק צריך לבדוק לא רק מהיבטים תחבורתיים ,

מר ברוך יוסקוביץ :

כן , בדיוק.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

בואו נעשה רגע סדר.

מר ברוך יוסקוביץ :

יש כאלה שבשבילם זה קשקוש , יש כאלה שבשבילם זה ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אבל יש הרבה מאוד היבטים שצריך לבדוק ולא בדקו וצריך שיבדקו אותם. ואין שום סיבה.

מר ברוך יוסקוביץ :

נת"י אמרו בדקנו ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

הם בדקו היבטים תחבורתיים.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ברוך יוסקוביץ :

הם בדקו תחבורתית, הם בדקו שאפשר מהרמפה לרדת.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בהיבטים תנועתיים, תחבורתיים הם בדקו, הם יבדקו, יציעו את ההצעות. יש לתחנת תדלוק הרבה מעבר לכך ואת זה צריך לבדוק ואף אחד לא בדק כי אף אחד לא הגיש תכנית כזאת.

עו"ד אפרת דון יחיא :

וזה לא היה חלק מההסכם,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

וזה גם לא חלק מההסכם, שבמסגרת הזאת עכשיו צריך לבדוק את כול הדברים האלה. ולכן תוגש תכנית ויבדקו אותה וככול שזה אפשרי אנחנו גם נשמח לכבד את ההסכמה בין הצדדים. ואם זה לא אפשרי אז זה לא אפשרי ולזה לא אמור למנוע את המחלף הזה, שאני מסכימה וגם מי שאמר קודם שכבר היה צריך להיות מבוצע לפני 5 שנים ולא רק עכשיו נתחיל לדבר עליו שיבצעו בעוד,

מר ברוך יוסקוביץ :

15,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לפני 15. יש לנו עוד הערות בעניין או שאלות.

גב' רונית מזר :

רק לברך על ה-,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז זהו, אז אני רוצה.

גב' אורנה להמן :

הדברים שנאמרו על ידי אפרת, אני רציתי לחדד את הפסק דין, אבל הדברים נאמרו מפי ... אני לא רוצה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לקלקל, יפה.

מר ברוך יוסקוביץ :

במציאות, עד היום מי שהצליח לעכב את זה 20 זו כבר חב"ד.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

זה לא כפר חב"ד שעיכבו, לא, מה שהתעכבנו עד היום זה לא בגלל כפר חב"ד, ההסכם הזה הוא ישן. התעכבנו לצערנו, בגלל נת"י, בגלל משרד התחבורה שלא שם את זה בסדרי עדיפויות, אבל היום אנחנו כבר פה אז לא נחזור אחורנית. יש לנו עוד הערות לפני שנציע הצעת החלטה.

מר אלי בן ארי :

... העניין של ביצוע איך מוגדר היום ההוראה בנוגע לביצוע של היציאה מדרכים ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

איך זה נקבע בהוראות התכנית,

גב' עדי סילברמן :

יש לנו סעיף שמדבר על שלביות ביצוע אז אמרנו שניתן לבצע את התכנית באמת ... ובשלב כפי שאושר במסמכי התכנון ההנדסי המפורט לביצוע. ובמסגרת ההחלטות של הוועדה ...

מר אלי בן ארי :

זאת אומרת אנחנו בעצם מאשרים, אם נאמר,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

התכנית מאפשרת,

גב' עדי סילברמן :

אבל במסגרת ההחלטה של הוועדה ...

(מדברים יחד)

מר ברוך יוסקוביץ :

אם מחר יחליטו לסגור מבחינה טכנית את המחלף המזרחי לשנתיים בגלל ... אז לא תהיה כניסה לשדה התעופה מכיוון ירושלים ?

(מדברים יחד)

מר ברוך יוסקוביץ :

אבל מה יקרה אם זה היום \

(מדברים יחד)

מר ברוך יוסקוביץ :

זו בעיה, היום זו בעיה. מה שדה אחד בארץ ואתה נותן לו רק הזנה ממקום אחד,

מר יאשה יורבורסקי :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

לא, יש לו גם את ההזנה השנייה מהכביש האחורי שם, נדמה לי מספר 44.

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

טוב חברים, אנחנו מוכנים להצבעה. אני יכולה להציע הצעת החלטה או שמישהו עוד רוצה להתייחס? אז קדימה, בפני המועצה הציגו טענות ישוב כפר חב"ד ביחס לאי ארגונה של תחנת תדלוק בתחום המחלף וכן התייחסות נ"י לכך. המועצה הארצית סבורה שהתכנון למחלף שהוצג בפניה ראוי לקידום תוך שהוא מעגן את המיסוד כלפי הישוב. אין המועצה הארצית מוצאת ... תכנון המחלף בתכנון של תחנת תדלוק במקום. הסכם הפרשה שנקבע במסגרת בג"צ אינו כובל את המועצה הארצית ואינו מחייב אותה לקדם תכנית לתחנת תדלוק. יצוין שאין בקידומו של ... כדי למנוע ... של תכנית להקמת תחנת תדלוק עתידית במקום וזאת מבלי ... לשלב זה כול עמדה ויחס לתכנית כאמור ככול ותוגש. לאחר שהוצגה בפני המועצה המלצת הוועדה המשותפת לתחבורה יבשתית מיום 24/4/2013 ולאחר שמעה את נציגי ... נתיבי ישראל ומשרד התחבורה ורשות שדות התעופה מחליטה המועצה להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות ... הציבור לתקופה של 60 ימים וזאת בכפוף להערות טכניות של מינהל התכנון. בנוסח הפרסום יירשם המועד האחרון להגדת הערות והשגות לתכנית זאת בכפוף לביצוע התיאום מול חח"י לעניין הצורך בהזזת קווי 161 החוצים את המחלף ובמידת הצורך יתוקנו תשריט התכנית והוראותיה. עוד אנחנו מבקשים לסמך את הולנת"ע לדון בהערות ובהשגות ככול שיהיו, למנות חוקר במקרה הצורך ולהעביר את המלצותיה למועצה הארצית.

גב' מיכל אריאל :

תיאום איתנו גם,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

התיאום אתכם ממש ברמת הצוות המלווה בתכנון המפורט, אנחנו לא מדברים על 30 סנטימטר.

גב' מיכל אריאל :

זאת אומרת בתכנית המופקדת זה לא,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

התשריט כרגע ובנספחים שלו מראים,

גב' רונית מזר :

לא קובעים גובה,

גב' עדי סילברמן :

זה ייקבע במסגרת התכנון ההנדסי המפורט לביצוע שהוא יאושר על ידי הצוות המלווה ואתם תוזמנו לדיונים.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ואם אפשר קודם אז קודם.

גב' עדי סילברמן :

כן.

מר ראם חממי :

אז תצינו שזה ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו לא נכנסים לרזולוציה כזאת עכשיו במסגרת התשריטים.

מר ראם חממי :

אני מבין ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בוודאי שיתאמו אתכם, אין ספק. יש לנו הצעה אחרת? אם לא אז אנחנו נקיים הצבעה.

מר חן ויצמן :

פה אחד,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו פה אחד?

מר חן ויצמן :

פה אחד.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

פה אחד יפה. תודה רבה.

מר חן ויצמן :

התכנית הבאה בסדר היום.

<u>נושא מס' 4 :</u>	<u>תמ"א 16/ה' 2/1 - אתר פסולת "אפעה"</u>
<u>מטרת הדיון :</u>	<u>דיון במתן הוראה על עריכת התמ"א - דיון במתן הנחיות לעדכון תסקיר השפעה על הסביבה</u>

מר חן ויצמן :

תמ"א 16/ה' 2/1, אתר פסולת אפעה,

"חבר" - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' רונית מזר :

רק אם אפשר להעביר את המצגת בהתאם.

מר חן ויצמן :

דיון במתן הוראה לעריכת תמ"א ודיון במתן הנחיות לעדכון תסקיר השפעה על הסביבה.

גב' חן גרינברג :

טוב, אנחנו במתן הוראה לעריכת שינוי לתמ"א 16, אתר הפסולת "אפע" , אתר הפסולת "אפע" הוא אתר פעיל מצפון למישור רותם, הוא נמצא מדרום לעיר ערד. גודלו כ- 1.800 דונם, חלה עליו תכנית מפורטת חלקית תמ"א 16/ה. האתר כולל כ- 5.000 טון פסולת ליום והפעילות שלו מלווה על ידי ועדת מעקב ... לתכנית נערכו כבר שני שינויים נוספים, אחת ... שאושרה ב- 2010 ותמ"א לפסולת תעשייתית מאושרת, טיפול בקרקעות מזוהמות וטיפול בפסולת פריקה ביולוגית שאושרה ב- 2012. מטרות השינוי בהתאם להמלצת ועדת העורכים מנובמבר 2016 הם : אחד, מתן אפשרות לקליטת בוצות ממפעלי תעשייה. האפשרות לקליטת בוצות לא נרשמה בהוראות התכנית ולמרות שכן נדונה בתסקיר השפעה על הסביבה שערכו לתכנית הזאת.

מטרה נוספת היא הוספת שימוש של טיפול בפסולת תעשייתית מאושרת. ... התכנית מתאפשר טיפול בקרקעות מזוהמות היוצר פריקה ביולוגית. אולם לגבי פסולת תעשייתית מאושרת מתאפשרת שם בהוראות הטמנה בלבד ולא טיפול. מוצע להוסיף את השימוש של הטיפול.

עניין נוסף זה לעניין הגדלת היקף הטיפול הביולוגי בקרקעות מזוהמות. התסקיר שנערך לתכנית, נערך להיקף של 30.000 טון. מוצע לעדכן את התסקיר כך שיתייחס ל- 100.000 טון בשנה. זהו.

מר ראם חממי :

אפשר,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן,

מר ראם חממי :

את יכולה לפרט קצת מה אומר כול דבר,

גב' רונית מזר :

אבל כדאי שהגנת הסביבה יתייחסו לזה.

מר ראם חממי :

בגדול, מה זה אומר ... תכנית מאושרת ומה זה טיפול ביולוגי ?

גב' רונית מזר :

הגנת הסביבה,

גב' חן ויינברג :

כן, הגנת הסביבה.

גב' יעל אורן :

בוקר טוב, שמי יעל אורן, ... פסולת מסוכנת, אגף חומרים מסוכנים המשרד להגנת הסביבה. לגבי פסולת תעשיתית מאושרת כתוב גם היום למעשה לדעתי בתכנית המאושרת בתמ"א 16, מדובר בערכים בעצם שקיימים בדירקטיבה אירופאית ופסולת שמותר להטמין אותה באתר פסולת, שהיא פסולת לא מסוכנת למעשה. יש לה בעצם תכונות סיכון מופחתות וזו הפסולת שאושרה למעשה בעבר כבר להטמנה ב- " אפעה ".

מר ראם חממי :

מה לדוגמא, מה זה כולל ?

גב' יעל אורן :

לדוגמא ריכוזים נמוכים יותר של מתכות מאשר, פסולת שעוברת לתוספים של מתכות ועוד מספר מזהמים ... ועוד כול מיני TDS וכול מיני אחרים, חייבת להגיע להטמנה באתר פסולת מסוכנת שאתר פסולת מסוכנת יש לנו רק ברמת חובב, זה אתר שמופעל על ידי החברה ... איכות סביבה. פסולת שמוגדרת בדירקטיבה עם ערכים יותר נמוכים שעושים לה תהליך בדיקה שנקרא ... בשיטה שהיא מוגדרת ועומדת בערכים, מותר גם לפי הדירקטיבה האירופית להטמין את זה באתר הטמנה שהוא בעצם לפסולת פחות מסוכנת פסולת שהשם שלה בתכנית היא פסולת ...

מר ראם חממי :

והדבר הזה יכול ליצור גם סיכון לאנשים בסביבה ? פסולת מהסוג זה.

גב' יעל אורן :

עוד פעם, זה עדין פסולת אבל היא מוטמנת בצורה מסודרת באתר פסולת.

מר ראם חממי :

אני מנסה להבין, ... מאפה אני מגיע, זאת אומרת האזור הזה מבחינתנו אזור ... השאלה היא האם שמתאמנים בקרבת האתר יכולים להיות מושפעים מ-,

גב' יעל אורן :

הנושא הזה נבדק לדעתי בתסקיר,

מר שחר סולר :

הוא ייבדק,

גב' יעל אורן :

לא רגע, הוא נבדק כבר בתסקיר הקודם, כי פסולת ... זאת אומרת זה נבדק בתסקיר.

מר ראם חממי :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

או קי ,

גב' יעל אורן :

עוד ב- 2000 ו- ,

מר ראם חממי :

והמסקנה הייתה שאין ...

גב' רונית מזר :

שאין בעיה ,

מר דוד ויינברג :

יש רדיוס מסביב שהוא רדיוס ,

מר טל פודיס :

לאחר הפסולת יש רדיוס של תחום השפעה של 5 קילומטר סביב האתר , תחום השפעה של הפסולת. הפסולת אולי בשמה הקודם , אולי זה יהיה לך יותר מוכר , קוראים לזה פסולת בסיכון נמוך. ואחר כך המשרד להגנת הסביבה שינה את ההגדרה לפסולת תעשייתית מאושרת. בכול מקרה זה נבדק בתסקיר השפעה על הסביבה ופה לא מבקשים להוסיף עוד סוג של חומר מסוכן או חומר בסיכון נמוך , אחרת אלא להגדיל את היקף הטיפול הביולוגי בקרקעות מזוהמות מ- 30.000 ל- 100.000 ,

גב' יעל אורן :

לא , אבל התיקון של 2 , בעצם נכון להיום קודם כול , היו שתי טעויות שביקשנו לתקן . אחד , זה בקליטה לטיפול הביולוגי שכבר מתבצע היום היה כתוב רק קרקעות מזוהמות. אנחנו רוצים שגם בוצה למשל שעומדת בדיוק באותם ערכים כמו הקרקע , כול ההבדל הוא שהיא הצטברה בתחתית של מתקן ... חומר מסוכן או חומר אחרים. אותם דברים שאפשר יהיה גם לקלוט בוצה או פסולת שהיא כמו בוצה היחידה שעומדת בערכים לאותו טיפול ביולוגי שכבר מתקיים היום באפעה. זה אחד. לגבי הכמות זה יצטרך להיבדק ,

(מדברים יחד)

מר דוד ויינברג :

אולי רק עוד דבר אחד , כשאתה מדבר על רדיוס של ה- 5 קילומטר , לא מדובר ... מדובר באם אתה שם שם מגורים כן , אבל אם אתה עובר , חיילים עוברים בקרבה המשמעות היא ,

מר ראם חממי :

בסיסים באזור , אנשים שמתאמנים דברים כאלה , זאת אומרת זה משהו שבסוף ייבחן בתסקיר אני מבין ?

מר שחר סולר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

ראם, יש שני שלבים, בשלב הראשון הוגש תסקיר בעבר, עכשיו מתקנים חדשים לטיפול בפסולת, אנחנו לא יודעים איזה מתקנים ובטח גם אפעה כאן יציגו, אני מניח אני לא יודע. אבל לא יודעים איזה מתקנים יהיו, מתקנים חדשים יחוייבות במסמך סביבתי, בבדיקה ספציפית למתקן, ניקח בחשבון גם את ...

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אין מתקנים, אין מתקנים נוספים.

גב' יעל אורן :

אז צריך אולי לוודא שהניסוח מתאים אבל לא מדובר על מתקנים חדשים, אלא במקום, רק נתקן שבוצה תוכל להגיע רק להטמנה, היא תוכל להגיע כמו קרקעות לטיפול הקיים היום. הוא ממילא קיים.

מר ראם חממי :

את אומרת השימוש שקיים היום ...

(מדברים ברקע)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן.

גב' יעל אורן :

כן, לא מדובר על טיפולים נוספים, אם ירצו לעשות טיפולים נוספים באפעה זה יצטרך להיבדק.

מר ראם חממי :

והתוספת שמוגדרת ההיקף, זה אומר גם מבחינת היקף האתר עצמו? כי אנחנו קיבלנו פולגון שמגדיל את האתר ...

(מדברים יחד)

מר טל פודיס :

לגבי הנושא של הגדלת האתר זה נושא שנדון בעבר במועצה הארצית והוחלט שיתאפשר לאתר לגדול בעוד 640 דונם בסמכות הוועדה המחוזית, בתכנית בסמכות הוועדה המחוזית. התכנית הזאת עדין לא הוגשה אלינו, אבל זה נושא נפרד שהוא לטובת הגדלת נפח ההטמנה לפסולת ביתית ולא לפסולת ...

מר ראם חממי :

הבנתי, זאת אומרת מה שאני רואה, הגבולות שרואים כאן אין בהם ההרחבה לא מוצגת,

גב' חן גרינברג :

לא , לא , ... התכנית המאושרת.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אין בה שינוי , השינוי הוא בהוראות.

גב' חן גרינברג :

השינוי הוא בהוראות.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

יש לנו עוד שאלות , התייחסות ? אם לא , אז אנחנו נישאר פה לדיון הפנימי.

גב' אורנה להמן :

שחר , רק להשכלה כללית שחר , מה זה טיפול ביולוגי בקרקע מזוהמת ...

גב' יעל אורן :

טיפול ביולוגי זה טיפול שבעצם על ידי חיידקים מבצעים פירוק , זה שם רחב לכול מיני דברים. עושים בבוצה רטובה למשל טיפול אנאירובי בחיידקים , זה קיים בכול מיני מקומות. ב- " אפעה " קיים טיפול שהוא כולל אוויר , בעצם ערימות כמו קומפוסט , רק מאחר והתוצר הוא לא קומפוסט אלא התוצר הוא פסולת שהיא יותר מיוצבת ועם ערכים יותר מתאימים להטמנה , אז אתה לא קורא לזה הטמנה , גם באירופה קומפוסטציה זה רק שזה הולך לשימוש חקלאי חזרה. טיפול ביולוגי זה בעצם אותו טפול מבחינת השיטה שמערבבים חיידקים , לפעמים קצת תוספים כמו דשן , מים , צריך להכניס אוויר כדי שהחיידקים יפרקו את החומר האורגני שנמצא בתוך הפסולת.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

תודה. יש לנו התייחסות של החברים או שאנחנו יכולים להציע החלטה.

מר ראם חממי :

רק לחדד , אז בעצם מדובר על הסדרה של המצב הקיים בסוף שורה תחתונה ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

לא , זה לא הסדרה של המצב הקיים , זה תוספות למצב הקיים , אבל מבחינת התשריט אין שינוי. השינוי הוא ,

מר ראם חממי :

אני מבין , הבנתי שבתשריט הפוליגון שקיבלנו שהוא הרחבה לא רלבנטי ולא עולה לדיון. אין הרחבה ...

גב' רונית מזר :

נכון ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

נכון.

מר ראם חממי :

וממה שאני קורא , אני קורא , אני אומר בוצה לא נרשם בהוראות ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

נכון ולא מגיע היום לטיפול , יגיע.

מר ראם חממי :

או קי ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

והכוונה לאפשר לזה להגיע.

מר ראם חממי :

הבנתי.

מר שחר סולר :

ואתה שואל אם ההשפעה תגדל ,

מר ראם חממי :

אני מנסה להבין אם יש שינוי ביחס למצב ... אם תהיה השפעה נוספת על ...

גב' רונית מזר :

אנחנו נדע ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו נבחן את זה בתסקיר.

מר דוד ויינברג :

בתסקיר.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אנחנו מבקשים לבחון את זה בתסקיר , אחר כך נדע להגיד אם יש פה באמת השפעה או לא.

מר ראם חממי :

אני אשמח אם נוכל להיות חברים בוועדת העורכים לנושאים הספציפיים האלה.

מר טל פודים :

להיות מוזמנים ,

מר שחר סולר :

חברים לא כמוזמנים.

(מדברים יחד)

מר שחר סולר :

לעניין הזה.

גב' רונית מזר :

אני מציעה, בכול מקרה כרגע, תסקיר השפעה על הסביבה צריך להיערך ורק אחר כך יש בעצם תכנית ומעבירים אותה להערות. לי אין בעיה שיהיה גם חבר,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אין שום בעיה. אני יכולה להציע הצעת החלטה או שמישהו עוד רוצה להוסיף. המועצה מתוקף סמכותה על פי סעיף 50, לאחר שהוצגו בפניה המלצות ועדת עורכי תמ"א 16, מיום 29/11/2016 מורה על עריכת שינוי לתמ"א 16/ה תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת לאתר פסולת "ף אפעה". מטרת השינוי הם, אל"ף, הוספת ... בפסולת תעשייתית מאושרת לאתר. בי"ת, מתן אפשרות לקליטת בוצות. גימ"ל, הגדלת היקף הטיפול הביולוגי בקרקעות מזוהמות. המועצה מתוקף סמכות על פי סעיף 51 נותנת הוראות אלה לעריכת התכנית. אל"ף, הוספת שימוש של ... בפסולת תעשייתית מאושרת. בי"ת, הוספת האפשרות לקליטת בוצות. המועצה מנחה את היועץ הסביבתי להכין הנחיות לעריכת עדכון תסקיר השפעה על הסביבה על מנת לאפשר טיפול ביולוגי בקרקעות מזוהמות בהיקף של עד 100.000 טון, הנחיות שיועברו לאישור המועצה. התכנית תיערך על ידי ועדת עורכים של תמ"א 16, לוועדת עורכים של תכנית זו יצטרף נציג משרד הביטחון. פה אחד ?

מר חן ויצמן :

פה אחד.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה רבה.

עו"ד אפרת דון יחיא :

אז שנייה, חצי דקה, רק לעדכן פה את האנשים שאני יוצאת לחופשה מחלה, אז למועצה הארצית הבאה אני לא אהיה כאן אתכם. מאוד מאוד נהניתי לאורך השנים הרבות שליוויתי את המועצה הארצית ונתתי לה ייעוץ משפטי, היה לי כבוד ועונג. ואני מניחה שניפגש עוד ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה. בגלל שאפרת יוצאת לחופשה, אז אנחנו לא רואים בזה מסיבת סיום. אנחנו לא עושים את זה פרידה, זאת הייתה הודעה לפחות ... בשנה הקרובה פה.

מר חן ויצמן :

אז אנחנו מגדילים את הלוי'ז ברבע שעה , אז נעשה הפסקה קצרה ונתכנס ברבע לאחת עשרה.

נושא מס ' 5 :

תמ"א 10 / ד / 6 / 1 תחנת הכוח אתגל - אשדוד

מטרת הדיון :

דיון באישור תסקיר השפעה על הסביבה

דיון בהעברת התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור

מר חן ויצמן :

אנחנו בדיון באישור תסקיר השפעה על הסביבה והעברת התכנית להערות והשגות.

מר רן דרסלר :

בוקר טוב , מדובר בתכנית של תחנת כוח אתגל , באתר קיימות שתי יחידות ייצור שונות שפועלות משנת 98 בערך בהספק של 26 מגוואט ומופעלות במזוט. בשנת 2013 אושרה תכנית באתר שהיא אפשרה הגדלת תוספת יחידות ייצור בהספק של 120 מגוואט במחזור משולב. והתכנית ההיא קבעה מכוחה את הסבת היחידות הישנות ממזוט לגז טבעי ... סולר. היזם ביקש בהתאם לבניה של משרד האנרגיה , ביקש לשנות את התצורה של התחנה למחזור פתוח , הוא ביקש להגדיל את ההספק ל- 280 מגוואט. התכנית נדונה כאן למעשה שלוש פעמים. בפעם הראשונה ביוני 2015 , המועצה ביקשה לבחון את משמעות אי הסבת היחידות הישנות לגז טבעי. נערכה בדיקה ובסיומה המשרד להגנת הסביבה גם הסכים שהאפשרות הזאת שבו היחידות הישנות ... במזוט ל- 300 שעות , עד 300 שעות אפשרות מקובלת. בעקבות זה המועצה נתנה הוראה להכין את התכנית באוגוסט 2016 ,

מר ברוך יוסקוביץ :

300 שעות למה ? ליום , לשעה ... לשנה ?

מר רן דרסלר :

לשנה , ... מקסימום שנתי. ובאוקטובר 2016 אושרו הנחיות לתסקיר. היזם יציג את התנית ואת ממצאי התסקיר. בקשה.

אדר ' אליחי וישנר , מתכנן :

אני אדריכל וישלר , מלרמן אדריכלים עורכי הבקשה. רקע כללי כמו שנתת , אני אחזור ... אנחנו צמודים לתחנת הכוח אשכול , תא שטח שבין תחנת אשכול לבין מסוף הפחם באזור שנקרא עורף נמל אשדוד. התחנה קיימת כמו שאנחנו רואים פה על רקע ארובות של תחנת אשכול , 26 מגוואט החלה את פעולתה ב- 1998 , עוסקת במזוט. היקף הפעילות השנתית שלה היא מוגבלת ל- 300 שעות בלבד. התכנית המאושרת תמ"א 10 / ד / 6 שאושרה ב- 2013 במחזור משולב , יחידות ייצור חדשות בהספק של 120 מגוואט מוסקות בגז טבעי וגיבוי בסולר. בחלק מהתכנית הייתה הסבת היחידות הקיימות לגז טבעי ... בתת"ל עם ... יחידות ייצור החדשות. היקף ההספק התכנית הוא 146 מגוואט. וצפי ... היה בין 500.4 ל- 000.6 שעות שנתיות. השינוי המבוקש מחזור פתוח בהיקף של 280 מגוואט , כשאנחנו מבקשים לעבור לתחנת ... בעצם אנחנו רוצים למקסם את השטח את היקף היצוא בהתאם לגודל המגרש. כשאנחנו רוצים להימנע מחזרה למועצה הארצית בכול פעם שיתהווה איזה שהוא

שינוי, היקף הפעילות ייקבע על ידי רשות החשמל ... ובמגבלות של איכות הסביבה והיתר הפליטה. זהו, אנחנו נעביר עכשיו את הסקירה לאבי גולדשמיט ... תסקיר השפעה על הסביבה.

(מדברים ברקע)

מר אבי גולדשמיט :

אבי גולדשמיט, עורך התסקיר. רק למען הדיוק היום כבר נותר בה יחידות מזוטיות בתחנת הגיבוי באתגל. ... למשרד להגנת הסביבה, החלופה המוצעת שנקבעה בתסקיר, גימ"ל, זה אומר החלופה של ה- 280 מגוואט הראתה ... ריכוזי הסביבה הינה נמוכה מאוד ביחס למצב הקיים ולכן ניתן לקדמה לאישור. על מנת לתת מענה לצורך ... מאחר שקיימת שם תחנה עובדת ואושרה תחנה בהיקף של 146 מגוואט שזה 120 וולט, 26 מגוואט. הנושאים שנבחנו בתסקיר זה תיאור המרחב של התכנית, את כול הנושאים המקובלים ייעודי קרקע, אקלים ומטרולוגיה, איכות אוויר, מטרדי רעש, סיכונים, תשתיות, סיסמולוגיה, בחינת חלופות אבל הנושא המרכזי בתסקיר היה נושא איכות האוויר. התחנה הקיימת מוגדרת כתחנת גיבוי וכחלק מקידום התכנית, התחנה תחוסל לאחר הקמת התחנה המוצעת. התחנה המוצעת מורכבת משתי יחידות, יחידה ראשונה 206 מגוואט יחידה תעשייתית ועוד 66 מגוואט של יחידה ... בסך הכול עד 280 מגוואט, זה תלוי היחידה שתיבחר והטכנולוגיה. התחנה היא תחנה פיקרית, כלומר תפעל בממוצע רב שנתי עד 1.000 שעות עבודה. 1.000 זו הערכה, אין שום מספר שבעצם קובע כמה שעות היא עתידה לפעול, ההערכות הן בסביבות ה- 600 שעות, אנחנו לקחנו 1.000 שעות כאיזה שהוא מוצר רב שנתי. הבדיקות הסביבתיות התמקדו בבחינת המצב הקיים, ביחס למצב העתידי. כאשר במטרה לא ליצור מצב שאנחנו נגביל את התחנה בשעות העבודה שלה, כיוון שלא ניתן להגדיר את 1.000 השעות. הגדרנו את העבודה לכול אורך שעות השנה, אם יש 8.7000 שעות, אז לכול אורך ימות השנה. הסיבה שלא ניתן להגדיר באיזה שעות התחנה תפעל במשך היום ובהתאם רצינו ליצור מצב שאנחנו נבחן את הכול, כי כול מה שלא נבדק במסגרת התסקיר לא ניתן לקבל אישור עליו. לכן כול התוצאות שלנו למעשה סובלות מאיזה שהיא הערכת יתר. אם אנחנו מסתכלים על ממוצע שנתי, למעשה בחנו 8.760 שעות ביחס ל- 1.000, ממוצע יומתי זה יחס של אם זה אמור לפעול שעות בודדות ביום אז ביחס ל- 24 שעות. וגם לגבי ... קצרי הטווח, זה שעתי וחצי שעתי או תלת שעתי התוצאות לא בהערכת יתר כיוון שבחרנו תמיד את השעות הגבוהות ביותר, למשך שנה שלמה לתקופה של 5 שנים. עכשיו, ההנחה הזאת נעשתה גם בתרחיש גז טבעי וגם בתרחיש סולר מאותה סיבה בדיוק במטרה לא לנפות שעות מהבדיקה כדי שלא נשית איזה שהן מגבלות על התכנית. גובה הארובות שנקבע לשתי יחידות ל- 30 מטר.

דובר :

וזה מספיק לסולר ?

מר אבי גולדשמיט :

גם לסולר כן. עכשיו, רק כדי להסביר כיצד נערכת הבדיקה, מוגדר מצאי פליטות אזורי על ידי המשרד להגנת הסביבה, כשאנחנו פונים אליו הוא מחזיר מצאי פליטות אזורי שבו הוא מגדיר את כול מקורות הפליטה בערכים עדכניים עד כמה שניתן. לאחר שקיבלתי את

המצאי הזה הוספתי עליו מתקנים שמתוכננים, דוגמת תחנת הכוח של נובל אנרגי. לאחר שהתקבל המצאי הזה העברתי אותו לדרור להב, איש איכות אוויר של איגוד ערים באשדוד במטרה לקבל את האישור של המצאי. לטענתו יש בערך 15 מפעלי בטון שלא נכללים במצאי הזה. אין לו ערכי הפליטה אבל הוא ביקש שנוסיף אותם על בסיס ערכים גנריים.

התוצאות, למעשה מה שאנחנו מציגים פה, אנחנו מציגים תוצאות של מצב קיים ביחס לערכי הסביבה, מצב עתידי וערך הסביבה. התוצאות האלה מייצגות את עומס הרקע ואת תרומת תחנת הכוח והריכוז זה בעצם הערך המצרפי של התרומה של שני הגורמים האלה. עקב כך שיש עומס מאוד כבד של, עומס חישובי של פליטות של מפעלי הבטון. כול מפעלי הבטון למעשה יוצרים חריגות חישוביות בקרבה המיידית שלהם, שזה בערך 100 מטר מהמפעלים האלה מהמקורות האלה. תחנת הכוח לא מוסיפה ולא מורידה לא במצב הקיים, לא במצב עתידי, היא לא מרעה דבר, היא לא משנה דבר בתוצאות האלה. ולכן גם הערכים יחסית גבוהים לחומר חלקיקי. רק כדי לסבר את האוזן איך חלקיקים בגו טבעי לכן הבדיקה היא לחלוטין תיאורטית. אין גם תחמוצות גפרית, גם במקרה הזה של תרחיש גז הבדיקה היא תיאורטית לחלוטין. אבל מאחר שיש ערך סף לפליטה גם כללנו שניהם בבדיקה. הסמן שמשמש כמזהם לפעילות של תחנות כוח זה תחמוצות חנקן וחנקן דו חמצני. מה שעשיתי פה פשוט ניסיתי להראות את אותם שני מזהמים שציינתי, איך אנחנו עומדים ביחס לתקן כאשר הרובריקה האדומה מייצגת את התקן, המצב הקיים הוא סגול והמצב העתידי הוא כחול. קצת קשה לראות אבל זה הימני בין השניים בכול אחד מהמצבים. קצת קשה לראות... בין השניים, כלומר זה כול אחד מהמצבים. ניתן לראות שבכול המצאי שיש לנו ביחס חשיפה שחוק אוויר התייחס אליהם. אנחנו רחוקים מאוד ביחס לתקן בתרחיש ... בגז. בהתאם, זה עבור תרחיש הזנה בסולר, גם במקרה הזה אנחנו מאוד רחוקים מערכי הסף.

תחנת הכוח לא עתידה לגרום לחריגות לא ערכי הסביבה ולא מערכי היעד שקבועים בחוק אוויר נקי. אותן חריגות שציינתי מקורן בשיטת בדיקה, שיטת החישוב. למודל המתמטי קיים איזה שהוא קושי להתמודד עם המקורות האלה והוא בהתאם גורם לחריגות מאוד גבוהות ונקודתית. במידה ומסירים את המקורות האלה שאין לנו ערכים אמיתיים ... החריגות נעלמות ... בכול מקרה, בכול הבדיקות שביצענו התרומה של תחנת כוח אתגל היא ברמה שולית לחלוטין והיא נמדדת באחוזים בודדים מהתקן. הריכוזים המרבים בעת עבודה בגז טבעי הם לא מעלים בשום צורה את הריכוזים המרביים שמחושבים בסביבה. בעת עבודה בסולר יש עליה של 5 אחוז בערך המרבי של ... ממוצע חצי שעות בתחמוצות חנקן. ובמידה ואנחנו משווים את התרומה היחסית של התחנה הקיימת ביחס לתחנה העתידית, התחנה הקיימת נותנת בערך 2.3 אחוז מערך הסף החצי שנתי הסביבתי. ... לגבי 3, 4 ביחס הסביבתי, זאת אומרת התוספת פה יחסית שולית. ושוב אני חוזר ומדגיש, כול התוצאות הן סובלות מאיזה שהיא הערכת יתר ומדובר בסופו של דבר על אותו חצי שעה הגרועה ביותר לתקופה של 5 שנים. זאת אומרת 7.700 שעות כפול 2 כפול 5.

במסגרת התסקיר נדרש לבחון גם את גובה ... ולקבל את אישור משרד הביטחון לגובה ... את הארובות. חוות דעת משרד הביטחון הייתה, בחינת הנתונים מעלה כי ... ניתן לאפשר את הקמת התחנה ... בטיחות טיסה זאת מאחר ותחום ההשפעה של התחנה נמצא בתחום האזור הסגור לטיסה של ארובות תחנת הכוח שאמרתי באשדוד. ולכן אין שום התנגדות להמשך קידום התכנית. זהו, אלה הדברים לגבי התסקיר.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :
תודה. שאלות, התייחסויות ?

מר אבי גולדשמיט :
שאלות ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :
שאלות או התייחסויות ? רגע, בואו נתחיל עם האורחים, יש לנו מהאורחים.

מר דורון חזן :
אנחנו יכולים להגיב ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :
אתה יכול.

מר דורון חזן :
... דורון חזן, אשדוד. אנחנו רוצים לתת מספר הערות לגבי מה שראינו כאן. ואנחנו נדבר על זה בכמה מישורים. במישור הראשון אנחנו רוצים לדבר על אי ההתאמה של התכנית הזאת ביחס לחזון העירוני של עיריית אשדוד. עיריית אשדוד בעצם בימים האחרונים עוברת מהפך מאוד גדול על מנת ... ולתמוך ולמעשה לממש את המדיניות של הממשלה ביחס למשבר הדיור שלנו. אנחנו פועלים בזה בצורה ... אנחנו דווקא ... בעניין שאנחנו מוסיפים כמה שיותר יחידות דיור לעיר עצמה. במסגרת הזו אנחנו פועלים בצורה מאוד מאוד משמעותית לפיתוח האזור הצפוני שלנו. ממש בימים אלו הולכת לעבור בותמ"ל תכנית מאוד מאוד משמעותית של 3.000 יחידות דיור, יחד עם עוד 1.800 יחידות דיור ממש בצמידות של מתחמים נוספים, אנחנו מדברים על מתחמים של כ- 6.000, 7.000 יחידות דיור רק באזור הצפוני שבקרבת המקום שאנחנו ... במקביל אנחנו כמוכר עובדים על הסכם מאוד גדול משמעותי מול משרד השיכון שמדבר על 15.000 יחידות בתוך תחום העיר ועוד 15.000 יחידות דיור בשולי הדיונה המפורסמת שלנו ואנחנו ממש הולכים לדבר עכשיו על זה.

(מדברים ברקע)

מר דורון חזן :
אנחנו פועלים בכמה מישורים, אנחנו מוודאים שהתכנון והפיתוח של השטחי מסחר ותעסוקה ... האיזונים שימושי הקרקע. מכירים את הפעילות ... שלנו על מנת להעביר את אזורי התעשייה צפונה לשולי העיר. ...

(מדברים ברקע)

מר דורון חזן :
אזורי מגורים ותעסוקה ויש לנו דיאלוג לא נורמאלי בימים אלו בדיוק לגבי התכנית שדיברתי לפני דקה של 3.500 יחידות דיור. המשרד להגנת הסביבה ממשיך לתת היתרי

רעלים למספר מפעלים שאנחנו מאוד היינו רוצים לראות מחוץ לאזור הבעייתי שכבר היום בימים אלו, אלה מפעלים מזיקים, כלומר בלי קשר לכול תכנית מגורים שאנחנו הולכים לעשות באזור, כבר כיום יש מספר מפעלים שמקבלים היתרי רעלים מהמשרד להגנת הסביבה ואנחנו ... רישיון עסק, אבל הרעיון הוא שאם יד ימין נותנת ... לי כמהנדס עיר שלא מומחה בתחום של סביבה, אני מוצא את עצמי קצת בבעיה. אז אנחנו באמת מנסים כמה שיותר להפנות לכיוון צפון את כול המפגעים הסביבתיים. באותו הקשר ... התמקדות בזיהום אוויר בלבד, גורמים אחרים שראיתי ופירטת אותם, רק שלא פירטת עליהם ספציפית. וההתמקדות הייתה אך ורק לאיכות האוויר שאני חושב שזה החלק מן הסתם ... הייתי מעדיף לראות את כול שאר המפגעים האחרים ... שאר המפגעים האחרים. אנחנו מכינים בימים אלו תכנית לשינוי ייעוד של אזור התעשייה ... ולשלב בו שימושים של תעסוקה עד כדי כך שבמחוזית אפילו דוחפים אותנו למגורים, אנחנו לא ממש בעד. אבל הרעיון הוא שאנחנו ממש הופכים את כול אזור התעשייה ...

(מדברים ברקע)

מר דורון חזן :

אנחנו מכינים תכנית למספר רובעים של מיקומים בנוסף למתחמים שלפני דקה דיברתי. יש לנו עוד 3.000 יחידות דיור במתחם של קריית. שזה חלק אמנם הכי מערבי,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

דורון, אנחנו בדיון על תחנת כוח.

מר דורון חזן :

נכון. אני יודע למה אני אומר את מה שאני אומר,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז תתכנס לעניין.

מר דורון חזן :

זו הסיבה שאנחנו בעצם ... והשקענו והחלטנו לבוא ולהזכיר לכם על מה אנחנו מדברים בעיר, כי אני חושב שאנשים לא ידעו על זה. אני לא ידעו לאיזה כיוון אשדוד הולכת בשנה האחרונה, הייתה איזה שהיא תפישה קצת מוטעית ואנחנו באנו לשנות את התפישה הזאת שאשדוד היום הולכת למקום קצת שונה ... התחנת כוח תופשת שטח ... קרקעות של כמעט 1.900 דונם אשר מוקדשים אך ורק למשק ... ונראה כאילו אשדוד היא בעצם נושאת בחלק הכבד הזה של משק החשמל ואנחנו סבורים שהנטל הזה בעצם צריך להתחלק גם לרשויות אחרות. אנחנו מבקשים לא לאשר תכניות שמיקום תחנות הכוח שלהם נמצא תוך העיר אשדוד שוב, שגם צריכה להתמודד עם כול מה שדיברתי עכשיו, עם כול הבניה ועם כול ההגבלות שכול תחנה כזאת מייצרת. אנחנו בעצם באים ואומרים שהתחנת כוח הזאת מייצרת, מעבר לתחנת כוח שיש לנו של ... 800 דונם, שטח של חברת חשמל כ- 800 דונם, תחנה ... 750.3 דונם, מגרשים של 10 תחנות כוח נוספות, חברים, 10 תחנות כוח גזיות ... על פני עשרות דונמים. כול הדבר הזה כאן מדבר בעצם על עניין משותף לכול הדברים האלה, שאנחנו גם מדברים על זה בצורה

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מאוד כנה ואמיתית . אנחנו ... שזה לא מכניס לעירייה שום דבר. בסופו של דבר אחרי כול מה שאני מסביר , זה אפילו לא מכניס לי ...

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

לא משלמים ארנונה ?

מר דורון חזן :

מסתבר שלא. חברים , מסתבר שלא , בסופו של דבר שטח עצום שני מקצה לתשתיות לאומות ואני גם לא מקבל מזה כלום.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

הבנתי , לא משלמים ארנונה ?

מר דורון חזן :

סליחה ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

תחנת כוח לא משלמת ארנונה ?

מר דורון חזן :

לא.

גב' רונית מזר :

למה ?

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

תיכף תיכף תענו חברים , רגע סבלנות.

מר דורון חזן :

אנחנו תיכף ... יש לנו את השמאי של העירייה , הוא יוכל לפרט לכם את העניין הזה. אנחנו מבקשים בסך הכול שהתכנית הזאת לא תאושר ... שאמרתי מקודם , אנחנו חושבים ... בדברים האלה. אני גם לחושב שלא נעשה פה תהליך ... מהסיבה הפשוטה ... הוגשה לוועדה מקומית תכנית ל- 120 מגאוט , אחר כך במחזור משולב , אחר כך כשהתכנית ... על 150 מגוואט במחזור פתוח ... כול פעם באים ומוסיפים לנו עוד ועוד ועוד , אנחנו בעצם לא יודעים לאן הם בכלל רוצים להגיע. ... שכול אחת מהבקשות האלה כרוכה השקעה של שעות עבודה גם מבחינתנו ומן הסתם במימון של תחנה שעדיין משנה כול פעם בתדירות רבה ומורידה בעצם את ההשקעה שנעשתה קודם ... אנחנו מבקשים לא להקים תחנות כוח נוספות , להימנע מהאישור של התכנית הזאת ... לא בקטע של איום חס וחלילה. ... לפנות לערכאות משפטיות או שהבקשה שלנו תיענה ... רוויים. ואני יודע שאולי הדיון ההתחלתי שלי היה מבחינתכם לא רלבנטי אבל אני חושב שאם תתעכבו עליו תבינו שאנחנו גם לא

רוצים לגרש את התעשייה מהעיר, אבל אנחנו רוצים לייצר איזונים ... נכונים והאיזונים ... מבחינתנו זה להשקיע יותר בדיוור, קצת פחות בתעשייה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה. כן, אתם רוצים לענות, מי עונה שם. יש לך 3 דקות כי זה לא ממש מרכז הדיון.

מר שאול לב :

על כול דונם תעשייה שנבנה בעיר אנחנו מקבלים השבחה של כ- 10, 12 מיליון שקל. אנחנו מקבלים כ- 400 שקל עול כול מטר שנבנה, זה מגיע ל- 800.000 שקל לדונם, אנחנו מדברים על ... דונם. בנוסף לזה אנחנו מקבלים ארנונה על כול דונם שמכיל 000.2 מטר רבוע ... תכפילו את זה ב- 56, העירייה מפסידה עשרות מיליונים. עכשיו, אם אומרים שזה לא נכון, אנחנו בכול מקרה משלמים ארנונה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא הבנתי על מה מפסידים ... שאמרת שמקבלים ?

מר שאול לב :

כי עכשיו ... תעשייתי, במקום תעשייה בונים תחנת כוח גז שלא משלמת לנו שום דבר.

גב' רונית מזר :

למה ? למה תחנת כוח לא משלמת ?

מר שאול לב :

השטח הוא שולי,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בגלל שטח הבניה.

גב' רונית מזר :

אהה,

מר שאול לב :

אין שטח בניה, בהיעדר שטח בניה ... כשמישהו ... ואומר לא נורא, אנחנו משלמים ארנונה נכון. הם משלמים ארנונה, אבל זה רק פרומיל ממה שאנחנו גובים. תודה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה רבה. עוד מישהו רוצה להוסיף ?

גב' שירה שגיא :

שירה שגיא, מנהלת פרויקט ... נמצאת בעורף נמל אשדוד, בצמוד לתחנת כוח ... אזור שאינו מיועד למגורים וגם לא יכול להיות ראוי למגורים ולא בקרבת מגורים. התחנה שלנו משתרעת על 10 דונם מתוך 22 דונם קיימים ולא 1.900 דונם כפי שנטען כאן. המטרה שלנו

כאן בסוף היא לבטל תחנת מזוטית קיימת ולהקים תחנה פיקרית שתפעל מעט מאוד שעות בשנה, אם בכלל. ולשפר את איכות האוויר מחופי אשדוד ... הקיימת שהיא בעלת רישיון עד שנת ... ולכן לאור העובדה שאנחנו משפרים את המצב הקיים, לדעתי אנחנו גם לא תופשים אגב שטח נוסף כי אנחנו בעצם מקימים את התחנה על גבי השטח של התחנה שלנו. כלומר על גבי 22 דונם שאנחנו שוכרים היום. מה שיקרה בפועל זה שאנחנו נתפרש על כול פני כול השטח שלנו ובכול ה- 22 דונמים ולכן הארנונה תעלה וגם עיריית אשדוד תוכל ליהנות מהרווחים של ארנונה הנוספת שנשלם שם לגבי הקרקע. ולכן המטרה כאן, אחד, אכן ראויה. הקמה של תחנת גזית פיקרית שעתידיה לפעול מעט מאוד שעות בשנה וביטול תחנת מזוטית קיימת שהיא תחנה די מזהמת. ...

(מדברים ברקע)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה. שחר, אתה רוצה להוסיף משהו לגבי החוות דעת הסביבתית ?

מר שחר סולר :

אבי הציג את הנושאים העיקריים, זה נכון, הנושא העיקרי כאן הוא אוויר. הדילמה שהייתה אני מדבר על תפישת מקרו יותר שזה מחזור פתוח מול מחז"מ. והפלטות ... צריך להבין למי שלא, אנוקסים, סוקסים וזה, אבל הפליטה ממחז"מ היא נמוכה יותר לרלוריה שנשרפת, נכנס דלק כשהוא נשרף במחז"מ בהינתן ... אותה כמות שעות וזה, הוא יותר יעיל הוא פולט פחות. ולכן אנחנו כעיקרון פחות מחבבים מחזור פתוח. אבל בהינתן שהתחנה הזאת תפעל רק 1.000 שעות בשנה ולא סביב השעון. אז הפליטות העתידיות הן נמוכות יותר מאשר מחז"מ באותו שטח. עכשיו, השיקול אם מחז"מ או פיקר זה שיקול של משרד האנרגיה, לא שיקול שלנו. הגיעה בקשה, בדקנו אותה ואכן מה שהוצג זה נכון, יש, צפויות חריגות בדיקה מחלקיקים אבל זה בגלל הרקע הקיים שהוא מאוד מאוד גבוה באזור. ולא בגלל תרומה של התחנה, התחנה תתרום 0.1 תוספת למצב הקיים לערכי הסביבה גם לא לערכי היעד. ולכן בעצם אין לנו התנגדות לתחנה כמו שהיא מתוכננת כרגע.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה.

מר דוד ויינברג :

כול מעבר של תחנת כוח לגז זה מבורך, אבל אנחנו התנגדנו להליך עצמו שבו באזור שהוא כבר היום רווי במזהמים, עושים תחנה פיקרית כאשר הדרך הנכונה הייתה לבחון במרחב כולו, האם או איפה האזור שבו רצוי להקים את אותה תחנה פיקרית ולא דווקא באזור שהוא כבר רווי בזיהום ובעייתי.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

למרות שעכשיו הרגע אמר שחר, שזה כלום, זה זניח, זה 0.1.

מר דוד ויינברג :

אז גם כול תוספת בעיקר באזור כזה בעייתי היא לא תוספת מבורכת.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה, יש עוד מישהו שרוצה להוסיף מהאורחים, אם לא אז תודה רבה לכם.

מר מוני אלימלך :

צר לי, אבל אני לא הבנתי את הטיעונים והנימוקים של עיריית אדוד, התאמצתי מאוד לא הצלחתי. ועוד פחות מזה הצלחתי להבין את הנתונים של שמאי עיריית אדוד. זה נכון שאם לוקחים קרקע חקלאית והופכים אותה לתעשייה יש הרבה מאוד השלכה. זה נכון שאם בונים דבר מאוד גדול יש הרבה מאוד ארנונה. אבל פה אנחנו מנצלים קרקע שהיא הושבחה מזמן בעיריית אשדוד, קיבלה את ההשבחה אני סבור בעבר הרחוק. ונכון להיום הם באים והם משתמשים בתשתיות קיימות, אז על תשתיות קיימות אנחנו רק יכולים לברך, כי ארצנו היא קטנטונת.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה.

גב' שירלי לוי :

קודם כול צוין פה שתחנת תיקבע באשדוד היא 3.000 דונם בגלל שההפרשים הם משמעותיים כי היה חשוב לי להבהיר שמדובר ב- 77 דונם, רק בשביל שנקבל פרופורציות.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

פרט קטן כן,

גב' שירלי לוי :

חוץ מזה יש מספר הערות ... לגבי עדכונים איך שהיום ... התכניות של הגז הטבעי וזה כול הזמן מתעדכן ומשתפר ... כמוכן אנחנו מבקשים להשלים. מדובר לא בדברים מהותיים ואנחנו מבקשים שהדבר האלה ... ודבר שלישי, התחנת כוח בתכנית המדוברת היא 280 מגוואט, אנחנו מדברים על שלביות בשלב ראשון, המשק צריך 186 מגוואט, כמוכן שלשמור על ... תכנון זה דבר טוב אבל גם את כול הוצאת האנרגיה מהמתחם הזה, נכון להיום זה 186 מגוואט וחשוב לנו כן להבהיר גם לפרוטוקול וגם לשולחן הזה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה רבה. כן שחר,

מר שחר סולר :

משהו קטן, בחוות דעת של התסקיר שביקשנו שבטריבנות תוקם מערכת שהמטרה שלה להפחית פליטות של תחמוצות חנקן. אני עובר על התכנית אני לא רואה את זה. וזה עובר להערות הוועדות המחוזיות אז אנחנו נבדוק את זה, אפשר לבדוק את זה. או בהיתר הפליטה וזה היה בחוות הדעת של התסקיר וזה משהו שכמוכן, מי שמוציא את היתר הפליטה ביקש שזה ייכנס הנה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מה, בהוראות של התכנית של התמ"א עצמה ?

מר שחר סולר :

כן, כי יש לך הנחיות, הוראות למניעת מפגעים סביבתיים, את יכולה להכניס שם שבטורבינות... אני לא יכול להגיד שעשינו ניתוח של ההוראות או המלצות של פרק ה' בתסקיר בהתאם למהלך שאנחנו מקדמים יחד אתכם. ואבחנה בין הוראות... בשלב ההפעלה שלא נכנסו לתכנית לבין הוראות בשלב ההקמה או הוראות שמתקשרות לבינוי.

מר רן דרסלר :

זה בינוי, אנחנו נבדוק את זה בסדר, בגלל שזה עובר להערות הוועדות המחוזיות.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אין בעיה תבדקו את זה. התייחסויות נוספות יש לנו, אם לא אני אציע הצעת החלטה. מועצה ארצית לאחר שהוצגו בפניה עיקרי התכנית, ממצאי תסקיר השפעה על הסביבה וחוות דעת... סביבתית מחליטה. אחד, להעביר את התכנית להערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור לתקופה של 60 יום. ותיקונים טכניים של מינהל התכנון. בנוסח ההודעה יירשם המועד האחרון להגשת הערות והשגות לתכנית. שתיים, להסמיך את הולנת"ע לדון בהערות הוועדות המחוזיות בהשגות הציבור ככול שיהיו, למנות חוקר במקרה הצורך ולהגיש את המלצותיה למועצה הארצית. שלוש, לתקן את הוראות התכנית ביחס לתחנת... בעיקר לתפעולים, שירי פה ביקשה לגבי נתג'ז, אני אגיד רק את העיקריים שבהם. בסעיף 5... הוראות הבינוי של תחנת הגז הטבעית ותחנת הכוח. תתווסף הערה ביחס לגובה סככה, אנחנו מדברים על 9 מטר לא כולל ארובות... שגובה 5.1 מטר מעל הסככה. יימחקו סעיפים 2.2.6... ויתווסף סעיף בדבר תנאי להפעלת מערכת הגז הטבעי שיהיה אישור הזרמה זמנית של רשות הגז הטבעי בכפוף לאישור תכנית הפעלה ותכנית לשעת חרום על ידי רשות הגז הטבעי. אלה בעיקרם ההערות מעבר להערות הטכניות.

מר חן ויצמן :

פה אחד ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

או קי, תודה רבה.

מר חן ויצמן :

חברים, כמה דקות נמשיך אנחנו מקדימים טיפה את הלוי"ז.

נושא מס' 6 : **ישוב חדש שבי דרום תמ"מ 4 / 14 / 23 / 8 - שבי דרום**
מטרת הדיון : **דיון בהפקדת התכנית ובהסמכת הולנת"ע**

מר שמעון בר שמעון :

הדיון ... על ישוב כפרי חדש שבי דרום לדיון יש שני חלקים , דיון להפקדה לפי נוהל ישובים חדשים ודיון להפקדת ... בתמ"מ לשוב. מדובר בהרחבה ... של ניר עקיבא שמוצע כרגע שזה יהיה ישוב חדש. ... נוהל ישובים חדשים.

גב' רעות עמית :

כן , אז כפי שצוין הדיון הוא גם בהתאם לנוהל ישובים חדשים שקבעה המועצה הארצית משנת 2005 ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה. בהמשך להחלטת ממשלה שהתקבלה בה נקבע כי יש לבחון את הקמתו של הישוב החדש בסמוך לישוב ניר עקיבא , הוכן תסקיר שנשלח אליכם ויוצג כאן בהמשך. הולנ"ע ב- 31/1/2017 דנה גם בהתאם לנוהל והעבירה את ההמלצה שלה למועצה הארצית. אני אקרא לכם בקצרה את מה שהוועדה בעצם , מה שהולנ"ע המליצה למועצה הארצית. הוועדה סבורה כי יש מקום להיענות לבקשה ייחודית של מפוני קהילת כפר דרום מהנימוקים הבאים : מדובר במקרה ייחודי של ישוב אשר תושביו פונו מגוש קטיף , הכרה בו מהווה השלמה של מהלך הפינוי של גוש קטיף ומענה לקהילת המפונים. בשבי דרום תכנית מאושרת בה מדובר בתחום שטח חדש. הגדרת שכונת ההרחבה כישוב עצמאי תסייע להשלמת הארגון המוניציפאלי של הקהילה. לאור האמור ממליצה הוועדה למועצה הארצית להמליץ לממשלה בכול הנוגע להקמת ישוב חדש שבי דרום וזאת בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה ועל הפקדת שינוי לתמ"מ להוספת סימבול של ישוב חדש.

מר רן דרסלר :

מבחינת התמ"מ מדובר בשינוי ... של הוספת סימבול ישוב כפר חדש. מבחינת הוראות , זה דומה לישובים כפריים נוספים שהגיעו למועצה הארצית לאחרונה עד 500 יחידות דיור. בשוליים נציע בהמשך הצעה לתיקון קל של ההוראות שיובן שלא כול תכנית מקומית תידרש לתכנון כולל של הישוב אלא רק תכנית תוספת יחידות. ויש מענה כבר היום להקמה כוללת בעניין פינוי אשפה והיה איזה שהוא סעיף קטן שדרש תכנית אב לפינוי אשפה לדעתנו זה מיותר. ... המרקמים , אנחנו נמצאים כאן במרקם כפרי , צוות התכנון יציגו לנו את נושא התסקיר.

מר אלי בן ארי :

אפשר רק משהו טכני קטן ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

או קי ,

מר אלי בן ארי :

גם כאן מה שהועבר לנו בישיבת הולנ"ע זה רק ההחלטה לא הפרוטוקול. אני ביקשתי את זה בשעתו ואני חושב שכשיש דיון שקודם לו דיון מהותי , חשוב לראות את התמונה של הדיון כולו ולא רק את ההחלטה הסופית , אולי הייתה שם הצעת החלטה עם ארבע נגד שלוש או משהו כזה. השאלה אם אפשר עקרונית כבר יצא לי ... גם כאן , מה שהועבר לנו בישיבת הולנ"ע זה רק ההחלטה , לא הפרוטוקול.

...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אני מניחה שאם היית מבקש גם היית מקבל ,

מר אלי בן ארי :

אולי הייתה שם הצעת החלטה עם ארבע נגד שלוש או משהו כזה. השאלה אם אפשר עקרונית שכשמקבלים חומר בפעם הבאה לקבל את הפרוטוקול ולא רק את השורה התחתונה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן.

מר חן ויצמן :

הפרוטוקול הזה פשוט לא אושר בישיבת ולנת"ע ואגב הוא אצלך כבר כחבר ולנת"ע כי הוא הולך להתאשר היום. אבל נשים לב לזה ונעביר ... בפעם הבאה.

מר אלי בן ארי :

אבל אם אפשר להשתדל , זה לא התמונה המלאה של הדיון ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

זה רק ההחלטה , נכון אתה צודק ,

מר אלי בן ארי :

מה ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

זו רק ההחלטה מה שנשלח , אפשר היה לבקש ולקבל את הפרוטוקול בכלל אם אתה נשאר לונלת"ע שלאחריה , לאחר הישיבה הזאת אז גם קיבלת את הפרוטוקול.

מר אלי בן ארי :

יכול להיות , אבל אני אומר עוד פעם , גם אז היה פרוטוקול שלא אושר. אני חושב שאפשר לחכות שהפרוטוקול יאושר ואז להביא את זה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

למה ?

מר אלי בן ארי :

למה ? כדי שמי יושב כאן ומקבל את החומר יקבל את התמונה המלאה. אני אומר למשל הייתה פה הצעה ... היא לא נמצאת עכשיו , אולי מישהו שלא היה בדיון יקרא את זה , הוא לא יחשוב שיכול להיות שזה נכון , כדאי ש- ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז תזכיר לנו את זה , אין בעיה. אז אתה יכול להזכיר לנו.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר אלי בן ארי :

אני יודע שאני אזכיר , אבל יכול להיות שיש שם דברים שעלו שאני לא אזכיר. זה לא סתם שיש פרוטוקול וזו מטרתו.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

בסדר , קודם כול נחכה , אמרנו בסדר , אבל אני לא חושבת שצריך לחכות בשביל זה לאישור פרוטוקול , אפשר לשלוח אותו גם אם הוא טרם אושר בשביל להתרשם מרוח הדברים.

מר אלי בן ארי :

אפשר לשלוח טיוטה של פרוטוקול , להגיד פרוטוקול זה טרם אושר , אפשר לעשות את זה אבל זה לא נעשה.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אמר לך כבר חן מיד שזה בסדר , אז אין בעיה.

גב' שירה סגל :

אז באמת אנחנו עורכי התסקיר וחלק ... ולנת"ע ראה את המצגת , הזאת אני יעבור עליה שוב בקצרה. קצת רקע על שבי דרום על התסקיר. במסגרת ... הממשלה בין השנים 2009 ל-2012 הממשלה ... כפר דרום שפוונו במסגרת ... להעתיק אותם לישוב ניר עקיבא שנמצא בשטח מועצה אזורית מרחבים. בהתאם לאותה החלטת ממשלה ... קהילת המפונים ... בשכונת ההרחבה של ניר עקיבא בשטחים בהם מבקשת הקהילה כיום להתיישב דרך קבע. קבוצת המפונים הקימה אגודה שיתופית עצמאית במקביל לאגודה של תושבי ניר עקיבא הוותיקים ... בשנת 2013 אושרה תכנית מפורטת לשכונת ההרחבה של שבי דרום כחלק ממושב ניר עקיבא. בעקבות שוני במאפיינים הקהילתיים דתיים בין תושבי ניר עקיבא הוותיקים לבין תושבים של מפוני כפר דרום החדשים , מבקשים תושבי שתי הקהילות ... לשבי דרום ישוב עצמאי ... את ההפרדה לשני הישובים היא כבר קרתה בעבר , היו כמה תרחישים דומים בשלושה ישובים ... בהתאם לכול ... נערך התסקיר. ... והוצג קודם , אנחנו רואים ממזרח לכביש 40 את ... נמצא למעשה כביש 2932 שיוצא מכביש ... בסמוך לישוב ניר עקיבא , זרועה ומבועים. המטרות של הקמת הישוב , זה קודם כול הקמת ישוב עבור מפוני כפר דרום. בנוסף הקמה של מבני ציבור ... שיספקו מענה גם ברמה המקומית וגם ברמה האזורית ... מכיוון שאנחנו מדברים פה על ... חרדי דתי לאומי כך שמוסדות הציבור המשרתים את האוכלוסייה מכול רחבי הארץ בצורות של אולפנה וישיבה תיכונית ... בכול רחבי הארץ. ודבר נוסף , הקמת אזור תעשייה לטובת הישוב שנמצא למעשה בשלבי הקמה כ- 6 קילומטרים מהישוב ... החלופות שנבחנו למיקום קהילת שבי דרום , חשוב לציין ... החלטת הממשלה להעתיק אותם לישוב ניר עקיבא , נבחנו מספר חלופות כאשר הקריטריונים יהיו לבחירת החלופות ... והסכמת גורפת של הישוב הכוללת לקבלת ... אפשר לראות בחלופות שמוצגות פה שרק למעשה בישוב ניר עקיבא הקריטריון הזה מתבצע ... למעשה הסכמה של הקהילתית הכוללת לגבי ...

(מדברים ברקע)

גב' שירה סגל :

ניתן לראות את החלופות על רקע של תצ"א, כולם במרחב של צפון הנגב. התהליכים שקדמו לחלופה המוצעת היה ב- 2009, שר החקלאות אישר פה תמ"א חדשה לשוב ניר עקיבא ... נחלות של אגודת ניר עקיבא כ- 80 נחלות וייקבע תקן נחלות חדש 20 למפונים. ב- 2012 נחתם הסכם העתקה בין שי האגודות שהסדיר את העתקת המפונים לשוב ניר עקיבא ... מוניציפאליים של שתי אגודות שיתופיות חקלאיות נפרדות. ב- 2016 אושרה התב"ע החדשה לשכונת ההרחבה שבי דרום שבניר עקיבא על ידי מוסדות התכנון. ניתן לראות את התב"ע המאושרת שהיא מצד שמאל שלכם. למעשה הקו הכחול הוא של הישוב הקיים של התכנון הקיים.

מר מוני אלימלך :

של כמה יחידות דיור זה ? 20 יחידות ? הישוב החדש ,

גב' שירה סגל :

זה 20 נחלות חקלאיות, זה 200 יחידות דיור. ... להקמת הישוב החדש ... המאפיינים קהילתיים דתיים ... חרדי דתי לאומי ואילו ניר עקיבא זה ישוב מעורב שבעיקרו חילוני עם קצת מסורתיים ודתיים. ... חיבור תפקודי בין שתי הקהילות מבני הציבור ומוסדות החינוך הם נפרדים כבר כיום. לכול אחת מהקהילות אגודה שיתופית נפרדת והסכמי חכירה נפרדים מול רמ"י וניתוק פיזי גיאוגרפי בין שני חלקי הישוב באמצעות כביש מספר 2932. מבחינת ההיבטים החברתיים הכלכליים שנערכו גם במסגרת המוקדים לתב"ע וגם במסגרת התסקיר. אז האוכלוסייה המיועדת לשוב היא אוכלוסייה של מפוני כבר דרום ... כמו שצינו עד שנת 2005, האוכלוסייה ... מהזרם ... גודל משפחה ממוצע עומד 8 נפשות, שזה בית שגדול הרבה יותר מהממוצע ... זה התבסס על הנתונים ... התושבים וזה המצב שם כיום, אנחנו מניחים שהאוכלוסייה ההומוגנית תמשוך אוכלוסייה הומוגנית גם בנוסף ולכן ... התמ"א לשוב הגדירה מסגרת של 200 יחידות, צפי האוכלוסייה לשנת היעד נאמר בכ- 1.600 נפש. ... בין 20 ל- 25 משפחות ותוך ... עד 10 שנים ניתן להניח כי יאוכלסו כול 200 יחידות הדיור של התב"ע. כפי שצינתי קודם בישוב ... מוסדות חינוך גם ... לבנים ולבנות ... ישיבה תיכונית, מדרשה וכדומה ועתידיים לתת מענה למעשה לכ- 540 תלמידים נוספים מהמרחב האזורי לפי הפרוגרמה שנערכה. סך הכול אוכלוסייה שצפויה להישען על שירותים המסופקים לשוב עומדת על כ- 2.150 נפש. במסגרת תסקיר שנערך הוצע לקדם ישוב שהקיבולת שלו היא 500 יחידות דיור כמו שמקובל בשאר הישובים במחוז דרום. פה יש, נקצר את זה, אבל פה יש למעשה, הפרוגרמה נערכה בשני שלבים גם עבור קהל יעד מקומית וגם עבור קהל יעד מקומית ואזורי כך שניתן לראות בסיכום של קהל יעד מקומי כ- 30 דונם מגרשים בשטחים חומים והשב"צים כ- 19 דונם השטחים הירוקים וכדונם וחצי עבור ... אשר בנוסף, כאשר נערכה פרוגרמה וכללה גם את הצרכים של קהל יעד האזורי אנחנו מוסיפים 30 דונם בשטחים חומים לשב"צים שיכללו למעשה את בתי הספר העל יסודיים, את הישיבה שכמובן נדרשים פה מוסדות חינוך לבנים בנפרד ולבנות בנפרד, מדרשה ליהדות ו- 7 דונם נוספים לשטחים ירוקים עבור אמפי תיאטרון שמתוכנן וצרכים נוספים.

... הכלכלית להקמת הישוב שכמובן שוב זה מאוד בפרספקטיבה מצומצמת, קהילת שבי דרום קהילה שפונתה מרצועת עזה, שם היא ניהלה אורח חיים ... לטפח אותה במקום

החדש. ... האופי הקהילתי, חינוכי ותרבותי שהקהילה מעוניינת להעניק לשוב החדש בעיקר בהתייחס לשירותי הציבור המיועדים לקהל המקומית ולקהל האזורי הם ... צעירים שמעוניינים ללמוד ולהשכיל במוסדות הללו בכך תהיה תרומה הדדית של הקהילה ... המוסדות הללו ולהיפך ... עבור אותו זרם סקטוריאלי ספציפי שאנחנו מדברים. הקמת אזור תעסוקה לטובת הישוב ... מוסדות הציבור ולקיים חיי קהילה ... במקום.

מר דוד מנינגר :

צהריים טובים, דוד מנינגר מגיאו טבע, יועץ סביבתי. אנחנו בחרנו את ההיבטים הסביבתיים של הקמת הישוב החדש. בבחינה סטטוטורית של הפרויקט הזה, אנחנו רואים ישוב הוא נמצא ביעוד קרקע למרקם כפרי, מה שמאפשר פיתוח של ישוב באזור הזה. הוא צמוד דופן לישוב קיים. השטח הוא לא בעל, הוא אינו באזור בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה ולא חלות עליו הגנות סביבתיות מיוחדות. יחד עם זה עשינו שם איזה שהיא סקירה, תיכף נגיד אותה. החלופה היא אינה משיקה או נוגעת לתמ"א 8 גנים לאומיים ושמורות טבע. היא אינה חופפת, היא משיקה, נוגעת קצת בשטחים שמיועדים ליערות קק"ל באזור הזה במרחב הזה של נגב, קק"ל בדרך כלל נוטעת ומשמרת את אזור הנחלים והיא משיקה ולא מפריעה להמשך הפרויקט להמשך הנחל. ביחד עם תמ"א 34 / ב / 3 נחלים, פה דווקא שמנו דגש, רצינו לוודא שהנחל שזורם מדרום לתכנית הוא נקרא נחל שלחים, ימשיך לזרום ולתפקד, הוא גם מיוער לכול אורכו ונראה לנו שלא תהיה סתירה בין התכנית לבין שימור הנחל. ביחס לתמ"מ אנחנו רואים שהישוב הוקם באזור נוף כפרי חקלאי מה שמאפשר הרחבה של הישוב ובניה למעשה של ישוב חדש בתוך, למעשה ישוב מראה לישוב הקיים. לא מצאנו שם אתרי עתיקות בתוך המרחב הזה ומה שלא חייב דיון ברשות העתיקות. ביחס לגיאולוגיה ולקרקע אנחנו שמים דגש על הנושא הזה בתקופה האחרונה בעיקר כשבונים ישובים חדשים להדגיש את כול הנושא לשימור הקרקע, מניעת סחף קרקע ובאזור הזה אנחנו מדברים על קרקע לס, אז כול הפיתוח האזורי, גינתי, סביבתי צריך לקחת בחשבון את הנושא של מניעת ארזות קרקע. המסדרונות האקולוגיים העיקריים באזור הזה הם בעיקר נחלים, אנחנו רואים שאנחנו לא בתוך מסדרון אקולוגי והאזור של הנחל שנמצא ... לא אמור להיות מבונה ולפיכך אנחנו מניחים שהיער או החורש הנטוע בתוך האפיק נחל ימשיך לשמש כמסדרון האקולוגי ומאוד חשוב. ערכנו סיור שטח כדי לבדוק את ההיבטים האקולוגיים של המרחב הזה, יש שם איזה שהם ערכים ... לשימור, מצאנו שמדובר בעיקר בשטחי חקלאות שאינם מעובדים בימים ויש בהם הרבה מאוד מינים של מיני מעזבה של שטחים חקלאיים. עצים נטועים כמו ברוש ואיקליפטוסים ומיני עופות שקיימים בכול המרחב הזה של הנגב לא מינים אדומים.

מר גיא שלף :

צהריים טובים, גיא שלף ... יש פה את המפת גבהים של אזור הרחבת הישוב. הישוב בגדול מתוכנן במרחב שהוא מרחב כפרי משובץ ישובים כפריים סמוכים יחסית אחד לשני קילומטר וחצי, שניים שביניהם שטחים חקלאיים, שטחים אינטנסיביים יותר בקרבת הישובים שטחים פתוחים יותר בין הישובים. המדרון שעליו יוקם הישוב ... של נחל שלחים. ... שיפוע נתון של 5 אחוז, רואים פה איזה שהיא מפת נצפות שהכנו למרחב הזה. והנוף הוא באמת נוף גם כפי שמציע בתמ"מ הוא באמת נוף כפרי פתוח, הישובים הם חלק אינטגרלי מתבנית הנוף של האזור עם המשכות האלה,

(מדברים ברקע)

מר גיא שלף :

של הברושים, של שדרות האשלים שמלוות את הנחלים, את הכבישים. שדרות של ברושים שתחמו בעבר בשטחי מטעים עדין נשארו כאיזה שהוא ... בנוף הזה. והנושא של הנחל, נחל שלחים, כול האזור הזה למעשה משופע בנחלים ... יחסית שגם אם הם לא מובנים בתמ"א 22, רובם ככולם נטועים נטיעות בעיקר של צמחים ... כמו ... טיפה שיטים מקומיות וכך גם הערוץ נחל שמדרום לשוב, גם הוא נטוע בעיקר באיקליפטוסים.

גב' שירה סגל :

... איזה שהוא סיכום... על פי הסקר הסביבתי הראשוני שנערך אין מניעה סביבתית לבצע את התכנית והתכנון יביא בחשבון את הממשק עם השטחים הפתוחים בסביבת התכנית וישלב בין צרכי הפיתוח לבין הפעילות החקלאים והשטחים הפתוחים. מבחינת התשתית ההנדסית במערכת הדרכים, אתם יכולים לראות ... כביש קיים שמחבר בין ניר עקיבא וניר משה לבין צומת קמא לצומת הגדי. הישוב ממוקם מערבית לכביש 263 ומזרחית לו מוצע הישוב ניר עקיבא כאשר למעשה יש לנו מעגל תנועה של חברת נתיבי ישראל שמשמש גם לישוב הקיים וגם לישוב המתוכנן, כאשר למעשה קיבולת הכביש בין בניית מעגל תנועה בכניסה לישוב מהווים מענה תחבורתי מספק, מאפשר לפיתוח של הישוב באופן עצמאי ללא צורך בדרכי גישה ותשתיות נוספים. ניתן פה לראות על רקע של תצ"א, אפשר למעשה את אתר המפונים הזמני כבר בפיתוח הקיים הוא בשטח כיום את המיקום של הישוב ואת מעגל התנועה שישיר את אותה אוכלוסייה. אנחנו יכולים לראות שמבחינת המערכות תשתית הנדסית של מים וביוב, יש לנו למעשה מערכות של תשתית המתבססות על תכנון אזורי קיים ואין צורך לייצר תשתיות נוספות, יש תחנת שאיבה זמנית כיום שמספקת את השכונה הזמנית ויש תחנת שאיבה מתוכננת שנמצאת בשלבי מכרז מתקדמים שתספק מענה גם לישוב הקיים וגם ... הנוספים כך שהיא מתוכננת תוך מענה כלל היקפי. יש פה קצת פרטים על התכנון של מערכת הביוב ומערכות המים ששוב מושתתות על תכנון קיים. ולמעשה אם אנחנו מסכמים את העקרונות של התסקיר, אנחנו יכולים לראות שהגבולות של הישוב החדש שמצפון ומערב הישוב גובל במשבצת ניר משה ומדרום לרצועת יער ... ערוץ משני של נחל ... הישוב מתחבר באופן ישיר לכביש מספר 263 ממזרח, שוב זה חוזר על הדברים ... והתכנון המוצע ... למבנים, למוסדות ציבור, לחינוך ומסחר ... של 5.1 יחידות דיור לדונם ... האזורים בישוב הכפרי ששם ממוצע ... 8.1 יחידות לדונם. תשתיות מים, ביוב, חשמל ... תכנון אזורי ... כפרי בין שני חלקי הישובים. מוסדות הציבור מרכזיים ... על פי הצרכים של האוכלוסייה. שטחי חקלאות הם בחלקם אינן בתחום בישוב, מופרדים בעיקרם ונמצאים בעיקר בצפון לישוב ניר משה, אם זה בתוך הישוב מתוכננת כ- 20 נחלות חקלאיות ... התושבים חקלאות ... של תבלינים וירקות. האופי של הישוב, הישוב נמצא באזור כפרי חקלאי כפי שצינו אופיו יהיה מושב עובדים, שכולל עבודה חקלאית שיתופית ... 20 נחלות. הצפיפות הנמוכה יחסית תואמת את התכנון בישוב הקיים כיום, במרבית הישוב תתאפשר בניה של עד גובה של שתי קומות למעט אזורים מיוחדים בהם ניתן יהיה לחרוג ... בעיקר במוסדות ומבני הציבור בישוב. .. הדרכים יותאמו למבנה הטופוגרפי של האזור ... שחלק מהאוכלוסייה המיועדת לישוב תעסוק בחקלאות, הישוב נבחן באופן שתהיה זיקה בין אזורי המגורים לבין שטחי החקלאות ... הפיסיים והסביבתיים.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

(מדברים ברקע)

גב' שירה סגל :

ההשתלבות של הישוב במרחב , המיקום של הישוב נמצא קרוב למערכות תשתיות ארציות ואזוריות קיימות , לא נדרשות תשתיות נוספות. הגישה הישירה לישוב תהיה מאותו מקום אליו מגיעים כיום לישוב ניר עקיבא. הישוב הינו צמוד דופן לניר עקיבא ממזרח ... על מנת לחזק את העצמאות שלו. וכן הישוב נמצא בסמיכות לפארק תעשיות נועם. פה כפי שצינתי נבנה כבר היום מבנה הקבע של המפעל ... שבי דרום התוצרת שלהם החקלאית. המבנים צמודי הקרקע של הישוב הכפרי המוצע יתוכננו כך שישתלבו מבחינה נופית במרחב והקמה של הישוב שבי דרום תוביל ... של המבנים הזמניים הנמצאים שם כיום ולניצול של השטח על פי הייעוד המתוכנן לו בתכנית המפורטת. זה מבחינת התסקיר , אם תרצו נעבור ...

מר מוני אלימלך :

על כמה מפונים מדובר ?

גב' שירה סגל :

כ- 40 ...

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

20 ,

גב' שירה סגל :

20 ? או קי.

מר מוני אלימלך :

אז מקימים ישוב של 200 בשביל 20 מפונים. הבנתי נכון ?

(מדברים יחד)

מר מוני אלימלך :

ועל כמה דונם זה ?

גב' שירה סגל :

על כמה דונם זה , הישוב המוצע ?

מר מוני אלימלך :

כן.

גב' שירה סגל :

...

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

20 משפחות מפונים זכאים, מתוכננים פה 20 נחלות.

מר מוני אלימלך :

ברור, בגלל זה שאלתי.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ויש שם ישוב קהילתי בהמשך, חלק נוסף שהוא קהילתי, הגדלה של הישוב.

דובר :

400 דונם,

מר מוני אלימלך :

כמה ?

דובר :

400 דונם השטח.

גב' שירה סגל :

אם תרצו אפשר להמשיך ישירות לתכנית שנערכה במסגרת התסקיר הוכן גם ... אתה רוצה להמשיך ?

מר טל פודים :

אז אני אגיד עוד כמה דברים. הוועדה המחוזית קיימה שני דיונים בתמ"מ ובתסקיר להקמת הישוב. בחודשים אוגוסט ובאוקטובר 2016 הוועדה השתכנעה כי יש מקום להסב את השכונה של ניר עקיבא שהוקמה למפונים לישוב עצמאי ולתת לו סמל ישוב. וזאת בשל המאפיינים המיוחדים של התושבים שהם תושבים בעלי אופי חרד"לי זאת אומרת חרדים לאומיים והם שונים מהאוכלוסייה שמתגוררת היום במושב ניר עקיבא כפי שנאמר פה קודם, הם אוכלוסייה של חילוניים ומסורתיים. התסקיר להקמת הישוב בחן והציג חלופות נוספות להקמת הישוב, בדקו את האפשרות ליישב אותם בקיבוץ כרמים, במושב תלמי ביל"ו, במושב שוקדה ובישוב כרמית שנמצא ליד מיתר. לשכונה שעל פי המלצתנו ישוב כפרי עצמאי במסגרת המועצה האזורית מרחבים יש תכנית בתוקף מספר 6 / 203 / 03 / 7 לכ- 200 יחידות דיור. באשר לשינוי לתמ"מ אנחנו ... בסיוע של מינהל התכנון, שינוי לתמ"מ 4 / 14 / 23 זו תכנית מתאר למטרופולין באר שבע, על ידי כך שהוספנו סמל בישוב כפרי שנמצא ממערב למושב ניר עקיבא ומדרום למושב ניר משה.

מר אלי בן ארי :

שאלה ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן,

מר אלי בן ארי :

לשאול אותו שאלה ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן.

מר אלי בן ארי :

יש לי הרגשה שכבר שאלתי אותה אבל אני לא זוכר.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כי אין לך פרוטוקול.

מר אלי בן ארי :

זהו, לא... פרוטוקול אז אני לא זוכר מה היה. הוועדה המחוזית בעיקרון כאילו קיימה דיון הרי לפי מה שאני זוכר התכנון המפורט הקיים מאפשר לאכלס את כול המקומות, לא צריך תוספת בשביל זה. אז הוועדה קיימה דיון והחליטה שברמה הרעיונית התכנונית האופן שבו היא רואה את המרחב נכון בנקודה הספציפית הזאת לעשות ישוב גדול יותר.

מר טל פודים :

הוועדה המחוזית ראתה לנכון לאפשר לשכונה הזאת להיות ישוב עצמאי במועצה אזורית מרחבים ולא חלק ממושב ניר עקיבא.

מר אלי בן ארי :

אין שום בעיה עם זה, זה מצוין. אני שואל לגבי הגודל ?

מר טל פודים :

הגודל, התכנית המקומית שהזכרתי קודם את מספרה, תכנית שמאפשרת 200 יחידות דיור.

מר אלי בן ארי :

וזה לא מספיק ?

מר טל פודים :

אף אחד לא ביקש כרגע יותר, הישוב הכפרי הזה מדובר על 200 יחידות דיור.

(מדברים יחד)

מר טל פודים :

בשינוי לתמ"מ יש אפשרות להגדיל, אם במידה ובעתיד תהיה היענות ובקשה להגדלה של הישוב ניתן יהיה להקים אותו עד 500 יחידות דיור, לא נידרש לעשות שינוי תמ"מ נוסף כפי שעכשיו אנחנו עושים כי זה היה במועצה הארצית בחודשים האחרונים, שינויים לתמ"מ שנדרשו לעשות מאחר וזה ישובים שלא מופיעים ... בתמ"א 35, הבאנו את ... את נאורי

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

ואת גבעות בר , לדעתי ... כוונה להביא שינוי תמ"מ כוללני יותר של ישובים כפריים על מנת לחסוך את הצורך בהכנת שינוי תמ"מ נוסף , כבר היום אנחנו מבקשים לאפשר עד 500 יחידות דיור ככול שיידרש. נכון לעשיו נדרשות 200 יחידות דיור בהתאם לתכנית ...

מר אלי בן ארי :

מאיפה באה הדרישה הזאת ?

מר טל פודים :

... אנחנו אומרים אם בעתיד תהיה דרישה ,

מר אלי בן ארי :

נגיד שירצו לגור שם , השאלה אם זה נכון ?

דובר :

אבל זה לא הדיון אלי ,

מר אלי בן ארי :

מדיניות הוועדה , נכון שיש שם ישוב של 500 ולא של 200.

מר טל פודים :

אנחנו חושבים לאפשר הקמה של עד 500 ,

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אני מציעה שנציג את השינוי לתמ"מ ואז נקיים את הדיון בנושא הזה , כי בעצם כרגע מה שהציגו לנו שזה ישוב חדש , לא דיברו פה על מעבר ל- 200 בתכנית התקפה. מי מציג את השינוי לתמ"מ ,

מר טל פודים :

אני הצגתי אותו , אז אני אציג שוב. אנחנו ביחד עם מינהל התכנון הכנו שינוי לתמ"מ שכולל הוספה של סמל לישוב כפרי מדרום למושב ניר משה וממערב למושב ניר עקיבא. ובתוכנית כתוב , בהוראות התכנית כתוב שניתן להקים בישו הכפרי הזה עד 500 יחידות דיור. לכן כנראה אלי שאל את השאלה. אנחנו סבורים שעדיף שישובים כפריים חדשים וישובים כפריים קיימים יהיו לקיבולת של עד 500 יחידות דיור וזה עדיף מעשר הקמת ישובים חדשים נוספים שעדין לא הוקמו וזאת על מנת לאפשר את העיבוי של הישוב בעתיד ככול שיהיה ביקוש לאוכלוסייה שתמצא לבוא לגור.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

תודה.

מר אלי בן ארי :

חוזרים לזה ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אתה יכול להתייחס, אתה התייחסת כבר.

מר אלי בן ארי :

לא, אבל אמרת שנדבר על זה אחר כך.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

עכשיו הזמן,

מר אלי בן ארי :

עכשיו הזמן בסדר. עוד פעם, נגיד קונים במכולת, יש קהל שקונה במכולת הזאת גם מהישוב השני. מה שאתה אומר בעצם, החלוקה לשני ישובים היא מאוד הגיונית לאור השוני בין האוכלוסיות, אין שום ויכוח על זה. זה רעיון מצוין וככה צריך להיות וזה בסדר גמור. מבחינת הגודל, אנחנו מדברים פה על מרכז הארץ. אתם מאשרים פה ישוב,

מר אברהם דובדבני :

זה מרכז הארץ,

(מדברים יחד)

מר אלי בן ארי :

זה ועוד איך מרכז הארץ, זה מרכז הארץ.

(מדברים יחד)

מר אברהם דובדבני :

אני הייתי אומר שאפשר להגדיל את הקיבולת ל- 2.000,

מר אלי בן ארי :

אני מסתכל קדימה ואתה אולי אחורה.

מר אברהם דובדבני :

אני חושב שאפשר להכניס גם 2.000, תשמע אם הפרת שטח, למה שלא תנצל אותו.

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

רגע, רגע בואו, סבלנות שנייה. אנחנו מקשיבים בסבלנות.

מר אלי בן ארי :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

עוד פעם, יש פה למעשה ישוב, הישוב הקיים, ברמה הפרקטית שמישהו מסתכל מלמעלה, עושה צילום אוויר הוא רואה את אותו ישוב. אנחנו מפרידים ביניהם מבחינת השייכות, קבלת ההחלטות וכול זה לאור השוני בין האוכלוסיות זה דבר הגיוני לגמרי. אבל מבחינת השירותים, שוב, אנחנו מדברים על ישוב שאמור לשאת את עצמו, לשאת את עצמו מה אמור להיות שם, איזה סוג של שירותים אמורים להיות שם. אז אני חשבתי על חנות מכולת, מזמן לא הייתי במושבים אני לא זוכר מה עוד יש שם. אבל מבחינת הדברים שצריך, אין שום סיבה ששתי האוכלוסיות האלה, כמו שיש רמת גן ובני ברק, אבל אם יש איזה רמי לוי, שניהם יכולים לקנות שם. אז לכן מה שאני אומר ההצדקה להקמת בעצם ישוב קהילתי כי זה מה שזה, הצדקה להקמה של ישוב קהילתי בשטח שהוא בפועל, אם לא בדיוק מרכז הארץ אז מאוד קרוב למרכז הארץ, הולכת ומצטופפת מצוקת קרקע וכול זה איזה סיבה יש לעודד את הדבר הזה.

מר טל פודים :

אנחנו חושבים שיש יתרון לגודל ולא להקים ישובים קטנים על כול הרחבות יחידים, אלא ישוב גדול שיוכל לשאת את עצמו ו-500 יחידות דיור יחסית זה לא מספר חריג גם לא באזור הזה כפי שאתה קורא לו מרכז הארץ. כי זה סדר גודל, המושבים שם באזור הם ישובים עם 500 יחידות דיור וגם הישוב הזה אין סיבה שהוא לא יוכל לגדול בעתיד. זה משהו שהוא לא בטווח המיידי כי יצטרכו להגיש תכנית מקומית שתבדוק את האפשרות להרחבת הישוב ואם זה ניתן. ואנחנו רוצים לאפשר, לתת את האופציה הזאת שהישוב הזה יוכל לגדול ל-500 יחידות דיור כמובן בכפוף לזה שתוגש תכנית מקומית, לתכנית המקומית הזאת תיערך בטח בדיקה סביבתית שתבדוק האם ניתן להרחיב.

מר אלי בן ארי :

בסדר,

מר אברהם דובדבני :

אני רוצה רק להפנות את תשומת הלב, שאנחנו לא מדברים במצב רגיל של הקמת ישוב. אנחנו לוקחים ישוב שהיה קיים, קהילה קיימת חיה ונושמת ומיישבים אותם מחדש זה הסיפור. עכשיו, מהניסיון של ישובים האחרים של מפוני גוש קטיף שכולם הם היו בסדר גודל של 20, 25 משפחות כאשר יישבו אותם מחדש, הם היום כבר, אלה שיושבו מחדש לפני מספר שנים הם היום כבר כולם מעבר ל-100 משפחות. כשהם היו כ-20 משפחות, הקהילה והסוג הזה של החיים מושך משפחות צעירות למרכז הארץ. אני מניח שנגיע בעניין הזה של הדיון של ה-500 הרבה יורת ממה שאתם חושבים. כי ברגע שהם יתחילו לחיות חיים מסודרים יתווספו אליהם רבים, במיוחד אם זה קורה בחלוציות שזה סוף העולם שמאלה וזה בקצב מדהים, אז במקום איך אתה אומר, שבמרכז הארץ על אחת כמה וכמה שזה יגדל. אז לכן זה יהיה ישוב. כמובן שיתחילו לא יקנו בחנות מכולת ... אלא יקנו בחנות מכולת של ניר עקיבא עד שהם יהיו בגודל מספיק ... כול דבר, השירותים מסוג זה על הישוב הצמוד במקום לנסוע לנתיבות כדי לקנות אז הם יקנו בישוב הצמוד. אבל זה לא ישר כשהם באים אז ישר בונים להם חנות מכולת. לכן הדבר שאנחנו עושים היום, לפי דעתי הוא גם באיזה שהוא מקום מעשה נכון לחבורה ש 12 שנה נודדת ואין לה מקום קבע, 12 שנה. היא התחילה במבני ציבורי ובדיור ציבורי באשקלון ואחר כך התפלגו חצי עברו לשומריה, תראו מה קרה בשומריה, שמריה התחילה ... בשמריה הם החליפו קיבוץ שהיו

בו 17 משפחות והם נתנו להם, היום הם כבר בונים בשמריה עוד מעט 200, זה בתקופה של 4, 5 שנים, זה האופי ככה זה מתנהל וצריך לקחת את זה בחשבון, כול להיות שאם היית מביא לפה אוכלוסייה אחרת כמו שנניח קורה באזור ניצנה, בכמהין או דבר כזה ששם 20 משפחות ונשאר 20 משפחות, מאז ההקמה זה לא גדל. אבל זה סוג אוכלוסייה אחר, אוכלוסייה שהדוגמאות החיות מסביבנו שכבר אותה אוכלוסייה שכן ... כבר היא נמצאת במספרים בגידול מדהים. ובמיוחד שהלכו למקומות שאפילו אברהם אבינו לא רצה להתיישב שם ולקחו את המקום הכי כבד, הכי כבד ... בנגב ובכול זאת יש בהם גידול אדיר. אז לכן אני אומר ... על 200 וודאי, אני גם לא הייתי מהסס לתת להם כבר את ה- 500 עכשיו כי זה יגיע מהר מאוד לזה. פה הם רוצים לעשות את זה בשלבים, יעשו את זה בשלבים אבל זה יגיע ל- 500 ואני מזמין אותך בעוד 5, 7 שנים לבוא לבקר בישוב ולראות את ה- 500.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :
כן, רק תציגי את עצמך לפרוטוקול.

גב' מרים ביליג :
מרים נציגת ... אני מחזקת את ההחלטה על הקמת הישוב, אני חושב שקודם כול באמת מגיע וצריך והגיע הזמן לתת להם מענה.

(מדברים יחד)

מר מוני אלימלך :
אז בוא נקרא לילד בשמו, לא נקרא לזה מפוני גוש קטיף או אני לא יודע מה,

מר אברהם דובדבני :
אין זכאים לקבל ישוב כמו שהיה ...

מר מוני אלימלך :
בלי קשר אחד לשני,

מר אברהם דובדבני :
אתה צריך לבדוק אם הישוב הזה יש לו התכנות או אין לו התכנות, התשובה היא שיש לו התכנות ...

מר מוני אלימלך :
הכול בסדר, אבל זה כאילו במרכז הארץ, כאילו המרחק לאילת הוא יותר גדול ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :
מוני, עכשיו מרים מדברת, כן.

גב' מרים ביליג :
אני ינסה לענות לך.

מר אברהם דובדבני :

הייתה פה רשימה איזה מקומות ... כן , סליחה ,

גב ' מרים ביליג :

אני אנסה להשיב , קודם כול באמת מגיע להם , אני ליוויתי את הקהילה הזאת גם כשהיא הייתה באשקלון והיא עברה תהליכים קשים מאוד בגלל שהיא לא קיבלה את המענה שהיא הייתה צריכה לקבל בדומה למה שהיה לה לפני כן.

המאפיינים של האוכלוסייה הזאת של חרד"לים , הקהילה החרד"לית מבטיחה לנו גדילה מהירה של הישוב עם דור ההמשך. גם לא קיימת קהילה כזו באזור ולכן השירותים שהיא תציע של בתי ספר וכו' , היא תוכל לשרת את כול האזור , את אותן אוכלוסיות שירצו את החינוך הזה וזה יחזק בהחלט את האזור. עד כה כול ההקמה של הישובים של מפוני גוש קטיף תרמו להתפתחות של האזור. יש חילוקי דעות על אזורים שלא היו כמו מזרח לכיש , אז הנה פה יש אזור שהוא לא התפתח כול כך ואפשר ויש לו מקום לחזק את האזור הזה. זו בדיוק האוכלוסייה שיודעת לעשות את זה. ולכן אני חושב שצריך קודם כול לאשר.

דבר שני , אני כן הייתי חושבת שצריך ישר לאשר את ה- 500 דיור , אין סיבה שאחר כך יצטרכו עוד פעם לדון בנושא הזה , כול ישוב אנחנו היום טוענים שצריך מינימום של 500 יחידות דיור. אני כן הייתי דורשת גם בניה רוויה יותר או לצופף אפילו עוד יותר , לא לגבי המפונים אבל לגבי השאר. כי זו גם המדיניות שלנו וזה הכיוון שאנחנו מכוונים עכשיו בכול הישובים הקהילתיים מתוך לקחים משנים קודמות , שאנחנו רואים ישובים שמזדקנים בבת אחת ואין יחידות דיור לצעירים ואין מענה לאוכלוסייה מזדקנת בישוב. אז אני חושבת שהמגוון של הבינוי צריך להיות הרבה יותר רחב ולהפסיק לחשוב שבניה כפרית לבניה כפרית רק חד קומתית או דו קומתית ואפשר להכניס מדורגים ולהכניס עוד מבנים רוויים דברים יותר צפופים שיתנו מענה דווקא לאוכלוסייה הזאת שחלקה ברוכת ילדים ותצטרך לתת מענה לילדים שירצו לגור במקום ובעלות זולה יחסית. אז אם אנחנו מבינים נכון את הישוב שהולך להתפתח אז הוא יצטרך גם דיור זול יותר , דירות קטנות יותר שאולי אפשר יהיה להרחיב אותן וכדומה , אבל באמת בואו נלמד מהלקחים שנעשו עד כה , שאנחנו למדנו מהשגיאות שנעשו עד כה וכבר אם מקמים ישוב חדש אז בואו נחשוב קדימה ונכניס את כול האלמנטים שצריך.

מר טל פודים :

רק בשני משפטים. ... שהישוב יגדל לא רק על ידי הוספה או הגעה של תושבים שלא מתגוררים כיום בישוב אלא גם על ידי גידול טבעי , כמו שאתם יודעים אוכלוסייה החרדית מתחתנים בגיל מאוד מאוד צעיר , מקימים משפחות ובטח חלק ניכר מהילדים ירצו להמשיך לגור לצד ההורים. והדברים השני שרציתי לגיד , עלה פה הנושא של מספר יחידות הדיור ושלביות , אנחנו בהחלטה של הוועדה המחוזית מאוקטובר המלצנו למועצה הארצית להוסיף להוראות התכנית שתכנית מקומית לישוב תכלול שלביות ביצוע. ... אנחנו רואים שקודם כול צריך לממש את ה- 200 רק בשלב מאוחר יותר לאשר הוספה של יחידות דיור. אבל מראש כן לקבוע כבר את ה- 500 יחידות על מנת לא להידרש לתמ"מ נוספת.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

כן ראם ,

מר ראם חממי :

אני חושב שאנחנו עושים מהלך נכון, אנחנו צריכים ללכת לנגב, ... חיזוק הפרפריה ואם זה התהליך ואנחנו רוצים להביא לשם אוכלוסייה אז לא צריך להעמיד עוד בירוקרטיה בלכו ותחזרו ונשקול עוד שנתיים אם להרחיב או לא. ואם אפשר לעשות את הדברים מראש ומסודר כך נכון.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש לנו עוד הערות הערות של האורחים, מישו מהאורחים רוצה להעיר הערות. כן,

מר שלמה משיליאן :

שלמה משיליאן, אני נציג המשטרה. אותו ישוב חדש ... צריכה להיות נקודת חרום, שירותי חרום שמספקת כיבוי, מד"א ומשטרה. ומן הסתם יש שם היום ... באזור הזה. השירותים המתבקשים היום על ידי האוכלוסייה להנגיש את שירותי המשטרה הולכים ... אני מבקש שיוקצה שטח לאותם גופי חרום ... בחטיבה אחת גם כמשרד אחד שמפקח על ... וגם כי השירותים הם הדדיים וחופפים אחד את השני.

דובר :

יש 30 דונם בתכנית,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בדיוק, אנחנו מדברים על תכנית שהיא כבר מאושרת, התכנית של הישוב שבי דרום תכנית מאושרת, אנחנו עכשיו לא מאשרים אותה, אנחנו רק מחליטים שזה יהיה ישוב חדש. אבל בתכנית הזאת כפי שהוצג פה יש שם, בפרוגראמה של שטחי הציבור, אני לא יודעת להגיד בכמה אחוזים אבל במאות אחוזים יותר ממה שהישוב צריך כישוב ולכן אפשר בתוך אותם שטחי ציבור גם למקם את שירותי החרום. ואני ממליצה לכם לבוא בדברים עם הנהגת הישוב הוועדה המקומית לראות אם אכן זה המקום, אתם צריכים ... את הצרכים שלכם. אבל אנחנו היום לא מאשרים את התכנית עצמה של הישוב, אנחנו רק קובעים שזה יכול להיות ישוב חדש. בסדר.

דובר :

יש 30 דונם לצרכים אזוריים בתוך התכנית הקיימת.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז הנה, יש שם 40 דונם שזה הרבה, מעל מעבר ומה שצריך ישוב של 500 משפחות. יש לנו עוד הערות של אנשים מבחוץ? אם לא אז נגיד לכם תודה רבה. ואנחנו נתכנס כאן לדיון הפנימי.

דיון פנימי

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

חברים, משהו רוצה עוד להוסיף לדיון הפנימי, אם לא אז נקריא הצעת החלטה.

מר חן ויצמן :

לגבי מספר,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן,

מר חן ויצמן :

זה משהו שעכשיו אנחנו מקבלים עליו החלטה ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן. לגבי התמ"מ, התמ"מ תקבע לפחות זאת ההצעה שהסימבול ייקבע את הישוב בהיקף של 500 יחידות דיור כדי שלא נצטרך לחזור לפה עוד פעם. אני מזכירה לכם את הדיונים האחרונים שלנו פה אנחנו וגם טל ציין את זה, כול פעם אנחנו חוזרים על הישובים ומבקשים להגדיל אותם עד 500 כמו כול הישובים האחרים במחוז דרום, כמו ההוראות של תמ"א 35, אין סיבה לחזור לפחות להבנתנו לחזור לפה כול פעם מחדש.

מר הלל זוסמן :

ואופי הבינוי ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אופי הבינוי של ה-200 יחידות הדיור הקיימות זה בתכנית מאושרת. והתכנית החדשה שתגיע היא תצטרך להיבחן במחוז לגופא, בהחלט הערה חשובה הייתה לעניין הצפיפות, אבל כרגע אנחנו מדברים על תכנית מאושרת.

מר הלל זוסמן :

אבל אולי נוסיף שלעת התכנון שישקלו את הגברת הצפיפות.

מר שחר סולר :

זה בדיוק ככה. אני חושב שהכיוון הוא באמת ... מדברים על מתיחת אזורי הביקוש וכול הסיפורים האלה. אנחנו צריכים לראות שבאמת בעתיד כשיוסיפו את היחידות דיור שזה יהיה בתכנית בניה ותמהיל וציפוף שהוא הגיוני והוא צופה פני עתיד והוא לא בניה של שנות ה-60, כאילו צמודי קרקע ועוד צמודי קרקע ועוד צמודי קרקע. אז אני חושב שצריך איזה אמירה.

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר ברוך יוסקוביץ :

יכול להיות שאפשר באופן רדיקאלי להגיד שהוועדה המחוזית תהיה רשאית לאשר עד 2.000 יחידות דיור.

מר הלל זוסמן :

זה לא תואם וזה לא נכון ,

מר ברוך יוסקוביץ :

זה לא נכון ?

מר הלל זוסמן :

לא.

מר ברוך יוסקוביץ :

לדעתי צפיפות פי ארבע יותר גדולה היא ...

מר הלל זוסמן :

צפיפות ... אבל לא יותר יחידות.

מר ברוך יוסקוביץ :

תראה , חטיבת השטח הופרה , על אותו שטח במקום 1 פסיק משהו לדונם , אין שום סיבה לא לבנות בבינוי יותר צפוף , רווי , איכותי 5 יחידות לדונם.

מר הלל זוסמן :

כן , אבל אז תצמצם את השטח ,

מר ברוך יוסקוביץ :

על אותה כמות שטח , מבלי להגדיל את השטח.

מר הלל זוסמן :

זה לא יהיה ,

מר ברוך יוסקוביץ :

אין בעיה בכלל. תיקח שכונה חרדית בל אביב שיש לה כמה אלפי יחידות דיור על שטח יותר קטן מהשכונה הזאת. מה קרה , אני לא מבין.

(מדברים יחד)

מר הלל זוסמן :

הוא מדבר על להקים שכונה עירונית באמצע ,

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

(מדברים יחד)

מר ברוך יוסקוביץ :

זו אוכלוסייה שהיא אוטונומית , אתה לקחת 200 דונם ובזבזת אותם על 200 יחידות דיור ואולי 500.

מר הלל זוסמן :

אז תיקח רק 100 ,

מר ברוך יוסקוביץ :

אתה יכול להכניס גם 2.000.

מר הלל זוסמן :

אז תיקח רק 100 ותשמור על ה- 500.

מר ברוך יוסקוביץ :

זה בסדר , אבל זו לא החלטה שלנו היום.

מר הלל זוסמן :

בסדר , כרגע אנחנו לא יכולים להחליט כלום.

מר ברוך יוסקוביץ :

תא השטח הוא נתון , אנחנו הגדרנו אותו היום מבחינת ,

מר הלל זוסמן :

אבל גם המספר יחידות נתון , בתמ"א 35 אתה צריך לשנות את תמ"א 35 ,

מר ברוך יוסקוביץ :

נכון , זו אחת הטעויות של תמ"א 35.

מר טל פודים :

... הפוליוגון , התמ"מ הזאת מגדירה ,

מר ברוך יוסקוביץ :

לא , אבל יש ...

מר טל פודים :

יש לאת התכנית מקומית.

מר ברוך יוסקוביץ :

יש את התכנית שהיא נספח ...

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

(מדברים יחד)

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

התכנית הזאת מאושרת חברים, יכול להיות שאנחנו נצטרך לבוא ולבחון בכלל את כול היקף יחידות הדיור. אבל כרגע,

מר ברוך יוסקוביץ :

לדעתי אפשר ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אבל אנחנו לא בוחנים עכשיו את תמ"א 35, אנחנו בשינוי לתמ"מ. אנחנו נבקש להתייחס לצפיפות, אבל אם סיימנו את ההערות אז אני אציע הצעת החלטה. יש לנו עוד הערו ? אני רק אגיד את דעתי האישית כאן. ברמה העקרונית אם הייתם שואלים אותי, לא כול 20 משפחות בסגנון חרד"לי, צריכים ישוב נפרד לסמל ישוב, אבל במקרה הזה יש נסיבות מיוחדות ואחרות ובגלל שיש להם הסכם העתקה והמדינה התחייבה. אז בוא נגיד ככה, מבחינתי לפחות נסתום את האף ונתקדם בכיוון הזה. וזה לא, זה לא נכון שכול, בהתייחס להערה שלך על הסוציולוגיה,

דוברת :

את לא מבינה את זה, או קי,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יכול להיות, אני מכירה היטב את האוכלוסייה הזאת, שנתיים הייתי יועצת משפטית של מנהלת ... אני ניסחתי את הסכם ההעתקה, אני קצת מכירה, בסדר לא כמוך אבל אני קצת מכירה. אני לא חושבת שכול 20 משפחות שמתפללות בסגנון זה או אחר הולכות למקווה וטובלים בסגנון זה או אחר צריכים ישוב חדש, אבל פה הנסיבות קצת שונות ולכן אני בתחושה של אין ברירה ולכן נלך לשם. אבל ברמה העקרונית זאת לא צריך להיות המתווה שמנחה אותנו כמועצה ארצית. כן חשוב להגיד שמדובר פה לפחות להבנתי המקצועית שלי אירוע מיוחד וחריג ולא צריך להנחות ככה בכול המקרים. אבל פה שוב, בגלל הנסיבות המיוחדות אני חושב שכן נכון ללכת עם זה ולהתקדם בכיוון. ולכן אני מציעה את ההחלטה הבאה.

המועצה הארצית לאחר שהוצג בפניה תסקיר להקמת הישוב החדש שבי דרום שבתחום המועצה אזורית מרחבים בשינוי 8 לתכנית מתאר מחוזית 4/14/23 ישוב כפרי שבי דרום. ולאחר ששמעה את עורכי התסקיר ולשכת התכנון המחוזית ולאחר שדנה בנושא מחליטה כדלקמן : אחד, להמליץ לממשלה על הקמתו הישוב החדש שבי דרום, לאחר שהשתכנעה בצורך הנימוקים אשר פורטו בהחלטת הולנת"ע מה- 31 לינואר. ובכללם אל"ף, מדובר בבקשה ייחודית של מפוני קהילת כפר דרום והקמת הישוב מהווה מענה לקהילת המפונים. בי"ת, לשבי דרום קיימת תכנית מאושרת ולא מדובר באיתור שטח חדש. שתיים, להפקיד את תמ"מ 4/14/23/8, ישוב כפרי שבי דרום בתנאים הבאים : אל"ף, סעיף 8 ... כך שהסעיף בתכנית העיקרית יקבע לישוב היקף של 500 יחידות דיור וכן הוראה כי תכנית מקומית לתוספת יחידות דיור תכלול את תחום הישוב בכללותו ותבחן אפשרות לקביעת צפיפות גבוהה יותר. בי"ת, בסעיף 8.4 יוסר החלק הנוגע לתכנית אב לפתרון פסולת

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

שכן מענה לכך קיים בסעיף 5.1.1.2 בהוראות תמ"מ 4 / 14 / 23. וגימ"ל, תיקונים טכניים של מינהל התכנון. ואנחנו גם נבקש להסמיך את הולנת"ע לדון בהתנגדויות ככול שתוגש ... לצורך שמיעת התנגדויות ככול שיידרש ולהגיש המלצותיה למועצה הארצית.

מר רענן אמואל :

צפיפות ממה ? גבוה יותר ממה ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

מהתכנית הקיימת .

מר רענן אמואל :

או קי, זאת אומרת להגדיר את הצפיפות, אני מציע גם לכתוב שבתמהיל מגוון, זאת אומרת לא רק צמודי קרקע,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

צפיפות גבוהה יותר לעומת התכנית הקיימת,

מר רענן אמואל :

שזה לא יובן שמעכשיו בונים רק שיכונים שם.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בתמהיל יחידות הדיר. בסדר גמור.

מר שחר סולר :

מה זה הסעיף שף הפסולת ?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

הסברנו פה שהיה, בתמ"מ המקורית ישנה הוראה לגבי פסולת, אבל היא כבר לא רלבנטית כיוון שיש פתרון פסולת לתכנית. אתה רוצה להקריא ?

מר שמעון בר שמעון :

התכנית כפי שהוגשה מציינת בסעיף שתכנית חדשה תצטרך תכנית אב לפסולת, כאשר בתמ"מ 4 / 14 / 23 יש סעיף כללי לכלל התשתיות שאומר שבתכנית מקומית צריך לבחון את נושא התשתיות בכללם גם פסולת ועוד סדרה של תשתיות.

מר שחר סולר :

או קי, זאת אומר לא שיש פתרון אלא שהסעיף ממילא קיים בתמ"מ ?

מר טל פודיס :

בתמ"מ 4 / 14 / 23 נדרש,

מר שמעון בר שמעון :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

כן.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

פה אחד ?

מר אלי בן ארי :

הצעה נגדית אפשר ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

הצעה נגדית בקשה כן.

מר אלי בן ארי :

הקמת ישוב חדש בחלקה המרכזי של מדינת ישראל אינה דבר רצוי , בהתחשב בהיות מחציתה הצפונית של ישראל חבלי הארץ הצפופים בעולם ובכך שהריבוי הטבעי בישראל גדול מכול יתר מדינות ה-OECD. ואולם בשלב מאוחר זה כבר אין טעם להתווכח על כך וגם הגדרת שכונת מפוני כפר דרום. אם כישוב חדש לצד ישוב השונה ממנו באופיו היא נכונה עקרונית. אלא שבאספקת מגורים למספר קטן של משפחות מפונים אין כדי להצדיק הקמת ישוב קהילתי חדש גדול של 500 יחידות דיור. אין חולק שליחידות דיור אלה יהיה ביקוש בעתיד , אך אספקת מגורים צמודי קרקע רק כדי לענות על ביקוש אינה נכונה ממש כפי שאספקת כבישים חדשים ומענה לריבוי מכוניות. לכן מוצע להגביל את גודל הישוב בתמ"מ להיקף יחידות הדיור המאושר כיום בתכניות מפורטות ולא מעבר לכך , במיוחד בהתחשב בכך שישוב זה בניר עקיבא הצמוד , הן בפועל ישוב אחד מבחינת קבלת וצריכת שירותים.

מר חן ויצמן :

מי בעד הצעת היו"ר ? חמישה עשר חברים. בעד הצעת נציג ארגון הגג ? חבר אחד. התקבלה הצעת היו"ר.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה רבה. אנחנו נעבור לתקנות.

נושא מס' 7 :

תקנות התכנון והבניה

תקנות 01/3075 - מערכות אוורור ואקלום

תקנות 01/3069 - אספקת אנרגיה למכשירי בישול

תקנות 01/3076 - מתקנים נלווים לקו תשתיות תת קרקעי

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

חברים , אנחנו מתחילים את הדיון , אני מכירה לכם את דרור לוינגר , שהוא מנהל אגף תקנות. התקבלה לעבודה לפני חודשים , מינואר והוא יציג את התקנות.

מר דרור לוינגר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

שלום לכולם, הזמן קצר אז אנחנו ישר ניגש לעניינים. אנחנו מתחילים בשלושה פרקים קצרים שאמורים להיכנס לתוך תקנות תכן הבניין. תעביר להתחלה. פרק ראשון, פרק אוורור ואקלום, אני אומר אמירה ראשונה שכול שלושת הפרקים האלה הם פרקים שקיימים היום בעצם בתוספת השנייה לתקנות בקשה להיתר... אתם עוברים לתקנות תכן הבניין. נעשו בהם שינויים שאני אפשרט אותם. אז תקנות ראשונות בעצם זה פרק אוורור ואקלום. מטרות הפרק, צמצום תנאים באיכות בבניין, השגת איכות האוויר המתאימה לפעילות בבניין תוך שמירה על בריאות המשתמשים בבניין ועל יעילות אנרגטית, חל על מבנים למעט תעשייה, אחסנה, חממה, מבנה פתוח ומבנים שלא מיועדים לשהיית אדם דרך קבע. למעשה, זה שוב, מחליף ומבטל את ההוראות בתוספת השנייה כשינויים שכן קיימים כאן עם התייחסות ישירה ומהותית לנושא של אוורור עצמו כחשיבות האוויר לעניין הנוחות ואיכות האוויר. הפניה לתקן ישראלי 6210 אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה. יש סעיפים רבים שמפנים לתקן הזה בפרק. ונעשתה שם איזה שהיא הגדלה של דרישות לאורור טבעי לחניונים של 15 אחוז משטח הקומה. למעשה ככה עוד פעם הצגה כללית של הפרק, מדבר על יש לנו שם הגדרות, מטרות הדברים פורסמו בסדר היום. מדובר עכשיו הן על אוורור טבעי של חדרי מגורים ודברים שאינם למגורים, אוורור מאולץ של חדרי מגורים וחדרים שאינם למגורים. חובת הכנה למערכת אקלום בדירת מגורים, חובה להכנה של מזגן והוראות למבנים שאינם למגורים נושא של חניונים, גם אוורור חללים בבניין שאינו מיועד למגורים, גם אוורור טבעי של חניון ואורור מומלץ של חניון זה בכותרות הפרק. וכמו שאמרתי הפרק מפנה לתקנים ישראלים שהוא בעצם מחייב לעמוד לפי חלק מההוראות שלהם, התקנים מפורטים לפניכם. זהו באופן כללי. נעבור לפרק אנרגיה לבישול. למעשה גם כאן מדובר בפרק שמחליף את... בתוספת השנייה לתקנות. התכולה כאן היא תכולה לבנייני מגורים וכול בניין שנדרשת בו התקנה של מערכת בישול, המטרה היא אבטחת אספקת אנרגיה לבישול בצורה יעילה ובטוחה. השינויים, בעצם הפרק מכניס שינוי משמעותי אחד שהוא שימוש בגז טבעי כחלופה לשימוש בגז"מ, כמקור של אנרגיה לבישול ובנוסף מתן אפשרות לשימוש באנרגיה חשמלית. למעשה הפרק נותן חלופה או גז טבעי ובנוסף חובה של התקנת בית תקע במטבח כדי שניתן יהיה להתקין גם אנרגיה לבישול בחשמל. הפרק גם כאן מסתמך על תקנים ישראליים ומפנה אליהם. שוב, באופן כללי סעיפי הפרק מדברים על החלופות של גז"מ או גז טבעי, חובה של התקנת שקע חשמלי, מדבר על אספקת גז"מ מרכזית, זה לא שינויים של התקנים הקיימים, הפניה לתקן 158, איסור התקנת רכיבים במרחב מוגן ובחדר מדרגות מוגן, איסור התקנה בחללים תת קרקעיים, דרישות להתקנת מונים ומוסתי לחץ בארונות ונקיטת של אמצעים לבטיחות כדי שלא יצטבר גז בארונות ובסביבה וניתוק אוטומטי של מכשירים בעת שריפה ובעת רעידת אדמה.

עכשיו, לעניין... באמצעות גז טבעי זה סעיף שעוד ככה אנחנו מחכים בעצם גם לרשות הגז הטבעי וגם למכון התקנים שכרגע עובדים על תקן ישראלי לנושא של גז טבעי לבישול בבנייני מגורים. זה תקן שעדיין לא קיים, אנחנו נתקדם ונפרסם את התקנות ברגע שנוכל להצביע בשלב ראשון על תקן בינלאומי שייבחר כחלופה של מכון התקנים שעל בסיסה יהיה תקן ישראלי ובסופו של דבר זה יהיה לפי תקן ישראלי מחייב, אבל הפרק הזה כבר מחכה זמן, אנחנו צריכים להתקדם איתו, יש גם פרויקטים שמתחילים לקרום עור וגידים בנוגע לגז טבעי ולכן אנחנו ממש נפרסם אותו ברגע שיהיה לנו תקן ונרוץ במקביל.

פרק נוסף, פרק בטיחות המשתמש. כאן בעצם פרק שכמעט כולו מעתיק למעשה סעיפים קיימים מהתוספת השנייה. הפרק כלל פרק שכבר אושר במועצה הארצית, כלל נושאים

רבים. אנחנו כרגע מוסיפים שלושה נושאים, תאורה בשטחים משותפים, הגנה מפני ברקים וסימון ואזהרה של מכשולי טיסה. שוב, הדברים האלה קיימים גם היום, זה רק עניין של העתקה לתקנות תכן הבניה. תעביר הלאה, אז שוב התקנים שמאמצים היום מועברים, תקן אירופאי שאנחנו מפנים אליו ומאמצים אותו שמחליף תקן מאיזה שהוא מסמך בריטי שהיה מאומץ והוא התבטל וההמלצה היא לאמץ את התקן הזה. יתר הדברים שוב מועתקים אני לא ארחיב.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

רגע, עד כאן תקנות שעוסקות בתכן הבניין, יש לנו שאלות או התייחסות? כן,

מר אסף כהן :

אסף כהן, רשות הגז הטבעי. אני רק רוצה לחדד כאן את הנקודה שדרור ציין בנוגע לתקן הישראלי, בנוגע לתקנות... עובדים כרגע על תקן, ככול הנראה יאושר במהלך השנה הקרובה. חשוב לנו לעת כניסה התקנות האלה לתוקף, ככול ויהיה תקן ישראלי, חשוב לנו לציין את זה, ככול ויהיה תקן ישראלי ואכן ייכנס לתקנות. אבל אם לא יהיה עדין תקן ישראלי מאושר, חשוב לנו... את האפשרות לעבוד לפי תקן בינלאומי או לאומי שהוא יהווה בסיס לאותה... של מכון התקנים...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אתה יודע כבר להגיד את התקן הבינלאומי?

מר אסף כהן :

לא.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ברגע שתדע אנחנו נכניס אותו לתקנות.

מר ישראל :

ישראל, תשתיות בינלאומיות. לגבי מערכת אספקת גז"מ מרכזית השאלה אם... מערכת אספקת גז"מ מרכזית בלבד ולא גם וגם?

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

גם וגם למה?

מר ישראל :

מערכת אספקה שהיא לא מרכזית. כלומר... השאלה אם חובת התקנה זה אומר...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

החובה היום, גם היום אנחנו לפני הנוסח החדש, כי בבנייה רוויה חובה מערכת מרכזית בלבד.

מר ישראל :

"חבר" - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

נכון ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז אנחנו נדייק. אבל אנחנו לא התכוונו לשנות לעומת המצב הקיים.

מר ישראל :

נכון, זה מה שאני אומר לשקול להוסיף ... בלבד.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן. הייתה פה התייחסות ?

דוברת :

אני מתייחסת לתאורה, אנחנו בינתיים הצלחנו לקיים ... שגם מצוין כאן, הייתה ועדת מומחים ... אני חושבת שזה לטובת כול-ה-,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אני רק ... את ההערה, שהתקן האירופאי בעצם כבר היום אומץ כתקן ישראלי ואנחנו נפנה לתקן ישראלי.

דובר :

הוא לא לגמרי אומץ ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

בסדר, ברגע שיהיה לי תקן ואפשר יהיה לפנות אליו אז אנחנו נפנה אליו. אם אין לנו עוד התייחסויות אז אני מציעה שנמליץ לשר על התקנת הפרקים האלה לתקנות. פה אחד ואנחנו נוכל לעבור הלאה לתקנות הבאות. כן דרור,

מר דרור לוינגר :

כן, אז התקנות הבאות עוסקות בעצם תיקון לתקנות מתקנים נלווים לקו תשתית תת קרקעי. הן מתקשרות לנו לשני נושאים, אחד זה בעצם חברת קצא"א הפועלת באמצעות זיכיון, הזיכיון מסתיים והחל ממועד זה. והחברה אמורה לפעול במסגרת חוק התכנון והבניה. וקווי התשתית שהיא משתמשת ומפעילה ומתקינה יהיו תחת סעיף 261 ד' בנוגע לתשתיות תת קרקעיות ולכן נדרש איזה שהוא תיקון לתקנות כדי להבהיר דברים ולדייק בהתאם לבקשתם.

דובר :

מה קורה עם התשתיות הקיימות ?

מר דרור לוינגר :

התשתיות הקיימות נשארות מן הסתם. אני אומר, עוד פעם,

(מדברים יחד)

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר דרור לוינגר :

נכון, נכון, אבל יש הסדר, אני אומר וההסדר שעכשיו הם יכניסו, אז אני לא מכיר את פרטיו אבל מן הסתם תהיה שם הוראת מעבר שתכשיר את הקיים. בכול מקרה נדרש לאור ההכללה שלהם תחת החוק לעשות תיקונים קלים למדי בתקנות ובתיקון נוסף שאנחנו מכניסים כאן נובע ממש עניין טכני של חברות תקשורת, של ארונות תקשורת אנחנו נגיע לזה בהמשך. כן, אז שוב אנחנו מציעים לתקן בתקנות, בעצם בהגדרת שוחה תתווסף גם המילה נפט, שכן גם הם משתמשים בשוחות שרלבנטיות להגדרה הזאת. הלאה, תקנה 2.2 מדברת על מבנים שמשתמשים לציווד ומתקנים, במסגרת המבנים האלה, אנחנו רוצים להוסיף את המילים משדרי לחץ והגפה כדי שאותם מבנים שנמצאים מסביב לאותם מתקנים יהיו רלבנטיים גם למתקנים האלה. הם לאור המבנים הקיימים והדרישות שלהם, אנחנו מגדילים את גובה המבנה מ- 3 מטר ל- 4 מטר מפני הקרקע על מנת לכלול את המבנים שלהם. התקנה הנוספת שדיברתי עליה, ארונות חשמל או תקשורת בעקבות בעצם נתונים של חברת בזק אנחנו מתקנים ומוסיפים, בעצם מאפשרים הגדלה של הארונות כדי שגם ארונות של חברת בזק יהיו בפטור הזה. מ- 1.5 מטר ברוחב ל- 1.6 ומ- 0.6 בעומק ל- 85, עניין טכני של גודל הארונות. זהו.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש לנו הערות לעניין ?

מר מוני אלימלך :

שירה, חסרות לי הוראות המעבר לדבר הזה,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ההוראות נמצאות בחוק, בואי תסבירי,

גב' כרמית יוליס :

אתה רוצה שאני אסביר ? ככה, כול ההסדרה של קצא"א נמצאת עכשיו בהצעת חוק ממשלתית בשלהי דיונים בוועדת הכספים עתידה להגיע למליאת הכנסת. היא מתייחסת למכלול הפעילויות של קצא"א שכפי שהוסבר פה, משך שנים היו תחת הוראות הזיכיון ותחת הוראות חוק מיוחד וברגע שהתקופה תסתיים ואנחנו ממש קרובים לשם, אז יחולו עליה הוראות הדין הכללי. בין היתר הצעת החוק הזאת מתייחסת גם להסדרת אותה הוראת מעבר שנדבר עליה ברובד התכנוני. והנחת העבודה של הצעת החוק היא שכול האישורים ששר האוצר טען בעבר מכוח אותו כוח זיכיון ולפי הסמכות החוקית שהייתה מתאימה בעבר אז התוקף שלהם יהיה שריר וקיים וגם מפה ולהבא. בכול מקרה בשלב מסוים קצא"א מתחיל לפעול בעולם האזרחי הרגיל ויחולו הוראות חוק התכנון והבניה הרגילות ולכן התקנות האלה רלבנטיות גם במבט אחורה, כלומר לגבי צנרת שהשר אישר בעבר והיא כאמור תמשיך להישאר חוקית גם אחרי שהוראות הזיכיון ... וגם לעתיד לבוא לגבי צנרות אחרות ומתקנים ייעודיים שהם יבקשו להוסיף.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אבל נדייק , צנרות חדשות ברגע שיעבור התיקון לחוק ובעצם עם פקיעת תוקפו של חוק הזיכיון כול צנרת חדשה טעונה תכנית , יצטרכו לעשות לה תכנית. הצנרת הקיימת בעצם היא כבר קיימת אז לא חוזרים אלינו עוד פעם ,

מר מוני אלימלך :

למה לא ?

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

כי היא קיימת. אם עושים להם עבודות תחזוקה שהן עבודות שטעונות היתר ונכנסות פה בגדר הפטור אז בעצם הפטור הזה מאפשר לבצע גם את עבודות התחזוקה , יש פה דברים חדשים שיצטרכו להיבנות במסגרת עבודות התחזוקה אז הם ייכנסו לסעיף הזה וגם יהיו פטורות. נקודת המוצא היא שהאישורים של שר האוצר לפי חוק הזיכיון יראו אותם כמו תכנית. ובעצם כרגע ככול שמדובר בעבודות תת קרקעיות או המתקנים הנילוים להם זה בעצם פטור לפי הסעיף הזה של החוק.

מר מוני אלימלך :

שירה , יש לי קו של קצא"א שעובר במרכז ישוב ורוצים להעתיק אותו וזה בשלבים מאוד מתקדמים , רוצים לעשות ... מסביב לישוב.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

להבא זה יצטרך תכנית או שזה עדין נכנס בגדר אישורה של המועצה.

גב' כרמית יוליס :

אלא אם כן השר אישר את זה.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אם שר האוצר כבר אישר את זה בעבר , אז רואים את זה כאילו תכנית ויצטרכו לבצע את זה מכוח האישור הזה.

מר מוני אלימלך :

או קי.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

אם זה כבר אישור בעבר. אני מניחה שכן , אם אתה אומר שזה כבר לקראת ביצוע , אבל אם זה כבר קיבל אז זה נמצא שם ... של תכנית , אישור שר האוצר שרואים אותו כאילו הוא תכנית.

מר מוני אלימלך :

טוב.

מר אלי בן ארי :

אני חושב שהמועצה צריכה לברך את קצא"א שהיא נכנסת לעולם התכנון הרגיל.

גב' כרמית יוליס :

לברך את הממשלה.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כן ,

גב' דנה מרגליות :

דנה מרגליות מהמשרד להגנת הסביבה. אנחנו נשמח כן להתייחס לגוף התקנות המדוברות , אני חושב שהחידוד שירלי שעשית הוא מאוד מאוד חשוב ותודה. אחד הנושאים שאנחנו מבקשים להתייחס אליהם העובדה שבעקבות ההכלה של המונח נפט לכול האספקטים של התקנות לתשתית תת קרקעית. הנושא של המגופים , מתקני הגפה שהם מצוינים פה , חלק מהמתקנים הנלווים כעצמם הם דבר מבורך שאנחנו שמחים לראות מקודם. עם זאת אנחנו כן רואים בעיה במקרים מסוימים , בהיקף הרחב ביותר של התקנת מגופים על קו נפט , על קו חי , צינור חי , שלמעשה המגוף עצמו הוא לא מתקן גדול , הוא אמנם רחב , לא הוא ולא החדר התיחום שלו אבל ההתקנה של מתקן כזה הוא בהחלט אירוע שיש לנהל ויש לתכנן בקפידה ובשקילה גדולה. אנחנו כן היינו שמחים לראות הגדרה של קווים בגודל מסוים או לפחות על הקווים , הקו הגדול ביותר שקיים היום 42 צול לא פטורים מהיתר. מתוקף העובדה שבעצם הדבר הזה כבר היום מקבל הנחיות ואפילו בדיקת חלופות , בדיקת סיכונים להתקנת מגוף כזה או אחר. ואנחנו חושבים שהדבר הזה לא ראוי להקל בו ראש. התהליך הראוי הוא למעשה בחינה מלאה של המשמעות של התקנת מגוף על קו חי וגדול והסכנות הטמונות במקרה ואירוע כזה או אחר. זו בעצם הבקשה שלנו להוסיף לפטור הקיים החרגה למגופים על צינור נפט ל-42 צול.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אני אגיד ככה , דיברנו בבוקר אז ככה הספקתי לברר את העניין ... מה שמעניין אותי זה כך. אל"ף במסגרת רישיון העסק שמוסיפים מגוף הם ממילא מחויבים לבוא ולדווח לכם. ולכן זאת ההזדמנות שלכם לבוא ולהעיר את כול הערותיכם החשובות לנושא הזה. אני לא חושבת שהמקום הזה הוא בתקנות כאן , זאת אומרת כול טיפול ושינוי והוספה של מגופים היא ממילא מחויב בהודעה אליכם ובתיאום אתכם במסגרת רישיון העסק. ולכן אנחנו סבורים שהתקנות פה שעוסקות בהיבטים התכנוניים לא התפעוליים ולא העסקיים שאתם בוחנים אותם במהלך רישיון העסק , אנחנו פה נתאים את המתקנים הנלווים של נפט. כי בעצם המתקנים האלה המגופים קיימים בתקנות ביחס לכול התשתיות האחרות , ביחס לגז , ביחס למים ביחס לתקשורת הכול כבר נמצא פה ממילא , גם דלק היה פה כבר במקור בתקנות. הטיפול שאנחנו כרגע מציעים ולגבי שינויים שעושה קצא"א , אם היא עושה , זה הרי לא דווקא בשביל קצא"א , זה לכול חברה שמובילה ,

גב' דנה מרגליות :

בדיוק ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

דלק או נפט. אבל זה לא משנה, ממילא כול אחת ואחת מהחברות האלה בעת ביצוע שינויים במגופים או תוספת מגופים מחויבים לעדכן אתכם כחלק מרישיון העסק וזאת ההזדמנות שלכם שהיא הזדמנות חשובה, אני לא אומרת שלא צריך את ההערות שלכם. אני רק אומרת שההזדמנות שלכם להעיר ולהתייחס היא במסגרת ההליכים של רישיון עסק ולא צריכים להיות כאן בתקנות האלה.

גב' כרמית יוליס :

בהחלט יש תהליך של דיווח, יש גם דיווח מוסדר מראש של תכנית עבודה שנתית שלהם. אבל יש הבדל מהותי בין דיווח ולבין תהליך תיאום או היועצות. אנחנו כן מבקשים שכאן יתווסף לפחות החובה להיועצות איתנו על קו ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

הבקשה שלך היא מהותית לא הולכת העם התקנות, התקנות הם פטור, זה בדיוק העניין. ברגע שאתה פטור אז אתה פטור. או שאתה בתוך התקנות או מחוץ לתקנות.

גב' כרמית יוליס :

הפטור הוא פטור מהיתר ואנחנו מבינים, מבינים את הרצון,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לכן במסגרת העסק שלא פטרנו אותם, זו ההזדמנות שלכם ומצידי תוסיפו עוד התייחסות חדשה היום שלא חייבים רק דיווח אלא חייבים היועצות, זה בהחלט לגיטימי. אבל אנחנו עוסקים בתקנות של פטור או שיש פטור או שאין פטור, אין לנו חצי פטור. העבודות האלה כולן, כול התקנות שעוסקות במתקנים נלווים לקראת תשתית, ביחס לכול התשתיות וגם סעיף 261 עצמו שעוסק בסלילת דרכים, אין שם התייעצות עם אף אחד כי זה כול מהותו פטור. אנחנו לא עושים עכשיו פטור משודרג או פטור חצי, זה התהליך.

גב' כרמית יוליס :

התהליך כאן מציג פטור גורף לכול גדלי הצנרת.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

כי הוא כפוף לחוק, זה מה שקובע החוק. אנחנו לא ממציאים אותו פה מחדש. אנחנו רק במסגרת החוק קיבלנו את הסמכות או השר קיבל את הסמכות להגיד, איזה סוג מתקן נילוה. אפשר להגיד שהוא לא פטור, זה כן, אבל אי אפשר להגיד פטור אבל. ולכן אנחנו חושבים,

גב' כרמית יוליס :

פטור כול עוד, אנחנו צריכים להגדיר את הטווח הראוי לפטור.

גב' דנה מרגליות :

מה המשמעות? לא הבנתי מה המשמעות של מה שאת אומרת, מה זה טווח ראוי לפטור. אם זה פטור אז זה פטור כי זה קו תשתית,

גב' כרמית יוליס :

אני מבינה שזה הרצון של הוועדה להגיד , או שמגוף פטור או שמגוף לא פטור , אנחנו מבקשים שההליך ,

גב' דנה מרגליות :

אני לא מדברת ... אני מדברת על הקו עצמו שאת אמרת ,

גב' כרמית יוליס :

אנחנו מדברים על התקנת מגוף , על הקווים הגדולים ביותר של נפט , כרגע זה מה שמתאפשר בגלל תיקון בתקנות. אנחנו חושבים שההליך חייב עדין היוועצות עם המשרד שלא קיים , ברגע שאנחנו מכילים את התיקון כפי שהוא מוצע כאן , אנחנו יוצרים בעצם סיטואציה של ניהול לא מיטבי , בעצם לא מנהלים אפשרות לצמצם , חובה למנוע נזקים אפשריים בעת תהליך של התקנת מגוף. בגלל זה אנחנו מבקשים להחריג לפחות את המקרים הקיצוניים הגדולים ביותר האלה. ואני חושבת שניתן להכניס את זה כאן לסעיף קטן בתוספת , פשוט בתוספת תחת הסעיף הקיים.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

42 צול זה הקווים המרכזיים , רוב הקווים הם כאלה , להגיד 42 לא כלול פה זה בעצם לייתר את התקנה לגבי מרבית המתקנים. אנחנו כן חושבים שההתערבות של הגנת סביבה רלבנטית וחשובה ומגיעה אליכם ממילא ... רישיון העסק ושם תוכלו להעיר את ההערות , אין לי דרך שאני מכירה , אני לא יודעת אם כרמית יודעת להציע משהו אחר , אבל אני לא יודעת להיות חצי בהריון , או שזה פטור או שזה לא פטור. אני חושבת שבמקרה הזה יותר נכון להכניס את זה למסגרת הפטור. ממילא אנחנו מחויבים , זה לא שאפשר לפספס את זה כי מחויבים בכול מקרה בדיווח אליכם. תוסיפו ברישיון עסק גם חובת היוועצות או תיאום או מה שאתם לא רוצים , זה בידיים שלכם ואתם יכולים לעשות את זה. כן ,

מר אלי בן ארי :

רציתי להוסיף לגבי העניין הזה , העניין הספציפי של המגופים. אני חושב שנכון , האמת שלא הייתי מודע בהכרח לעובי של הצינורות וכמה עובר וכמה לא. אבל כשאנחנו ניסינו לבדוק את הסיפור של מה שקרה ... בסוף 2014 , האסון הגדול של דליפת הנפט שהייתה שם. אז אחד הדברים הכי חשובים בנוגע לצמצום הסכנה שיקרו דברים כאלה. שזורם נפט בצנרת ... ידוע בכול העולם. כול אמצעי הבטיחות שתנקוט זה לא ממש יעזור בשביל למנוע את זה באופן מוחלט , אבל לצמצם נזקים. האמצעים אולי עיקרי שקיים , לצורך צמצום נזק ... של מגופים גם מבחינת המרחקים ביניהם וגם מבחינת האופן ...

(מדברים ברקע)

מר אלי בן ארי :

יש מגופים שיודעים לבד לסתום את עצמם כשהם מגלים דליפה עם כול מיני גלאים. יש מגופים ישנים , ... לכן הנושא הספציפי של מגופים להבדיל מהצנרת שיכולה לעבור ככה או ככה ... קריטי מעבר לעובדה שצריך לדעת לידע כמה שאפשר כדי שלא יהיו תקלות של טרקטורים , יעלו על זה במקרה , אבל לנושא הספציפי של מגופים הוא נושא שראוי היה

למיטב הבנתנו ולמשל בנוגע לעברונה אנחנו מנסים להשיג את המיקומים של המגופים , מילא לגבי איך הם עובדים ואיזה סוג מגוף זה ועד היום לא לגמרי הצלחנו כולל מהמשרד . בקיצור הנושא ספציפי של מגופים היה ראוי ואני חושב שצריך לתת את זה , זה בדיוק הסוג של היעוץ שאמורים לתת לשר שלא בטוח שמישהו אחר יבוא ויגיד לו את זה. הנושא של מגופים היה ראוי שיוסדר בתכנית , כלומר תכנית שאומרת איפה זה , אומרת איזה סוג זה , בודקת את העניין הזה מבחינת הסכנה הפוטנציאלית , מבחינת נגיד ערכי הטבע שנמצאים בסביבה ואז אולי צריך מגוף יותר מתוחכם שעולה יותר ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

המגופים חייבים לעמוד בתקן , יש תקינה אמריקאית מקובלת , הם יהיו חייבים לעמוד בה , אין ספק בזה . המרחקים בין המגופים נקבעים גם הם בתקינה , אין פה הרבה אפשרויות , אפשר יהיה להוסיף אם רוצים מעבר לתקן ,

מר אלי בן ארי :

בדיוק ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

אבל המגוף עצמו וכל אמצעי ההגנה הם כבר היום נקבעים בתקן , הם קבועים בתקן שאנחנו מאמצים אותו פה בארץ ,

מר אלי בן ארי :

אני יודע , הצליחו להוציא את זה , אני בטוח שאת וגם אני ... הדברים האלה כי זה דבר מאוד מסובך ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

נכון ,

מר אלי בן ארי :

אבל עדין , עדין מעבר לזה , יש את העניין , שוב אנחנו ארץ יותר קטנה , לא תקן אמריקאי מתאים אוטומטית לכאן. הנושא של המגופים , מיקומם , המרחקים ביניהם וסוגם הוא נושא קריטי , קריטי מבחינת צמצום האפשרות למניעת נזקי דליפות בעתיד. ולכן שוב אני חושב שנכון ואני מציע , לא כולם בהכרח בקיאים גדולים בנושא הזה וגם לנו לקח הרבה זמן ועד עכשיו אנחנו לא יודעים הרבה. יכול להיות ששווה כן להתייעץ עם עוד איזה מישהו לפני שבאים ומחליטים להשאיר את הפטור הזה על כנו.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

אבל אלי , השאלה האם צריך לסמן מגוף אחד או יותר או אולי את כולם או את חלקם בתכנית. היא תיבחן לעת הגשת התכנית , אנחנו כרגע ,

מר אלי בן ארי :

אנחנו פוטרם ,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לא, אנחנו פוטרם להיתר לא מתכנית, אנחנו פוטרם בהנחה שיש תכנית, אנחנו אומרים שאת הביצוע אפשר לעשות בפטור מהיתר.

מר אלי בן ארי :

או קי, בואי,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז אם תהיה תכנית חדשה לקווים חדשים של דלק, אולי תהיה כזאת, שם זה המקום לבחון ואני לא אומרת כבר עכשיו, שעכשיו אנחנו צריכים להגיד את זה. אבל שם זה המקום לבחון, אולי יש אזור מסוים שבו תסמן יותר מגופים, פחות מגופים, אני לא יודעת אבל אנחנו כרגע לא עוסקים בזה. אנחנו כרגע אומרים שכשתהיה תכנית כזו שתהיה מספיק מפורטת אפשר יהיה לבצע את העבודות של התשתית התת קרקעית כמו כול תשתית תת קרקעית אחרת שכבר נקבעה קודם לתקנות האלה ובחוק, אז גם את העבודות האלה אפשר יהיה לבצע בפטור. זה כול האמירה פה, אין פה אמירה שאומרת היכן כול מגוף נמצא ואם הוא טעון סימון בתכנית או לא.

מר אלי בן ארי :

אנחנו לא אומרים אבל זה בדיוק העניין. אם אנחנו אומרים שזה טעון סימון בתכנית,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

התכנית תגיד את זה, יכול להיות שיש תכנית שתגיד את זה כך ויכול להיות שיש תכנית שלא תגיד את זה כך. ייבחן לגופו של עניין לפי האזור ומידת רגישותו ואיפה עובר הצינור ויתכבד מוסד התכנון שמאשר את התכנית וישקול האם צריך להגיד את זה או שהוא מסתפק בהנחיה לתקן או שלא. אני לא יודעת להגיד עכשיו, אני חושב שגם לא נכון להגיד עכשיו משהו שאנחנו לא ראינו אפילו. אז כשתגיע תכנית, אם היא תהיה באזור מאוד מאוד רגיש, יכול להיות שיהיו לה הוראות אחרות ואם היא תהיה באזור פחות רגיש יכול להיות שיהיו לה הוראות אחרות, אני לא יודעת להגיד את זה עכשיו. אני חושבת שאנחנו לא יודעים שום דבר להגיד על זה.

מר אלי בן ארי :

היות ורק בדברים האלה, שוב, יש בסך הכול הרי שתי חברות גדולות בארץ שמתעסקות בזה והדברים לא לגמרי חד משמעיים. אז בואי ננסה, אין לי בעיה, אפשר לחיות עם זה כך אבל שלא תצא האפשרות, היות ואת אמרת עכשיו, הדברים האלה נרשמים גם ושומעים אותם, שלא תהיה אפשרות שכשבן אדם יראה בעתיד, לא מדברים על מה שהיה. יראה בעתיד תכנית, הוא לא ידע, הוא יראה שם שני מגופים אבל יכול להיות שעוד שלושה שהחליטו לא לסמן אותם או שהוא לא יראה מגופים בכלל. אם צריך מגופים בתכנית בואו נגיד חד משמעית שצריך לסמן אותם בתכנית. ואז אפשר לדבר על העניין של איזה סוג זה ובהתאם לרגישות וכול זה. אבל לפחות שהנקודה הזאת היא תהיה ברורה ואז על ההיתר אפשר לדבר,

דובר :

"חבר" - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אבל הדיון פה ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

נכון ,

(מדברים יחד)

מר אלי בן ארי :

אם נסכים , זה רק שתי חברות אפשר לסמוך עליהן.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

הוא רוצה כבר עכשיו להכריח אותך לסמן בתכנית.

(מדברס יחד)

גב' כרמית יוליס :

יש קורלציה , כאילו המתקנים האלה הם בסך הכל מתקנים שבדרך כלל אנחנו לא מצפים שהם יסומנו בתכנית , בסדר , רוב המגופים אנחנו לא מצפים , אתה מציין עכשיו מסוג כזה שאתה כן מצפה שמוסד תכנון ידרוש אותם ויציין אותם. התקנות האלו לא מונעות את זה , זה נכון שמרבית המתקנים פה הם כאלו שכלל אנחנו לא מסמנים אותם ,

מר אלי בן ארי :

רובם כן ,

גב' כרמית יוליס :

אבל זה לא שולל את האפשרות לסמן אותם במקרים המתאימים.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

התקנות האלה מדברות מה הוא מתקן נילוה לקו תשתית , הן לא מדברות על התכנית ואנחנו לא יכולים להיכנס פה אפילו אין לנו סמכות לדעתי להיכנס פה לשאלה הזאת. כן חשוב להגיד שבחלק מהוראות החוק , בסעיף 261 נקבע שלאחר הביצוע יש חובת דיווח אזורי. וברגע שעכשיו נגיד ברוכים הבאים לקצא"א חברות הנפט שנכנסים תחת הסעיף הזה הם מחויבים מכוח אותו סעיף לדווח דיווח על אזורי , אישרנו אותם פה כבר לפני שנה וחצי הן כבר תקפות. בעצם אי ביצוע העבודה לפי תקנות האלה בסעיף 261 מחויבים בדיווח גם לוועדה המקומית וגם לרשות המקומית ולהגיש תכניות ספציפיות שנגמר העניין של סודיות המיקום ובטוח שאפשר יהיה כבר לדעת.

מר אלי בן ארי :

השאלה היא עכשיו ספציפית , יש לנו קטע מסוים , מכשור מסוים שקשור לצנרת שלפני שנתיים התבררה החשיבות העצומה שלו.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

בסדר , אלי כשידונו בתכנית יכנסו לשאלה הספציפית ההיא בתכנית הספציפית הזאת כן נכון לסמן כול מגוף או לא נכון לסמן כול מגוף , אולי יסמנו רק את אלה הייחודיים ששם בוודאות תהיה וייתנו אפשרות להקים עוד , אני לא יודעת , אני לא רוצה עכשיו לתכנן קו דלק ולהגיד מראש ,

גב ' כרמית יוליס :

כול מה שיקרה מפה ולהבא , אני לא חושבת שיש קושי עם זה , כשתגיע התכנית העתידית שתבקש למתוח צנרת חדשה ולשנות צנרת קיימת , אז הדיון הזה יצטרך להתקיים.

מר שחר סולר :

כרמית , אבל ברור שיש בעיה.

גב ' כרמית יוליס :

אבל אנחנו מדברים פה על הסדרת המצב הקיים. והמצב הזה הוא ממילא קיים והאתה מתאם את התקנות לזה שממילא יש שם צנרת שהיא קיימת , היא קיימת מזמן , היא קיימת מכוח הזיכיון. והתקנות האלה יחולו גם עליה בעבודות אחזקה שוטפות שיש הכרח לבצע ...

מר שחר סולר :

שנייה , התקנות חלות להבנתי גם על מה שקיים היום וגם על עתידי. בסדר , עכשיו אני חושב שצריך , אני לא יודע אם צריך להבדיל אבל רק כדי לעשות סדר חדש. מה ששירה אומרת תהיה תכנית ,

גב ' כרמית יוליס :

נכון ,

מר שחר סולר :

עכשיו אני איך שהוא לא מאמין , שכשתגיע תכנית , אז יגידו תשמעו , מה אתם שפויים כול מגוף עכשיו שמים בתכנית , צריך אישור צריך זה. ואני גם יכול להבין את זה כמתכנן , את רוצה לשמור את הגמישות ואז אזורים שהם רגישים והם יכולים להיות רגישים הידרולוגית , הם יכולים להיות רגישים כי זה נמצא בתוך איזה ישוב ועכשיו יתקינו מגוף ליד ישוב , אני לא ידוע תהיה דליפת נפט. מילא בעברונה עוד שלא ישמעו אותי רט"ג , מילא בעברונה אם זה היה יוצא באיזה ישוב הדליפה הזאת. זאת אומרת אנחנו כן רוצים להיות עם אצבע על הדופק רק לדעת מה קורה ולדעת להתכונן ולהכווין בסדר. עכשיו , ההרגשה שלי שאין את המנגנון , זאת אומרת הולכים כאן באיזה מן מעגל כזה , להם יש חובת דיווח , אני מודה לא ראיתי את הרישיון עסק ואיך הוא כתוב ואם באמת כול מגוף זה משהו שאני שומע עכשיו , כאילו יכול להיות שזה הפתרון. אבל אם עכשיו אנחנו הולכים להצביע אז אני לא יודע , צריך לדבר עם רישוי עסקים , להגיד רגע , תגידו , כול מגוף מחייבים בדיווח , כמה זמן מראש , מדווחים שנייה לפני או אחרי ? היזמים יגידו מעניין , מבחינה ציבורית.

(מדברים יחד)

מר שחר סולר :

אבל להיערך לדליפה, אני לא יודע להעריך שנותנים לי אומייד, צריך את זה מראש מספיק זמן.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

יש לכם נוהל מסודר, תבדוק את זה עם הצוות אצלכם. יש נוהל מסודר לעניין הזה. עוד פעם אני אומרת, אנחנו בתקנות, בתקנות שעוסקות מה זה מתקן נילוה לקו תשתית תת קרקעית שכבר נקבע בסעיף 261 לחוק. שחר, כן יש מקום בתכנית, אם מדובר בקו שעובר בשטח רגיש, שאתה יודע להגיד לגבי נקודות ספציפיות, כאן לא יהיה מגוף או כאן חובה שיהיה מגוף. המקום להגיד את זה הוא בזמן התכנית, אנחנו לא יודעים להגיד את זה בתקנות, אין לנו גם איך להגיד את זה בתקנות. אם יש מקומות שיזוהו לעת עריכת אותה תכנית או דיון באותה תכנית אפשר להתייחס. אני גם מסכימה שלא נכון להגיד עכשיו, גם זה לא בסמכות של התקנות האלה וגם מהותית זה לא נכון שכול מגוף ומגוף נצטרך לסמן בתכנית כמו שאנחנו מסמנים מחלף או גשר. זה לא נכון שזה ברזולוציה כזאת, אנחנו לא מסמנים מגופים של שום תשתית וגם פה, יכול להיות שיש כן מקום לגבי מקורות ספציפיים ותוכניות ספציפיות שיעברו באזורים מסוימים שנגיד כאן אסור שיהיה מגוף או צריך שיהיה מגוף עם מגבלות 1, 2, 3, 4, 5 או כאן צריך להודיע לפני כן, צריך לתאם לפני כן. להתייחס לגבי מיקום ספציפי בתכנית ספציפית עם הערות ספציפיות, המקום של זה הוא בתכנית לא כאן בתקנות האלה. להערכת מיצינו את הדיון בנקודה הזאת ... אולי אנחנו לא מסכימים אבל לפחות מיצינו את הדיון. יש לנו עוד הערות לתקנות? אם לא, אז אנחנו חושבים שיש בכול מקום ... על התקנת התקנות. אנחנו פה אחד או שמישהו רוצה להסתייג?

מר שחר סולר :

אנחנו נסתייג,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

אז אנחנו פה אחד, הסתייגות המשרד להגנת הסביבה. תודה.

מר דרור לוינגר :

אנחנו עוברים לתיקון לתקנות התכנון והבניה עבודות במבנים הפטורים מהיתר.

נושא מס' 7 :**תקנות 01/3083 - עבודות ומבנים הפטורים מהיתר -****הוספת עבודת חיבור מתקני גז טבעי לצריכה****תקנות 01/3083 - פרק בטיחות המשתמש - הגנה במקומות****שונים בבניין , תוספת דרישות עבור תאורה****בשטחים משותפים , הגנה מפני ברקים ,****תאורה וסימון לבטיחות טיסה****תקנות 01/3080 - התקנת מתקן גישה אלחוטית לתקשורת****בשיטה התאית****מר דרור לוינגר :**

מטרת התיקון שלנו הוא לאפשר בפטור מהיתר עבודה של חיבור מתקן גז טבעי לצריכה לרשת החלוקה לצורך הקלה וסיוע בהסבת מפעלי תעשייה לשימוש בגז טבעי. אני אסביר רגע את הרקע לדברים. הכוונה כאן היא לעסוק בעבודה הספציפית הנקודתית של חיבור מפעל פרטי , מגרש פרטי לרשת החלוקה , רשת החלוקה מוסדרת בחקיקה נפרדת . יש כאן גם את אנשי רשות הגז , אחרי שאני אסיים הם יוכלו להרחיב גם מצידם. המטרה שלנו כאן לקחת את אותה עבודה שלמעשה היא עבודת החיבור בין מונה הגז שהוא חלק מרשות החלוקה שמוסדרת בחוק משק הגז הטבעי , יש לה הסדרה גם מבחינת רישוי וגם מבחינת תכנון ולמעשה לאפשר ולהקל על מפעלי תעשייה שפשוט לא מתחברים לגז טבעי בגלל קשיים רבים מאוד בנושא ההיתרים. ולמעשה אנחנו הלכנו ודייקנו כאן בדיוק איזה עבודה אנחנו פטורים מהיתר , העבודה היא עבודה של צנרת הגז , לרבות מתקני העזר הדרושים לתפעולה ומחוברים אליה , לרבות המסד , הסככה , גדר , שילוט וזה הכול דברים שהם נוגעים לצנרת.

תעביר הלאה , אנחנו קבענו סט של תנאים שהתקיימו מתאפשר הפטור. הבסיס המשמעותי לפטור הזה הוא משום שקיים תקן ישראלי חדש 6464 , שעוסק בדיוק במתקנים תעשייתיים של גז טבעי , הוא מתייחס הן לצנרת והן למתקנים עצמם. התקן הזה נקבע בחוק הגז בטיחות ורישוי , התקן הזה קובע גם סטנדרטים , גם גוף בודק שהוא מוסמך על ידי הרשות להסמכת מעבדות והוא בודק , בעצם עצמאי ובלתי תלוי שבדק גם את התכנון וגם את הביצוע ורק באישור שלו אפשר יהיה להזרים גז ולכן אנחנו היינו רגועים שהדברים האלה נבדקים על ידי גורמי מקצוע מהשורה הראשונה. תנאים נוספים הן שהצנרת לא מופעלת על ידי נותן שירותי הזרמת גז , כלומר המטרה כאן היא להקל על אותם בעלי מפעלים פרטיים ולא על ספקי הגז. אנחנו מדברים על לחץ שלא יעלה על 7 ב"ר על לחצים נמוכים. נתנו מידות למסד , לגדר , לסככה מידות שקבועות בתקנות הפטור ובתקנות מתקנים נלווים ביחס לאביזרים אחרים. כמובן תנאי מאוד חשוב זה נושא של אישור גוף בודק הן להתקנת הצנרת והן בסופו של דבר להזרמה , כשבסופו של דבר כמו ביתר תקנות הפטור , נמסרת הודעה על ביצוע העבודה לרשות הרישוי שכוללת מפת עדות ואישור מהנדס , האם צריך לעניין סככת הצללה ויציבות שלה. מפת העדות כמובן יסומנו בה המתקנים והמיקומים ויהיה יידוע. העתק הודעה יימסר גם לרשות הארצית לכבאות וגם למשרד הבריאות לגבי סוגי מפעלים מסוימים שיש בהם תהליכי ייצור שחשוב להם להיות מודעים לזה. ועם קבלת אישור התקינות , אותו אישור להזרמת הגז גם העתק

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מהאישור הזה יימסר לרשות הרישוי שהיא תדע שלמעשה מתחילים להזרים גז באותו מפעל. מישור מרשות הגז רוצה כרגע להרחיב קצת בנקודות אולי שלא ,

מר מוני אלימלך :

שאלה לפני זה ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

כן ,

מר מוני אלימלך :

מאיפה ה- 7 ב"ר לקוח ? למה לא 6 ?

מר דרור לוינגר :

אני אומר, רשות הגז אולי יוכלו להרחיב בנקודה , בדיוק מאיפה הם הגיעו למספר הזה.

מר אסף כהן :

מבלי להיכנס לפרטים קודם כול הצורך הוא צורך מבחינתנו הכרחי לפיתוח משק הגז הטבעי , אנחנו מזהים נקודת טורפה בהקשר של חיבור התעשייה לגז הטבעי , אחד מהיעדים כמובן של המשרד לפתח ולחבר את ענף התעשייה לגז הטבעי. יש קשיים שלא מעט מפעלים שלעיתים באים לידי ביטוי בעיכוב בלוחות הזמנים להקמת , להסבות מפעלים. ובמקרים מסומים אפילו מפעלים מחליטים להימנע מלהיכנס לפרויקט הזה של הסבה לגז טבעי בשל הצורך בהוצאת היתר בניה ברשות הוועדות המקומיות ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לתקנות האלה. הפרטים , אני לא אכנס לפרטים , כי דרור פירט את זה בצורה די יפה את מה שהתקנות מגדירות. מילה לגבי ה- 7 ב"ר , בגדול אנחנו מדברים על הלחצים הנמוכים , כאשר ההגדרות ... הלחץ הנמוך הוא עד 16 ב"ר. יחד עם זאת אנחנו מזהים שהרוב המכריע של המפעלים שאנחנו מדברים עליהם נמצאים בלחצים של עד 7 ב"ר ועל כן קבענו את המספר של 7 ב"ר כסף מקסימאלי לפטור מהתקנות ...

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

כן ,

מר הלל זוסמן :

מדובר רק על פנים המפעל ,

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

נכון , בתוך המגרש ,

מר הלל זוסמן :

לא ברור מתוך מה שאתם כתבתם , זה לא ברור שזה רק בתוך המגרש של פנים המפעל , שלא יהיה איזה מצב שיעשו עכשיו צנרת בשטחים פתוחים.

גב' שירה שפרכר , יו"ר :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

אם זה לא ברור אז נחדד את הנוסח , אבל חד משמעית מדובר אך ורק בתוך ...

מר הלל זוסמן :

צריך לראות שזה ברור מהנוסח ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

בסדר גמור.

מר אסף כהן :

אני יכול להגיב רק על השאלה הזו.

מר דרור לוינגר :

כן.

מר אסף כהן :

יש שני תנאים רלבנטיים לשאלתך , כמובן שאנחנו מדברים על הצרכן עצמו ולא על התשתית הציבורית. התנאי הראשון זה בעצם שאנחנו כפופים לאותו תקן שצוין 6464 שהוא מתייחס ספציפית למתקנים התעשייתיים ולא לתשתית הציבורית של רמת ההולכה או רמת ... זה התנאי הראשון. והתנאי השני שמבטיח את מה שאתה מצפה , ראשית יש תנאי שהצנרת אינה מופעלת על ידי נותן שירותי הזרמת הגז , כלומר מוציאים מהתקנות האלה ,

מר הלל זוסמן :

נותן שירותים , מגיע , נותן שירותים עד 3 קילומטר משם ומושכים , מישהו אחר מושך ,

מר דרור לוינגר :

אבל צריך לאומר , זה נכנס במסגרת תקנות הפטור , בתקנת הפטור יש סעיף כללי שכלל את כול תקנות הפטור שהעבודה צריכה להיות מבוצעת למי שיש לו זכות במקרקעין.

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

לא משנה דרור , צריך להבהיר , זה לא ברור נבהיר , זה צריך להיות ברור.

מר יאשה יורבורסקי :

שלום , שמי יאשה ואני מהנדס ראשי ... בטיחות בגז הטבעי. שתי תשובות , קודם כול ל- 7 ב"ר , שאלה לגיטימית. במדינת ישראל נקבע שעד 7 ב"ר ניתן לספק את הגז באמצעות צנרת פוליאטילן ולא פלדה. בגלל זה שהלחצים נמוכים בפוליאטילן יש הרבה יתרונות , אחד היתרונות מבחינה בטיחותית שמשום מה אין קרוזיה בפלסטיק וזה טוב וזה אחד הסיכונים הרבים שיש בצנרת. כול צנרת שהיא כולל גם צנרת ... זאת התשובה ל- 7 ב"ר. נושא שני של שטחים פתוחים שאתה אמרת , שאלה לגיטימית. חברה , כול אירוע גז טבעי אם קורה בשטחים פתוחים מטפל בו בעל הרישיון. כול משק הגז הטבעי הוא מטופל באמצעות בעלי רישיונות. אספקה נובל בעל רישיון , נתג'ז בעל רישיון , חברות חלוקה בעלי רישיון. כשיש לך אירוע שאתה צריך להזמין כוחות הצלה וכול זה וידע וכן הלאה המפעל לא

מטפל בדברים כאלה, מי שמטפל זה בעלי תשתיות וזאת הסיבה. מדובר על המערכות שיש בתוך החצר הצרכני של הצרכן. עכשיו כול המערכת, הלוואי שתהיה במדינה שלנו גם מערכות אחרות שמסודרות ככה, היא מערכת מסודרת, נבנה מערך שלם. הגוף המוסמך הוא מפקח על ידי רשות להסמכת מעבדות עם כללים מאוד מוגדרים, הוא לא יכול להיות שתם הוא גוף שהוא בודק את המערכות, לפני זה יש תכנון על ידי בעלי ידע וניסיון, אחר כך יש הקמה על ידי קבלנים ישראלים שכבר מכירים את המערכות כ- 12 שנה. ואני חושב שיש מספיק שליקס כדי להבטיח שהמערכת הזאת תהיה סבירה. תודה.

גב' שירה שפרבר, יו"ר :

תודה רבה, יש עוד שאלות, התייחסות ? אז תודה לכם, אני חושבת שגם כאן אנחנו פה אחד, נמליץ לשר על התקנת התקנות. ואנחנו עוברים לתקנות האחרונות.

מר דרור לוינגר :

אנחנו מדברים כאן על תקנות, התקנת מתקן גישה תקשורת בשיטה התאית. חוק התקשורת קובע כי התקנת מתקן גישה אלחוטית והתקנת מתקן ... הנושא אותו על גג בניין פטורה מקבלת היתר, סעיף 266 ג' לחוק התכנון והבניה מאפשר לשר האוצר לקבוע תנאים לעניין תכולת הפטור ולעניין דרכי ההתקנה בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. קצת ככה רקע, במשך השנים שלא היו תקנות, תקנות שאנחנו כרגע מקדמים. בעצם נוצרה הסתה לכיוון של שימוש במתקנים שפטורים מהיתר משיקולים שלא היו על בסיס שיקולים טכנולוגיים, שיקולים ... של קרינה, הוגשו הליכים משפטיים ובהתאם התחייבות המדינה בפני בג"צ במסגרת הליכים משפטיים בעצם התכנס צוות מקצועי בין משרדי, משרד התקשורת, משרד הגנת הסביבה, מינהל התכנון והתגבש ההסדר המוצע שאנחנו כרגע מציעים לקבוע תנאים לתכולת הפטור מהיתר בניה. למעשה הפטור שאנחנו מציעים מאזן בין האפשרות שניתנה בחוק להתקין מתקנים כאלה בפטור לבין האינטרסים והשיקולים הציבוריים והמקצועיים והוא נעשה אחרי חשיבה של משרדי ממשלה רבים שהיו שותפים. ולמעשה אני ככה אציין את התנאים שקבועים בתקנות, ראשית יש לנו הליך של בקשה להקמת מתקן, הבקשה מוגשת למהנדס הוועדה עם מסמכים שקבועים ומפורטים בתקנות. למהנדס יש 15 ימים לבדוק את התקיימות התנאים המוקדמים, להודיע על קליטת הבקשה ולאחר מכן בקשה שנקלטה תוך 25 ימים ניתנת החלטה. מאחר שמדובר בסעיף פטור, אם לא ניתנה החלטה במועד יראו את הבקשה כבקשה מאושרת. ויש איזה שהוא הליך של ערר למי שנפגע מהחלטה לסרב לבקשה תוך 15 ימים. הדברים קבועים בתקנות ולא נרחיב בהם.

התנאים לפטור עצמו, ראשית יש חובת יידוע, משלוח הודעה לכול הבעלים והמחזיקים בקרקע ובבניין. יש חובה לפרסום הודעה באתר האינטרנט של הרשות המקומית בדבר המתקן שהותקן. יש חובה של הצבת שלט בסמוך למתקן עצמו שמזהיר מפני העובדה של מתקן שהוא מתקן מסוג זה. אנחנו קבענו אחריות לבעל הרישיון, עליו למסור הודעה, דברים מפורטים בתוספות לתקנות, למסור הודעה למהנדס שבעצם אחראי להתקנת מתקן העגינה בציר שההתקנה בוצעה לפי כול דין. ההצרה של בעל הרישיון על תחזוקת המתקן במצב תקין, על סילוק המתקן בתוך 30 יום מהפסקת השימוש. ויש כאן הצעה נוספת שאנחנו מבקשים להוסיף, זה לא היה בנוסח שהובא בפניכם, זה להוסיף בעצם הצהרה של בעל רישיון שבמקרה שהמתקן, כשהוא מבקש להעביר את המתקן לבעל רישיון אחר אז

תנאי להעברת המתקן תהיה שבעל הרישיון החדש גם הוא יחתום על הצהרה ויתחייב לאותם התחייבות של תחזוקת המתקן וסילוקו בתוך 30 יום מהפסקת השימוש. היחס הראה לי שם איזה שקופית על נושא של תנאים. זהו. זה למעשה התנאים המהותיים שמצמצמים את הפטור, מקומות שבהם לא יותר להקים את המתקן במבנה לשימור, בשטח של גן לאומי, שמורת טבע, אתר הנצחה, אתר עתיקות. טווחי בטיחות בעצם להתקנת המתקן 4 מטרים ובשילוב של מתקני ... רישיון אחד שמשדרים שתי טכנולוגיות, הטווח בטיחות לא יעלה על 6 מטרים. וזה אולי הדבר המשמעותי, הוא שלא יתאפשר להקים יותר מ- 10 מתקנים חדשים על ידי אותו בעל רישיון בשנה. ובכלל זה גם העתקת מיקום של מתקן קיים בגג אחר, אני חושב שתהיה הקמה של מתקן חדש. למעשה במסגרת ההצהרות שצינתי קודם, אחת ההצהרות היא לגבי בעל הרישיון בעצם מצהיר על מספר מתקנים שהוא הקים באותה שנה, כך שיש מעקב של הרשות המקומית על המספר הזה של מהנדס הוועדה. ושינוי במתקן קיים, החלפת מתקן למתקן אחר או העתקת מיקום המתקן היא לא נחשבת באותם 10,

עו"ד אפרת דון יחיא :

אם זה על אותו גג,

מר דרור לוינגר :

אם זה על אותו גג. זאת אומרת אם זה על אותו גג שינוי, החלפה, העתקה לא נחשב ... נוספת. ותנאי נוסף מהותי זה שצריך שהעבודה בעצם תהיה בהתאמה לתכנון ולהנחיות מרחביות שחלות במקום וגם זה חלק מהפרטים שמצינני בהגשת הבקשה. יתר הפרטים ונוסחים של ההצהרות השונות מפורט בתוספות.

מר אבנר סעדון :

זה ... בכול הארץ בהיתר רשות ?

מר דרור לוינגר :

בכול הארץ.

מר אבנר סעדון :

ומי יעקוב אחרי זה ויידע את זה באמת ? ...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ההצהרה אומרת, זה בדיוק מה שאומרת ההצהרה,

עו"ד אפרת דון יחיא :

הרי זה בעל רישיון שמצהיר על כול ההצהרה.

דוברת :

הוא זה שצריך לדווח,

עו"ד אפרת דון יחיא :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

כול אחד מודיע, שאותו בעל רישיון בכול הארץ.

מר אבנר סעדון :

... מתאחדים ומתפצלים,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

ולכן זה מה שהוא צריך להצהיר. הוא צריך להצהיר כול בקשה כזאת שהוא מגיש שהוא לא עבר את ה-10. אז יכול להיות שהראשונה והשנייה והשלישית ואחר כך אם הוא התאחד עם חברה וכבר אין במירכאות בזבזו את הזכות שלהם, אז גמרנו בסך הכול אנחנו מדברים על 10. יש לנו שאלות נוספות?

עו"ד אפרת ברנד :

רק רקע, רק דבר לעדכן שהתקבל מכתב, אני רק רוצה לעדכן שהתקבל מכתב מעיריית הרצלייה, רעננה ורמת גן שהן גם עותרות לבג"צ שהוגש כנגד חוקיות הפטור. והן קובלות על ההסדר שמוצע בתקנות, אני בתמצית אציג את הטענות שלהם. הם אומרים קודם כול לעצם המהות ההליך שהן סבורות שזה צריך להיות בהליך רישוי מסודר של היתר בניה, יידוע וכתבי שיפוי. זאת לטענתם לאור הסיכון הבטיחותי הגבוה ממתקני הגישה. ההערות... התקנות עצמן, הם אומרים שלא מוצדק קביעת מכסת פטור מרישוי בניה, זאת אומרת הם כובלים כנגד המכסה של הקמה עד 10 מתקנים בכול שנה. הם סבורים שהמכסה צרכה שלא לעלות על 5 אחוז מסך כול המתקנים. הם טוענים שיש לאסור הקמה בדירות מגורים פרטיות ושצריך לאפשר את זה רק על גג בניין משותף. הם סבורים שיש להבטיח חובת כתב שיפוי מלא. יש לעשות הליך של ייעוד הציבור בטרם החלטה בבקשה ושהיידוע צריך להיעשות על ידי חברת הסלולר. הם מבקשים שהבקשה תפרט את מספר האנטנות ואת הציוד הנלווה. מבקשים שהשלט יהיה מוצב לא בסמוך למתקן עצמו אלא בכניסה לבניין. מבקשים שגם כשזה העתקה לאותו גג יחול ההליך שקבוע בתקנות בכול הנוגע ליידוע בדיעבד בבקשה. ולבסוף הם מבקשים שההסדר בתקנות יוכל גם רטרואקטיבית על אנטנות שהוקמו עד כה. וזו הבקשה שלהם.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

תודה, יש לנו התייחסויות נוספות? המשרד להגנת הסביבה, משרד התקשורת. אנחנו ברגע היסטורי, כי את ההסכמה, התקנות האלה מנסים... לדעתי כבר 10 שנים.

מר אבנר סעדון :

...

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

... לא, כבר אחרי תמ"א 36 ואנחנו... על התקנות האלה. אז אנחנו כבר פה ויפה מאוד אם כולם מסכימים חוץ משלוש עיריות, אבל אנחנו במצב מצוין. בהליך שאנחנו נמליץ לשר על התקנת התקנות. אני רק אגיש איזה שני תיקונים שבעצם דרור הציג אותם פה והם לא מופיעים בנוסח שלהם. אז תיקון אחד, זה מדבר על כך שבתקנה 3.א.10 יובהר כי מדובר בהתאמת הבקשה לתכניות על הנחיות המרחביות החלות במקום. זה לא כול כך ברור מהנוח והדבר השני זה באמת שבתוספת הראשונה בהצהרה מטעם בעל הרישיון יתווסף

סעיף, לפיו בעל הרישיון יתחייב כי ככול שבעל רישיון יתבקש להעביר את האחריות על המתקן לבעל רישיון אחר, תנאי לעברת אחריות תהיה חתימה של בעל הרישיון החדש על ההצהרה זו והעברתה אל מהנדס הוועדה המקומית, ככה שכשהאנטנה עוברת מבעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר או מתקן עובר מבעל רישיון אחד לבעל רישיון אחר עדין מחויבים בהצהרה שעומדים בהוראות התקנות.

דובר :

את מוכנה עוד פעם להגיד את ... של הסעיף הראשון שאמרת 3.א.10, צריך להיות תואם,

עו"ד אפרת ברנד :

להנחיות המרחביות.

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

לתכניות, להנחיות המרחביות, לא סתם על התכניות. אלא גם להנחיות מרחביות זה לא היה בנוסח המקורי של התקנות.

דובר :

אנחנו רוצים לוודא שהשימוש לא יהיה כפוף לאותן תכניות. כי אם התכנית שאנחנו מדברים עליה תגיד, אסור שיהיו מתקני תקשורת אז אנחנו מעלים את התקנות.

עו"ד אפרת דון יחיא :

כול תכנית כפופה לתמ"א 36, מה שתמ"א 36 מאפשרת, זה מה שהתכנית תוכל לעשות,

דובר :

לא, התכנית המרחבית.

עו"ד אפרת דון יחיא :

לא תהיה תכנית,

(מדברים יחד)

עו"ד אפרת ברנד :

היה מרחבית,

גב' שירה שפרכר, יו"ר :

היא תמיד כפופה לתכנית מתאר ארצית,

עו"ד אפרת דון יחיא :

שאפשרה וקבעה שניתן להפעיל מתקנים, אז יש בה גבולות, זה היקף שיקול הדעת והאפשרויות מאוד מצומצם ורק ביחס אליו תכנית תוכל, היא לא תוכל לסתור את תמ"א 36 והיא לא תוכל לכן לאסור על מתקני שידור.

עו"ד אפרת ברנד :

בהנחיות יותר יצוביות.

דובר :

בסדר , הנחתם את דעתי , אני מקווה שזה יהיה בפרוטוקול. ואם יום אחד יזדקקו להבין למה התכוונו אז זה יהיה ,

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

לזה התכוונו אכן. טוב , אנחנו פה אחד , ממליצים על התקנת התקנות כפוף לתיקונים. תודה רבה.

*** סוף דיון ***

גב ' כרמית יוליס

מר דרור לוינגר

גב ' דנה מרגליות

מר יאשה יורבורסקי

מר אסף כהן

גב ' שירה שפרכר , יו"ר :

גב ' אילנה שפרן :

גב ' רונית מזר :

עו"ד שירה ברנד :

גב ' אפרת דון יחיא :

מר ברוך יוסקוביץ :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים

מר חן ויצמן :
מר שחר סולר :
מר אלי בן ארי :
מר רענן אמויאל :
עו"ד יעל אדורס :
גב ' כרמית יוליס :
גב ' אורנה להמן :
מר ראם חממי :
גב ' מיכל אריאל :
גב ' שירלי לוי :
מר אבנר סעדון :
מר יגאל צרפתי :
מר גלבוע זינגר :
מר הלל זוסמן :
מר שחר סולר :
גב' מרים ביליש :
מר דוד וינברג :
גב ' אורלי זיו :
מר מוני אלימלך :
מר אברהם דובדבני :
גב ' דנה מרגליות :
מר יאשה יורבורסקי :
מר נתי שוברט :
גב ' עדי סילברמן :
עו"ד אפרת דון יחיא :
גב ' שירי לוי :

" חבר " - למען הרישום הטוב

תמליל זה נערך ע"י חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי במשרד הפנים